

La condizione degli Ebrei in
genere e nelle Leggi e
Costituzioni di Sua Maestà
Vittorio Amedeo II

Carlo Alberto Calcagno

All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; né potranno essere ammesse all'assistentato universitario, né al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.

Art. 1 Regio Decreto Legge 5 Settembre 1938 n. 1390
PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLA RAZZA NELLA
SCUOLA

È tempo che gli Italiani si proclamino francamente razzisti.

Dal MANIFESTO del 14 LUGLIO 1938

Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a stranieri ebrei posteriormente al 1° gennaio 1919 s'intendono ad ogni effetto revocate.

Art. 3 Regio Decreto Legge 7 settembre 1938 n. 1381
PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEGLI EBREI
STRANIERI

AVVERTENZA

La condizione degli Ebrei nei millenni ha messo duramente in crisi il concetto stesso di diritto naturale, quelle guarentigie minime che gli antichi ritenevano presenti presso tutte le genti, e ciò perché ci furono forse ben pochi popoli che nella storia ne subirono così fortemente il disconoscimento.

“I paria delle Indie, gli schiavi dell’Oriente e di Roma, gli Iloti di Sparta (che erano privi dei diritti civili e politici e potevano essere uccisi impunemente) sono i tipi soli che possiamo qui mentovare onde farci un’idea del modo in cui vivevano gli Ebrei fra le nazioni cristiane; formando casta a parte da chi potevano aspettare protezione e giustizia? dalle loro universalità? Dalle nazioni che li ricettavano nel loro territorio e li ritenevano in condizione affatto precaria? Con ragione disse il Forti che il mancar di fede degli Ebrei non parve ai principi cosa riprovevole, il mancare ai medesimi di umanità non parve ai popoli contrario alla legge di Dio”¹.

Lo stesso Mosè del resto aveva anticipato agli Israeliti un particolare destino: *“Il Signore vi disperderà fra i popoli e non resterete che un piccolo numero fra le nazioni dove il Signore vi condurrà”².*

Il Corano nella VII sura (Al-A‘râf) rievoca con queste parole un triste percorso:

“167. E il tuo Signore annunciò che avrebbe inviato contro di loro qualcuno che li avrebbe duramente castigati fino al Giorno della Resurrezione! In verità il tuo Signore è sollecito nel castigo, ma è anche perdonatore, misericordioso”

“168. Li dividemmo sulla terra in comunità diverse. Tra loro ci sono genti del bene e altre [che non lo sono]. Li mettemmo alla prova con prosperità ed avversità, affinché ritornassero [sulla retta via]”³.

¹ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, Tipografia Favale, Torino, 1848, p. 46.

² Deuteronomio, 4, 27. La Bibbia di Gerusalemme, 2009.

³ *Il Corano*, versione grandi tascabili Newton classici a traduzione di Hamza Roberto Piccardo, 2006, p. 154. Il passo viene citato all’inizio di una delle storie più famose del popolo ebreo dell’antichità (1189), quella di Samuele figlio di Giuda, che era passato alla religione islamica.

Nel breve saggio che seguirà ove cercheremo di descrivere sommariamente le loro traversie, useremo diversi vocaboli per indicare gli appartenenti al popolo di Abramo.

Avvertiamo però che a rigore i vocaboli non sono del tutto fungibili.

Secondo una prima interpretazione, infatti, il termine *Eber* o *Heber*⁴ venne dato dai Cananei ad Abramo perché giungeva dalla Caldea che si trova al di là del fiume Eufrate.

Secondo gli Orientali invece la parola Ebreo deriverebbe da *Heber* figlio di Sale e trisavolo di Abramo.

Il lemma *Israeliti* indica i discendenti di *Israel* ovvero Giacobbe, nato da Isacco figlio di Abramo.

La parola *Israel* significa in ebraico “*che prevale o che domina con Dio*”⁵; un angelo soprannominò così Giacobbe dopo che ebbe compiuto una lotta durante una visione a *Macanàim* ribattezzata da lui *Penuél*⁶. Gli Ebrei amano in particolare chiamarsi israeliti perché è un termine che si ritrova nelle Sacre scritture.

Il termine *Israele* talvolta indica tutto il popolo, talaltra la sola discendenza di Giacobbe e ancora il regno di Israele e delle dieci tribù distinte dal regno di Giuda (che ricomprendeva appunto la tribù di Giuda e di Beniamino).

Con il vocabolo *Giudei* si fa riferimento poi a coloro che fecero ritorno a Gerusalemme dalla cattività babilonese: dal momento che non esisteva più il regno di Israele, gli Ebrei assunsero il nome dell’unico regno ancora in piedi che era appunto quello di Giuda.

Peraltro la Tribù di Giuda era anche la più potente e quasi l’unica rimasta nel paese.

Prima di quest’epoca si dava nome di *Giudei* solo agli abitanti del regno di Giuda; e prima della formazione del regno di Giuda⁷, i

⁴ Che sta in quanto preposizione per *trans*, al di là, ma anche come sostantivo per indicare il viaggiatore.

⁵ Deriva, infatti, dal termine *shara* che tradotto in italiano significa “dominare”.

⁶ Gen. 32, 29. “Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con gli uomini e con Dio ed hai vinto”. La Bibbia di Gerusalemme, 2009.

⁷ Avvenuta con Roboamo, figlio di Salomone, che divise la Terra Promessa o Santa in due regni.

discendenti di Giacobbe furono conosciuti solo come Israeliti od Ebrei⁸.

Dopo quest'epoca i termini utilizzati per indicare il popolo di *Erez Israel*⁹ sono appunto sostanzialmente Giudei, Ebrei; nella legislazione romana il termine utilizzato è ad esempio quello di Giudei, in quella sabauda si fa riferimento invece agli Ebrei, nelle leggi razziali fasciste del 1938 ai "cittadini italiani di razza ebraica" o "agli appartenenti alla razza ebraica".

Ogni termine ha dunque un suo preciso significato anche storico e quindi la scelta che si opererà è dettata esclusivamente dal fatto che si vuole rendere più agevole e fluida la lettura¹⁰.

Al fine di descrivere la legislazione savoiarda sugli Ebrei si ritiene inoltre utile premettere un *excursus* sulla storia degli Israeliti a partire dal loro arrivo a Roma.

E ciò perché le usanze che si ritrovano nelle norme sabaude potrebbero risultare non solo punitive, ma anche bizzarre per un lettore che non sia avvezzo alla conoscenza di quello che era il regime imposto a partire dai primi stanziamenti giudaici per arrivare al diritto comune, ancora vigente nel secolo XVIII.

In altre parole ciò ci aiuterà a comprendere con mestizia che nelle norme di Sua Maestà Vittorio Amedeo II vi è una strettissima continuità con il passato della condizione giudea.

E peraltro nella legislazione dei Savoia si pongono purtroppo le basi anche per quelle che noi denominiamo le leggi razziali¹¹.

⁸ Cfr. G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, voce *Ebrei*, Tipografia Emiliana, Venezia, 1843, pp. 1-6.

⁹ Così gli Ebrei chiamano la Palestina (che venne a suo tempo appellata così al tempo di Adriano).

¹⁰ Si aggiunge che si sono sostituite le dizioni *avanti Cristo* e *dopo Cristo* proprie della tradizione cristiana con le indicazioni BCE e e.V.

¹¹ Le Leggi Razziali emanate in Italia tra il 5 Settembre 1938 e il 29 Giugno 1939, ricalcano essenzialmente quelle promulgate in Germania. Il primo documento ufficiale da cui sono poi scaturite è il Manifesto sulla purezza della razza pubblicato il 14 Luglio 1938. Segue il Comunicato della Segreteria del PNF sulla Razza Italiana; è del 5 Settembre 1938 il Regio Decreto per la difesa della razza nella scuola, del 7 Settembre 1938 il Regio Decreto sugli Ebrei stranieri, del 6 Ottobre 1938 la Dichiarazione sulla razza votata dal Gran Consiglio del Fascismo, del 15

1. Le interdizioni romane, l'arte feneratizia e le persecuzioni

1a) Cenni storici

Il primo contatto tra Roma e la Giudea risale al 161 BCE quando venne stipulato un trattato tra i due paesi.

Il trattato che fu concluso da Giuda Maccabeo garantiva assistenza militare alla Giudea in caso di una nuova aggressione da parte siriana, che infatti si verificò nel 135 BCE, quando il re di Siria Antioco VII cinse d'assedio Gerusalemme.

La situazione fu risolta grazie all'intervento diplomatico di Roma¹².

I contatti degli Ebrei con gli altri paesi bagnati dal Mediterraneo furono invece più risalenti, tanto che si può ritenere che i Romani siano stati tra gli ultimi a venire in contatto con i Giudei.

Per la Spagna ad esempio una tradizione vuole che vi sia stato un contatto già dai tempi di Salomone e che gli Ebrei si siano insidiati nelle colonie fenice della costa iberica (IX-VII sec. BCE).

Il re di Sparta Areo I¹³ avrebbe inviato al gran sacerdote Onias I¹⁴ una proposta di amicizia basata sulla comune discendenza da Abramo.

In Grecia fu rinvenuta una delle più antiche sinagoghe conosciute (fine II secolo BCE).

I Greci furono del resto più giusti nei confronti degli Ebrei: parlarono in loro favore Pitagora, Platone¹⁵, Aristotele¹⁶, Megastene, Porfirio ed altri¹⁷.

Novembre 1938 il Regio Decreto sull'integrazione in testo unico delle norme già emanate per la difesa della razza nella scuola italiana, del 17 Novembre 1938 il Regio Decreto per la difesa della razza Italiana, del 29 Giugno 1939 il Regio Decreto sulla disciplina dell'esercizio delle professioni da parte di cittadini di razza Ebraica, Cfr. Per approfondire il testo di questi documenti v. http://cronologia.leonardo.it/ugopersi/leggi_razziali_italia/leggi_razziali_italia.htm

¹² A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 115-116, 197.

¹³ 365-309 BCE.

¹⁴ 323-300 BCE.

Gli Israeliti furono condotti per la prima volta in Roma da Pompeo nel 62 BCE dopo che il grande condottiero ebbe conquistato Gerusalemme¹⁸: la loro condizione era quella servile, ma furono presto liberati.

In questa fase Roma in sostanza rispetta la libertà religiosa dei Giudei e quindi legittima il loro autogoverno.

La popolazione era divisa tra cittadini romani e peregrini¹⁹ che si raccoglieva attorno a congregazioni o sinagoghe.

Di edificio sinagogale in senso stretto si inizia tuttavia a parlare a partire dal III secolo e.V. in base a modelli architettonici non religiosi dell'ambiente romano orientale²⁰.

Ogni sinagoga aveva un consiglio degli anziani, l'archisinagogo, personale amministrativo, e catacombe cimiteriali proprie.

L'archisinagogo era il detentore del potere locale nominato o perlomeno confermato dal Patriarca²¹.

Il Patriarca era a sua volta nominato a vita dall'Imperatore ed era responsabile verso le autorità del buon comportamento degli Ebrei di

¹⁵ "Giustino martire in *Paraclesi ad gentes* ed Eusebio in *praeparatione Evangelica* asseriscono, dicendo, che Platone molto dei libri ebrei tradusse ne' suoi". Cfr. N. SPATA, *Monumenti storici di Sicilia tratti dall'epistole di Platone ecc.*, Stabilimento Poligrafico di Fr. Lao, Palermo, 1852, p. 38.

¹⁶ "Aristotele, dice Saldeno, fu istruito dagli Ebrei, e ritrattò prossimo a morire quanto aveva scritto di contrario alla Legge. Così il nostro Sciascebet Accabalà, e così R. Josef Ben Job Abrabanell di ciò non si contenta, secondo questo autore, Aristotele fu istruito da Simone il giusto; Diogene Laerzio lo fa addirittura ebreo, e si fa dire ad Eusebio che lo Stagirita era nato in Gerusalemme di una famiglia della tribù di Benjamin. Si narra, che quando moriva esclamasse: Ente degli enti, abbi pietà di me! La conversione di Aristotele è affermata da uno dei nostri Rabbini,..."G.R. LEVI, *L'educatore israelita*, Anno primo edizione seconda, Tipografia e Litografia Degaudenzi, Vercelli, 1853, p. 306.

¹⁷ Cfr. G. MORONI, op. cit., p. 8-9.

¹⁸ Nel 63 BCE Pompeo diede un nuovo ordinamento alla Palestina, ma lasciò in piedi la religione e le magistrature ebraiche. Nel 53 BCE Gabinio affida il potere all'aristocrazia, ma Cesare nel 47 restaura il potere del sovrano pompeiano Ircano II.

¹⁹ *Peregrini alicuius civitatis*. Mentre in Giudea a partire dal 70 sarebbero stati *dediticii* ossia peregrini privi di *civitas* e che dovevano osservare lo *ius gentium*.

²⁰ A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. p. 831.

²¹ A partire da Antonio Pio sino al 429 e.V. quando il Patriarcato si estinse.

Palestina; rappresentava inoltre la nazione giudaica nei suoi rapporti esterni, sia in Palestina sia nella diaspora²².

L'organizzazione locale aveva la sua base nel diritto di assemblea che era considerato una eccezione per il diritto romano e che venne mantenuto anche dagli imperatori (unico limite fu il divieto di costruire nuove sinagoghe²³ e una politica scarsamente punitiva delle distruzioni e spoliazioni) sino a Giustiniano il quale con la Novella 37 negò agli Ebrei africani il diritto di riunione²⁴.

Originariamente gli Ebrei potevano dimorare liberamente in Roma: fu Augusto ad assegnare loro la zona di Trastevere²⁵ e l'Isola Tiberina.

Alessandro Severo (208-235 E.V.) concederà loro la regione transtiberina²⁶.

Ma erano zone malsane e sempre soggette ad inondazione.

Successivamente i Giudei si spostano nella Suburra in quartieri poveri ove già erano state relegate le prostitute²⁷ perché comunque essi erano di misera estrazione.

Buona parte degli Ebrei in questo periodo svolgevano la professione degli indovini, degli interpreti di sogni, dei maghi ed esorcisti, degli astrologi²⁸.

Col tempo i Giudei poterono anche dotarsi di scuole, archivi, biblioteche ed ospedali nonché mercati ove potevano acquistare merci preparate secondo le specificazioni rituali²⁹ e di cui i capi della comunità³⁰ avevano il diritto di stabilire il prezzo³¹.

²² A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. p. 683.

²³ Peraltro assolutamente disatteso in Palestina. A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. p. 839.

²⁴ A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. p. 688-689.

²⁵ Ne danno testimonianza Filone (*de legatione ad Caium*) e in alcuni passi Marziale.

²⁶ V. G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, p. 17.

²⁷ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 118.

²⁸ Unitamente ai matematici gli astrologi verranno condannati dalla legislazione imperiale. A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. p. 771.

²⁹ Ad esempio la macellazione bovina rituale detta *casher*, vestiti in cui non ci sia misto di lana e lino.

³⁰ E sopra di loro il Patriarca.

Cesare attribuì ai Giudei i primi privilegi: l'esenzione dal servizio militare e di giudicare le proprie cause secondo il diritto ebraico³².

A Roma esisteva anche un tribunale ebraico la cui giurisdizione verrà in seguito limitata a parti ebree, ma inizialmente era frequentato anche da Cristiani e da pagani.

Altri privilegi che i Giudei ottennero in seguito furono quello di non seguire il culto degli dei o il nume dell'imperatore e di poter praticare la circoncisione che ai Romani era interdetta³³ o ancora di potersi riunire in assemblee culturali. Ciò però valeva solo per gli ebrei che non fossero cittadini romani³⁴.

In seguito con gli imperatori cristiani il *privilegium* si trasformò, come vedremo, spesso in *odiosum privilegium*: ad esempio dall'esenzione dalla milizia per impossibilità degli Ebrei di osservare in quanto militi il riposo del sabato e di consumare cibi purificati, si passò all'esclusione.

In particolare ancora nel 1848 gli Ebrei d'Italia erano esenti dal servizio militare, tranne che in Lombardia e nel Ducato di Parma.

Non potevano partire per la leva nemmeno da volontari

Al contrario in Russia si arruolavano in marina anche a 12 anni; anche in Prussia venivano accolti nell'esercito.

Inizialmente venne comunque loro concesso di vivere secondo i loro riti e leggi in tutte le parti dell'impero e tale prescrizione fu ribadita da Augusto³⁵ perché questi aveva visto che gli Ebrei avevano pianto con profondo dolore sulle ceneri di Giulio Cesare³⁶.

³¹ A seguito della violazione del principio una Costituzione di Onorio ed Arcadio del 396 (C. TH XVI, 8.10) stabilirà in seguito appunto che nessuno avesse il diritto di stabilire i prezzi nei mercati ebraici, se non gli Ebrei stessi. Questa Costituzione passerà anche nel *Codex Iustinianus* (C 1. 9.9). A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. p. 692.

³² A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 46 e ss.

³³ Venne però interdetta a partire da Adriano anche agli Ebrei.

³⁴ A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. p. 667-668.

³⁵ Cfr. G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, op. cit., p. 12.

³⁶ E piansero profondamente anche le ceneri di Augusto. G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, op. cit. p. 36.

Augusto peraltro fece sì che l'osservanza sabbatica non costituisse per loro pregiudizio: ad esempio impedendo che in questo giorno fossero citati nei tribunali.

Le cose cambiarono invece con Tiberio: l'imperatore cacciò allora da Roma e forse dall'Italia tutti gli Ebrei³⁷.

Nel 19 E.V. quattromila Ebrei ed Egizi furono mandati da Tiberio a morire di malaria in Sardegna e gli altri che non abiurarono furono espulsi dall'Italia³⁸.

Caligola cercò poi di imporre agli Ebrei il culto dell'imperatore: mentre in Oriente ci furono delle rivolte, a Roma non c'è invece evidenza di particolari disordini.

E Claudio che in un primo tempo (nel 43 E.V.) aveva cercato di proteggere gli Ebrei³⁹ in Alessandria ed altrove dalle persecuzioni⁴⁰, li espulse poi da Roma nel 51 E.V.

Quando tornarono restarono relativamente tranquilli sotto Nerone e Vespasiano.

Si tenga però conto che secondo *Malalas*⁴¹ Nerone fece decapitare Pilato per aver consegnato ai Giudei Gesù da crocifiggere. Gli Ebrei si ribellarono contro questa decapitazione e Nerone li fece massacrare (tra loro vi sarebbero stati anche i sommi sacerdoti Anna e Caifa)⁴².

Sempre secondo *Malalas* la presa di Gerusalemme comportò la morte di oltre un milione di uomini.

³⁷ Quattro Ebrei avevano sottratto in Roma oro e porpora (con la complicità di una nobile romana convertita al giudaismo) da inviare a Gerusalemme. Cfr. F. SOAVE, *Storia del popolo ebreo*, Tipografia Malatesta di C. Tinelli & C., Milano, 1830, p. 174.

³⁸ V. TACITO, Ann. II, XV, Hist, V, XXI; Svetonio Domit. 12.

³⁹ E li aveva per primo esentati dal divieto di circoncisione. A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 51.

⁴⁰ Nel 42 e.V. in Egitto, Siria, Babilonia e Seleucia vennero uccisi cinquantamila ebrei. G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, p. 37.

⁴¹ Giovanni Malalas (Antiochia, 491 circa - 578 e.V.) è stato uno storico bizantino che operò sotto Giustiniano.

⁴² M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 356 e ss.

Con il ritorno di Tito a Roma il numero dei figli d'Israele aumentò fortemente⁴³ e dal 71 E.V. non partirono più da Roma. In questo periodo forse gli Ebrei penetrarono pure in Francia⁴⁴.

Domiziano inasprì il fisco giudaico e perseguì coloro che facevano proselitismo.

Fu questa la prima questione su cui il Giudaismo si scontrò con l'ordine e la legge di Roma. Roma non voleva che i Romani divenissero preda di culti esotici perché potevano incanalare lo scontento politico e sociale di molti.

In generale si può dire che nel I-II secolo E.V. le famiglie ebraiche furono perseguitate, deportate ed espulse soprattutto perché vennero confuse con quelle cristiane⁴⁵ ed egizie: i Cristiani in particolare erano temuti e considerati una setta sovvertitrice dei costumi e dei governi. Le leggi decemvirali peraltro impedivano che si introducessero in Roma nuove sette religiose⁴⁶.

Si attribuirono inoltre agli Ebrei le stesse false dicerie per cui si perseguitavano i Cristiani⁴⁷.

I Cristiani erano costretti a riunirsi in segreto e quindi l'immaginazione dei Romani aveva campo facile; si diceva che trafiggessero i bambini infarinati⁴⁸, ne mangiassero le carni e ne bevessero il sangue, mentre nella realtà i primi Cristiani non mangiavano nemmeno il sangue degli animali soffocati e morti⁴⁹.

Anche il popolo israelitico dunque venne considerato impuro.

⁴³ Prima del 71 e.V. ammontavano forse a 10.000 unità

⁴⁴ A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. p. 58.

⁴⁵ Cfr. M. D'AZEGLIO, *Dell'emancipazione civile degli Israeliti*, Le Monnier, Firenze, 1848, p. 13.

⁴⁶ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 75.

⁴⁷ P. BARINETTI, *Diritto romano, parte generale*, Vallardi Editore, Milano, 1864, p. 144.

⁴⁸ Per ciò erano detti *infantarii*. Cfr. A. BUTTURA - A. M. RENZI, *Dictionnaire général italien-français*, Baudri, Paris, 1861, p. 497.

⁴⁹ Cfr. G. LEVI, *Cristiani ed Ebrei nel medio evo, quadro di costumi con un'appendice di ricordi e leggende giudaiche della medesima epoca*, Le Monnier, Firenze, 1866, p. 25 e 26. Cfr. M. D'AZEGLIO, *Dell'emancipazione civile degli Israeliti*, Le Monnier, Firenze, 1848, p. 35.

Tale concezione cadde soltanto quando i popoli giunsero a conoscere le pagine originali dell'Antico Testamento⁵⁰.

Per comprendere quanto i Romani si ingannassero si pensi soltanto al costume sessuale degli antichi giudei.

La donna doveva contare cinque giorni dalla prima comparsa del flusso mensile e aggiungerne altri sette di purificazione.

Soltanto dopo questi dodici giorni essa, dopo aver preso un bagno, poteva accostarsi al marito. La trasgressione di questo precetto veniva punita con la morte.

In questo periodo gli sposi non potevano neppure toccarsi con la mano⁵¹.

La credenza dell'impurità degli Ebrei restò nei secoli così radicata che in Francia si arriverà anche a seppellire i cadaveri ebrei lontano da quelli cristiani per evitare la contaminazione: pertanto nel caso di vicinanza nella sepoltura le salme andavano dissotterrate e tumulate altrove⁵².

Ancora nel 1747 nel Regno di Napoli fu loro concesso da Carlo Borbone infante di Spagna di acquistare terreni per le sepolture, ma si aggiunse che fossero "*chiusi da muri*"⁵³.

Del resto false attestazioni si ritrovano ancora nel Rinascimento anche in opere letterarie celeberrime. Così nel Mercante di Venezia

⁵⁰ C. CATTANEO, *Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti*, Galleria De Cristoforis, Milano, 1836, p. 120.

⁵¹ A. SCHMIDT, *Nuova Enciclopedia sessuale*, ottava edizione, Curcio Editore, Roma, 1954, p. 1891.

Cfr. Levitico 18,19 ("*Non ti accosterai a donna per scoprire la sua nudità durante l'impurità mestruale*"). La Bibbia di Gerusalemme, 2009. Cfr. Mishnà, VI ordine (Tahoròt) che contiene dodici trattati, sulla purità e l'impurità delle cose e sui modi di purificazione, ed in particolare il settimo trattato Niddà, <<impurità dalla mestruazione>> norme sulla impurità della donna durante il periodo mestruale. A. M. RABELLO, *Introduzione al diritto ebraico, Fonti, Matrimonio e Divorzio, Bioetica*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2002, p. 32. Cfr. Corano, Sura II, 222 ("*Non accostatevi alle vostre spose durante i mestrui e non avvicinatele prima che siano purificate*"). Il Corano, versione grandi tascabili Newton classici a traduzione di Hamza Roberto Piccardo, 2006, p. 53.

⁵² C. CATTANEO, *Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti*, op. cit., p. 100.

⁵³ A. DE SARIIS, *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, Libro I, Napoli, 1796, p. 9.

di Shakespeare ove è scritto falsamente che, a seguito di scommessa, fosse creditore di una libbra di carne un Ebreo, quando all'opposto lo era un Cristiano (l'Ebreo era il povero debitore)⁵⁴.

La confusione poteva essere ingenerata anche dal fatto che sia gli Ebrei, sia i Cristiani si rivolgevano e si rivolgono a *Avinu shebashammaim*, Padre nostro che sei nei Cieli⁵⁵.

Si tenga anche conto che l'unitarietà del Dio degli Ebrei era nei primi due secoli oggetto d'inestinguibile gelosia per i sacerdoti pagani.

Si aggiunga che i Romani spesso disprezzavano gli altri popoli per avere poi il diritto di dominarli⁵⁶.

Il III secolo E.V. fu invece abbastanza tranquillo per gli Ebrei romani. Varie fonti⁵⁷ indicano che Settimio Severo, Caracalla e Alessandro Severo⁵⁸ furono amichevoli con i Giudei.

Non si può dire la stessa cosa per Adriano che diede un terribile contributo al genocidio: Dione attesta che fece uccidere da Giulio Severo ben 580.000 Giudei, demolire 50 castelli fortificati, saccheggiare e bruciare 985 città: si pensi che la popolazione israelitica dell'epoca ammontava a circa due milioni e mezzo.

Autorevole studioso sostiene invece che Antonino Caracalla avesse conferito a tutti e quindi anche agli Ebrei la cittadinanza romana⁵⁹, tanto che essi potevano accedere alle cariche pubbliche ed avere dignità (e cioè le onorificenze attribuite alle più alte cariche

⁵⁴ Cfr. G.LEVI, Op. cit., p. 296 che cita l'episodio effettivamente accaduto come raccontato dallo storico Giorgio Leti che lo inserì in un volume dedicato alla vita di papa Sisto V che condannò i due scommettitori alla pena di morte e poi li graziò.

⁵⁵ A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. 1988, p. 767.

⁵⁶ Cfr. G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, op. cit., p. 8 che riprende l'opinione del Bergier.

⁵⁷ A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. 1988, p. 52.

⁵⁸ A.A.V.V., *Nuovo dizionario storico*, Tomo XXVII, Michele Morelli, Napoli, 1794, p. 166 e ss.

⁵⁹ Non deve stupirci il dubbio visto che lo stesso Voltaire considerava un "eccesso di ridicolo" il concedere la cittadinanza agli Ebrei. L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 168.

amministrative)⁶⁰, veniva inoltre riconosciuto il loro uso del diritto privato giudaico⁶¹ e la giurisdizione autonoma ebraica⁶².

Diocleziano che fu feroce persecutore dei Cristiani, si comportò invece con tolleranza nei confronti dei Giudei.

Questa situazione portò gli Ebrei tra il III ed il IV secolo E.V. a stanziarsi in varie città del Sud ed in particolare in quelle portuali dove esercitavano i traffici marittimi e nelle principali città del Nord (Milano, Bologna, Ravenna ed Aquileia)⁶³.

Con il generalizzarsi della fede cristiana (IV secolo E.V.) l'avversione per gli Israeliti non smise di crescere.

Del resto quando nel 1789 caddero con la Rivoluzione Francese i privilegi dei Cristiani, non vennero però meno le interdizioni civili in capo agli Ebrei: esse furono rimosse con tutta calma soltanto nel 1791 quando gli Israeliti ricevettero la cittadinanza francese⁶⁴.

La Chiesa si assunse il ruolo di guida e quando non riusciva a convertire poteva accadere che istigasse alla violenza.

Lo stesso Vescovo Ambrogio si rammaricò di non aver potuto partecipare al rogo della sinagoga di Callinico: nel 338 e.V. il Vescovo di Callinico⁶⁵ con l'aiuto dei monaci e della popolazione bruciò appunto la sinagoga locale. Teodosio gli ordinò di ricostruirla ma ciò fu impossibile viste le rimozioni di Ambrogio⁶⁶.

Callisto, poi divenuto papa, ma in precedenza schiavo di dubbia fama condannato ai lavori forzati da Domiziano, aveva scacciato gli Ebrei da una sinagoga.

Il vescovo di Tortona Innocenzo nel IV secolo E.V. distrusse forse la sinagoga della città ed impose agli Ebrei il battesimo in alternativa alla morte⁶⁷.

⁶⁰ A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. 1988, p. 52 e p. 782.

⁶¹ Nonostante il fatto che i cittadini dovessero osservare la legge romana.

⁶² A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. p. 665.

⁶³ A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. p. 53.

⁶⁴ Cfr. C. CATTANEO, *Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti*, op. cit., p. 9 e 10.

⁶⁵ Piccola città sulle rive dell'Eufrate.

⁶⁶ A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. 1988, p. 101.

⁶⁷ A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 54.

Sempre in questo secolo le autorità romane si trovarono nella scomoda posizione di perseguire dei cittadini romani e nello stesso tempo di vietare di interferire con i loro privilegi e libertà.

Nel V secolo E.V. invece l'ondata persecutoria a danno dei Giudei investì anche il diritto.

Sotto Teodorico vennero distrutte le sinagoghe di Ravenna e di Roma.

Nella legislazione romana s'introdusse il principio di una differenza nella capacità di diritto per la diversità della religione⁶⁸.

Si distinsero primariamente i Cristiani dai non Cristiani.

I Cristiani furono suddivisi in Ortodossi o cattolici e in Eterodossi od eretici.

Gli eretici erano coloro che non riconoscevano i concili ecumenici e che non potevano testare né ricevere per testamento.

I Manichei e i Donatisti erano poi esclusi dai contratti, dalle azioni e dai diritti civili.

Tra gli eretici il *Codex* sistemò anche i Samaritani che vengono trattati dunque in modo separato dagli Ebrei.

E ciò perché probabilmente stavano diventando un gruppo troppo importante in Palestina⁶⁹.

I Samaritani erano una setta che assomigliava a quella dei Sadducei e che non credeva nella resurrezione dei morti, nel giorno del giudizio, nella santità di Gerusalemme e nella natura divina degli angeli.

Sotto i Romani la zona dove era insediata questa setta era indipendente dalla Giudea, si trattava di una zona cuscinetto tra Giudea e Galilea.

Cominciò Antonino Pio a discriminarli dal momento che permise solo ai Giudei e non ai Samaritani di circumcidere i propri figli.

Poi continuò Commodo chiudendo le loro sinagoghe e bruciandone i libri.

Settimio Severo sottrasse la cittadinanza ad una loro città, *Neapolis*.

⁶⁸ C. 1. 5. 5 (gli Imperatori Teodosio e Valentiniano a Caio Florenzio Prefetto del Pretorio).

⁶⁹ V. A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 137-150.

Nel III e IV secolo E.V. i Giudei ricevettero l'esonero dal culto dell'Imperatore, ma non i Samaritani.

Alessandro Severo, Decio e Diocleziano li perseguitarono e li convertirono forzatamente al culto dell'Imperatore.

Vi furono poi grandi contrasti tra Cristiani e Samaritani per il possesso dei luoghi dove stavano le tombe di Giovanni Battista e di Giuseppe.

Nel V secolo E.V. per raggiungere la maggioranza religiosa i Cristiani ed in particolare una banda armata di monaci utilizzarono mezzi violenti e quindi distrussero i luoghi di culto pagani, ebrei e samaritani.

Tra Cristiani e Samaritani, ma pure tra Samaritani ed Ebrei vi era molta ostilità; i Samaritani erano considerati idolatri e condannati dai padri della Chiesa⁷⁰.

I non Cristiani vennero ancora suddivisi in Pagani, Apostati ed Ebrei.

I Pagani erano trattati, ora con maggiore, ora con minor rigore; alcune volte crudelmente perseguitati e puniti; alcune altre, protetti contro le private arbitrarie violenze.

Gli Apostati avevano pure varie restrizioni nella capacità di diritto e più specialmente il divieto di testare, di succedere e di donare.

Gli Ebrei si trovarono apparentemente in una migliore condizione di tutti gli altri, essendo regolati dal diritto comune come i Cristiani ortodossi⁷¹.

In questi secoli spesso dovettero sostenere di discendere da quegli Ebrei che avevano pianto le ceneri di Giulio Cesare (e che quindi non avevano preso parte alla crocifissione di Cristo) e non da quelli che Tito aveva portato da Gerusalemme⁷².

S'iniziò anche a vietare l'accesso a determinate cariche, la carriera militare⁷³ e la costruzione di nuove sinagoghe.

⁷⁰ V. A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. pp. 218 e ss.

⁷¹ P. BARINETTI, *Diritto romano, parte generale*, op. cit., p. 144-145.

⁷² G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, op. cit., p. 38.

⁷³ C. TH. XVI. 8. 16, data a Roma il 22 aprile 404; C.TH. XVI. 8. 24, edita da Onorio e Teodosio II il 10 marzo 418.

Tali provvedimenti cercavano di allontanare gli Ebrei da posti di prestigio, di farli considerare psicologicamente indesiderabili e di rendere evidente ai Cristiani che il popolo ebreo era stato dimenticato dalla fortuna e da Dio che ormai privilegiava esclusivamente la Cristianità⁷⁴.

Con le invasioni barbariche arrivarono in Italia popolazioni ariane che erano di sicuro più tolleranti nei confronti dei Giudei rispetto ai Cristiani.

Teodorico proteggeva gli Ebrei dalle violenze e permise la ricostruzione delle sinagoghe in Ravenna ed in Roma; affermò inoltre in capo ai tribunali rabbinici la giurisdizione civile quando i contendenti fossero entrambi ebrei.

La condizione era così favorevole che gli Ebrei collaborarono in ogni modo con i Goti per fermare Belisario che conquistò la penisola per conto di Giustiniano.

In particolare i Giudei difesero la città di *Neapolis* con la forza della disperazione⁷⁵.

Ma Giustiniano non li ricambiò: venne esteso all'Occidente un Codice che conteneva leggi discriminatorie nei confronti dei Giudei. Procopio attribuisce la politica religiosa di Giustiniano alla sua avidità di denaro ed al suo desiderio "demonico" di nuocere al genere umano e specifica come l'Imperatore perseguitasse le varie sette eretiche, i pagani, gli Ebrei ed i Samaritani⁷⁶.

Per forzare verso la conversione Giustiniano utilizzava la pena di morte, ma pure la incapacità di testare o di succedere, l'esclusione dalle cariche civili, dall'esercito e dall'avvocatura, il divieto di trasferire la proprietà.

In Francia i precetti giustinianeî però non ebbero una grande applicazione nei fatti.

Si vieta comunque ai chierici di mangiare con Ebrei, si proibiscono matrimoni misti, le magistrature, le posizioni di potere civile e militare, l'osservanza del sabato, il lavoro domenicale, la comparsa tra i Cristiani a Pasqua, il contatto con le monache e la residenza nei

⁷⁴ A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. 1988, p. 55.

⁷⁵ A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit., p. 205.

⁷⁶ V. A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. p. 240.

Monasteri, la conversione al Giudaismo degli schiavi. La Chiesa cerca di imporre la conversione forzata, determinando una migrazione.

Come vedremo la maggior parte di questi divieti si ritroverà anche nella legislazione sabauda del XVIII secolo.

Nel 629 e.V. Dagoberto, sotto l'influsso bizantino li cacciò forse dal paese e comunque sino al IX secolo ne sentiamo parlare solo in una piccola area della Francia, la *Septimania*⁷⁷.

In Spagna la politica nei confronti dei Giudei è ispirata alla tolleranza sino al 587 E.V. (si ripresero i principi del *Codex Theodosianus*) quando fu rimessa in piedi la macchina della legislazione antiggiudaica⁷⁸; la politica discriminatoria si concluderà solo con gli Arabi nel 711⁷⁹.

La Chiesa anche in questo periodo non perse occasione per ribadire il primato spirituale ed il clero locale tradusse tale concetto in violenze nei confronti di Giudei⁸⁰ e Samaritani.

⁷⁷ V. A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. pp. 60-64.

⁷⁸ Con il re Reccaredo i Visigoti erano passati, infatti, dall'arianesimo, al cattolicesimo.

⁷⁹ V. A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. pp. 65-70 e p. 617.

⁸⁰ Un argine a tale situazione fu posto da Gregorio Magno a cui si rivolsero spesso gli stessi Ebrei.

1b) Diritto ebraico e diritto romano

È bene forse evidenziare qui l'evoluzione del diritto ebraico *Mishpat 'ivri*): esso è sentito dai Giudei come l'ininterrotta continuazione della *Torà*⁸¹ che è stata concessa da D-o⁸² a *Moshé Rabbenu*⁸³ e tramandata poi di generazione in generazione.

La lettura rabbinica che riguarda gli aspetti giuridici si definisce *Halachà* e si propone di insegnare all'uomo come comportarsi nei vari casi della vita.

Il sistema giuridico ebraico è diviso in norme che regolano i rapporti tra uomo e D-o e i rapporti tra gli uomini: entrambi le norme sono considerate giuridiche, divine, immutabili⁸⁴ e senza contraddizioni, ma allo stesso tempo ne è consentita l'interpretazione solo agli uomini.

Per la tradizione ebraica i precetti contenuti nella *Torà* che ogni Ebreo è tenuto ad osservare sono 613, di cui 248 positivi e 365 negativi.

Vi sono però sette precetti noachidi⁸⁵ che secondo i Giudei devono essere osservati da ogni uomo o donna:

- 1) divieto di idolatria;
- 2) divieto di bestemmia o blasfemia;
- 3) divieto di omicidio;
- 4) divieto di incesto e di adulterio;
- 5) divieto di furto e rapina;
- 6) obbligo di stabilire dei tribunali che assicurino l'ordine, la giustizia e assicurino il rispetto di tali precetti
- 7) il divieto di mangiare un arto tratto da un animale vivo⁸⁶.

⁸¹ Letteralmente significa "insegnamento". Essa indica in senso stretto il diritto biblico contenuto nel Pentateuco ed in senso lato, l'insegnamento ebraico della Bibbia sino ai nostri giorni.

⁸² Gli Ebrei non scrivono completamente il nome della divinità.

⁸³ Mosè nostro maestro.

⁸⁴ Anche i Greci consideravano le leggi immutabili e preesistenti al diritto: si pensi a Licurgo che le aveva ricevute dall'oracolo di Delfi. La proposta di nuove leggi era pertanto considerata cosa eccezionale. A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, Giuffrè, Varese, 1982, p. 65.

⁸⁵ Dati da Noè.

Si debbono ricordare inoltre alcuni diritti di epoca biblica inerenti ai rapporti familiari.

Il padre aveva diritto di dare in sposa la propria figlia. La madre non aveva questo diritto a meno che la figlia non fosse orfana.

In base alla Torà il padre non chiedeva il parere della figlia per darla in sposa, ma la dava in sposa in cambio di una somma di denaro⁸⁷ o di un'azione compiuta.

Tuttavia dal periodo talmudico la donna poteva opporsi, anche se non le era richiesto il consenso.

In tale periodo il diritto del padre è riconosciuto nel caso di figlia minorenni, ma si pone altresì il divieto per il padre di dare in sposa la figlia sino alla pubertà.

La figlia veniva fidanzata in tenera età ed il padre riceveva il prezzo del fidanzamento.

Per il fidanzamento del figlio che avveniva invece in età avanzata non si riceveva alcun prezzo.

L'adultero e l'adultera erano entrambi passibili di pena di morte, se veniva provato l'adulterio: il diritto biblico è durissimo, mentre altre leggi ammettevano che se il marito perdonasse la moglie anche l'adultero dovesse essere tenuto in vita⁸⁸.

La figlia adultera, ossia la ragazza che non aveva palesato al marito di non essere più vergine e che si era prostituita in costanza di fidanzamento, ma dopo la maggiore età, veniva lapidata se due testimoni attestavano davanti al Consiglio degli anziani che si è prostituita.

I rapporti giuridici interni al mondo ebraico sino al 70 E.V. erano legati appunto alla tradizione orale perché all'epoca era severamente proibita la scrittura⁸⁹.

⁸⁶ V. A.M. RABELLO, *Introduzione al diritto ebraico, Fonti, Matrimonio e Divorzio, Bioetica*, op. cit. p. 3 e ss.

⁸⁷ Il matrimonio-compera era normale anche nel mondo omerico.

⁸⁸ Codice di Hammurabi, leggi ittite ed assire.

⁸⁹ Successivamente si ricorda in particolare sotto Adriano la compilazione dalla *Mishnat Rabbi Akiv* e poi della *Mishnà*, divisa in 6 ordini e 60 trattati, che la fonte classica del diritto ebreo e si potrebbe definire il Digesto degli Ebrei, perché allo stesso modo del Digesto che raccoglie e dispone sotto diversi titoli le decisioni di 39 antichi giureconsulti relative al diritto romano, così parimenti la *Mishnà* è una

Sin dal II secolo BCE i Romani si resero conto di quanto fossero importanti per gli Ebrei le leggi religiose e quindi consentirono loro di vivere in conformità.

Sino al 70 E.V. probabilmente i gli Ebrei mantennero la giurisdizione civile esclusiva, mentre quella penale rimase in mano a Roma.

Dopo il 70 Roma riconobbe il valore del diritto locale⁹⁰, ma la giurisdizione divenne concorrente, nel senso che si riconosceva anche ai tribunali romani di giudicare secondo il diritto ebraico.

Il rapporto tra diritto ebraico e diritto dello Stato nel campo dei diritti privati, almeno per quanto riguarda la validità degli atti giuridici, prevedeva che tutti gli atti che venissero redatti nei tribunali dei gentili⁹¹ fossero validi tranne gli atti di divorzio e di affrancazione degli schiavi, a meno che questi ultimi due non fossero rogati da pubblici ufficiali ed allora mantenevano la loro validità.

collezione ordinata e metodica delle decisioni di antichi rabbini (anche quelle di minoranza) relative alla giurisprudenza civile e canonica che s'introdusse presso gli Ebrei dopo il loro ritorno da Babilonia.

Degna di rilevanza è anche la *Baraità* che contiene tredici regole di interpretazione della Torà e quindi consente di estrapolarne le regole giuridiche.

In seguito venne sentita la necessità di discutere i contenuti della *Mishnà* e di enucleare formalmente la norma da seguire anche per i nuovi casi che si erano presentati.

Da tale riflessione nacque prima il *Talmud* Babilonese (in lingua aramaica) o *Ghemmara* (che significa studio) e poi il *Talmud* Palestinese (in lingua siro-orientale) che dal V secolo continuò ad alimentarsi sino al XII secolo; sopra di questi testi si fondano anche il moderno giudaismo.

Le discussioni che si ritrovano nel *Talmud* partono dalla *Mishnà* e cercano di fondare un precetto giuridico.

All'interno del *Talmud* vi è materiale vario: decisioni, tradizioni dei rabbini, ma anche miti e racconti che servono ad illustrare il testo e che potrebbero paragonarsi alle storie dei miracoli dei Santi.

⁹⁰ A seconda dei vari paesi.

⁹¹ Ossia delle genti non giudaiche (e quindi pagane) partecipi dei costumi e della cultura greca nel mondo romano

Se i Romani erano chiamati ad applicare il diritto ebraico e quindi ad esempio ad eseguire un “divorzio per costrizione”⁹² stabilito da un tribunale ebreo, ciò veniva riconosciuto dall’autorità rabbinica se alle parti veniva concesso il diritto di seguire le usanze ebraiche⁹³.

Dopo il 135⁹⁴ E.V. Roma non riconobbe più alcuna autonomia: agli Ebrei però era conferita la possibilità di adire, di comune accordo, un tribunale rabbinico, la cui decisione era riconosciuta da Roma come quella scaturente da un arbitrato.

L’arbitrato permise al diritto ebraico di sopravvivere, ma Diocleziano impose con un rescritto⁹⁵ che il tribunale rabbinico fosse istituito dal Patriarca riconosciuto da Roma.

Le cose cambiarono radicalmente con una costituzione di Arcadio e Onorio del 398: *“Gli ebrei che vivono sotto il diritto comune di Roma, devono nei casi che non appartengono alla loro superstizione, nelle questioni di competenza, di legge, di diritto, andare in tribunale secondo il solenne costume ed agire e difendersi dalle azioni accordate dalle leggi romane. Ma se vogliono sottoporre la loro lite civile soltanto ad arbitri Ebrei, non è loro proibito di scegliere tale tribunale, e i giudici dovranno concedere l’esecuzione della loro decisione come se fosse emanata da un arbitro assegnato a sensi di legge”*⁹⁶.

Quindi la giurisdizione penale rimase in capo al potere romano; ad essa si aggiunse quella civile sebbene le parti potessero scegliere di comune accordo un tribunale rabbinico (entrambe le parti però dovevano essere ebrei) che emetteva un lodo arbitrale avente eccezionalmente la stessa efficacia della sentenza⁹⁷; il diritto strettamente religioso rimaneva invece in capo al tribunale rabbinico.

⁹² Il marito è costretto a dare il libello di ripudio quando la moglie vuole divorziare. V. *amplius* A.M. RABELLO, *Introduzione al diritto ebraico, Fonti, Matrimonio e Divorzio, Bioetica*, op. cit., p. 150.

⁹³ V. A.M. RABELLO, *Introduzione al diritto ebraico, Fonti, Matrimonio e Divorzio, Bioetica*, op. cit., p. 35.

⁹⁴ Rivolta di Bar Kochba.

⁹⁵ C. 1. 3. 13. 3.

⁹⁶ Data a Costantinopoli il 3 febbraio del 398. C. L. 9 1. 9. 8. Imperatori Arcadio e Onorio a Eutichiano, Prefetto del Pretorio.

⁹⁷ E ciò per parificare gli Ebrei ai Romani che potevano sempre andare in arbitrato.

Con Giustiniano poi nel 429 venne abolita anche la giurisdizione ebraica in materia religiosa: il diritto ebraico sopravvive quindi come diritto arbitrale⁹⁸.

In sostanza per le cause miste competente era solo il giudice ordinario da identificarsi col governatore della provincia, nella sua funzione giurisdizionale.

I Romani erano convinti che il diritto non esistesse se non in virtù dell'opera di una determinata società (*ubi societas ibi ius*); e conseguentemente pensavano che il diritto proteggesse solo i cittadini di quella società o coloro che la società riconosceva in qualche modo degni di protezione.

Quindi un popolo straniero, anche se non in guerra, era considerato non soggetto alla legge e potenziale oggetto di mira espansionistica nei beni e nelle persone.

Tali principi erano riconosciuti da Roma anche a favore degli altri popoli e quindi perché si instaurasse una relazione giuridica era necessario un trattato che sancisse i reciproci diritti ed obblighi⁹⁹.

I rapporti tra i Giudei ed il governo romano erano regolati sulla scorta di condotte o capitolazioni: si trattava di patti temporanei in base ai quali si fissavano i diritti e gli ulteriori doveri¹⁰⁰ degli Israeliti; allo spirare del termine gli Ebrei presentavano dei memoriali suddivisi in capitoli che riassumevano la sostanza ed il divenire delle relazioni; tali capitoli potevano essere rinnovati parzialmente od interamente ovvero modificati ed arbitrio del governo.

Per capire che cosa contenesse in concreto una condotta e come venisse considerata dai reggitori di un dato territorio, trascriviamo qui il testo di un prammatica relativa al regno di Napoli del 3 febbraio 1740¹⁰¹ di Carlo I Borbone infante di Spagna¹⁰²; il

⁹⁸ "Se mai vi sia qualche contesa tra Cristiani e Giudei, venga definita non dai seniori dei giudei, ma dai Giudici ordinari"(C. 1.9.15) V. A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. pp. 65-70, 754 e 777.

⁹⁹ F. WALTER, *Storia del diritto di Roma sino a Giustiniano*, vol. 1 parte prima, Cugini Pomba e Comp. Editori, Torino, 1851, p. 89-90.

¹⁰⁰ Derivante dallo *jus singolare* che alla loro categoria non assegnava privilegi, ma svantaggi.

¹⁰¹ A. DE SARIIS, *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, op. cit., p. 9 e ss.

documento che in modo non usuale attesta le buone intenzioni del Sovrano nei rapporti con la Nazione ebraica, è importante per comprendere come dopo tanti secoli si continuasse a concedere ai Giudei stanziamenti temporanei. “15. *Per le felici esperienze fatte da altri Cristiani e Cattolici Principi negli Stati loro, si è potuto da ognuno chiaramente discernere, che la Nazione Ebraica, la quale unicamente, e totalmente è intesa al Commercio, sia un istromento assai proprio per far apprendere a’ Popoli, malamente istruiti, le veraci arti, colle quali si dà moto alla Navigazione, e si estende da una Regione all’altra, quantunque rimota. Per tal cagione, seguendo l’esempio, e le vestigia d’altri saggi e pii Principi, Cattolici, abbiamo determinato introdurre ed ammettere la Nazione Ebraica ne’ nostri Regni e Stati.*

Quindi per ampliare il Commercio ne’ nostri Dominj, permettiamo agli Ebrei commoranti¹⁰³ così nel Ponente, come nel Levante, o in qualsivoglia altro Paese, in virtù delle nostre lettere patenti, di potersi stabilire quando vorranno, o a fissare il domicilio, o a trafficare ne’ nostri Regni per anni cinquanta, accordando loro grazie, privilegi, franchigie, immunità, esenzioni, e prerogative, con poter esercitare la lor Legge, e dare a’ medesimi un Giudice delegato; proibendo però a tutti essi l’esercizio delle usure manifeste, e palliate¹⁰⁴, o in qualsivoglia modo coperte, e denominate.

Concediamo loro il godimento, riguardo al traffico, de’ stessi privilegi, franchigie, ed immunità che godono gli stessi cittadini, e son goduti dalle Nazioni straniere più favorite negli Stati nostri.

Che tutt’i lor arnesi, masserizie di casa, ed ogn’altra roba, che servirà per loro uso, e delle loro famiglie, sieno franche da ogni pagamento di gabella, di dogana e di passo.

Se mai alcuno Ebreo si mescolasse con Cristiano, o Cristiana, Turco, o Turca, Moro, o Mora, sieno privatamente processati innanzi al loro Delegato, e da lui gastigati secondo la qualità del delitto.

Se alcuno Ebreo fosse a torto querelato, o accusato, sia tenuto il calunniatore a soddisfare ogni spesa, e danno, che l’innocente querelato avesse patito.

¹⁰² Non meno pr. 6. D. t. Cfr. A. DE SARIIS, *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, op. cit., p. 9 e ss.

¹⁰³ Dimoranti.

¹⁰⁴ Mascherate

Se alcuni di essi fallisse, le mercanzie de' loro corrispondenti non si debbano sequestrare per detta causa, purché si provi l'identità delle medesime.

Le doti delle loro mogli, se a lor non piace che ne' nostri Regni godano que' stessi privilegj, che son godute dalle doti delle donne Nazionali, debbono goderli siccome gli godono negli Stati da donde hanno trasferito il domicilio ne' nostri Dominj.

Tutti coloro, i quali ottengono sequestro sopra le mercanzie degli Ebrei debbano nel termine di un mese giustificare la leggitima cagione del sequestro col metter in chiaro il credito loro, altrimenti, trascorso detto tempo, rimangano ipso jure nulli.

Qualsivoglia sicurtà, o pleggeria¹⁰⁵, che dovessero essi dare, debba essere ricevuta dal Corpo de' Massari¹⁰⁶ di qualunque Città, o luogo esistente ne' Nostri Regni.

Concediamo a' suddetti facoltà di tener libri d'ogni sorta e stampati o a penna in qualunque lingua, purché siano riveduti da' loro Delegati.

Vogliamo che i Medici, o Cerusici¹⁰⁷ Ebrei, possano medicare qualsiasi persona, con condizione, che debbano prestar giuramento a' Delegati della Nazione; e nel caso che veggano un infermo Cristiano in pericolo di morte, debbano avvertirlo, acciò provegga a' bisogni della coscienza.

Permettiamo ch'essi possano dottorarsi nelle facoltà mediche, ma che la funzione si faccia a porte chiuse, e senza pompa, e fare quel giuramento, chiamato comunemente d'Ippocrate.

In oltre sia ad essi permesso aprire le loro Scuole, a guisa d'Orti, o di Giardini circondati da muri, e senz'alcuna esteriore magnifica pompa.

Che possano testare e lasciare i loro beni a chi ad essi piacerà, e morendo senza fare testamento, e senza leggitimo erede, vogliamo che le loro facoltà appartengano alla scuola¹⁰⁸, e che i Massari abbiano autorità di disporne secondo le leggi, e costumi.

I contratti che faranno ne' nostri Stati non s'intendano conclusi, se prima non saranno sottoscritti in un foglio del Compratore, e Venditore, ed autenticati da un Notaio, o da Testimonj; salvi però i contratti ordinarj, e

¹⁰⁵ Garanzia.

¹⁰⁶ Amministratori.

¹⁰⁷ Chirurghi.

¹⁰⁸ Si tratta probabilmente della scuola del ghetto.

minuti, che si faranno nelle Fiere, ne' Fondachi, nelle Piazze, e nelle Case, i quali senza tali formalità avranno vigore.

A libri mercantili degli Ebrei, segnati, e tenuti secondo l'ordine, e l'uso degli altri Mercatanti, si dia quella piena fede, che si dà a' libri di altri Mercatanti.

Che i giorni del Sabato, ed altri giorni festivi ebraici sieno in riguardo degli Ebrei feriat; a condizione però, che nel principio di ogni anno, debbano i Massai Ebrei formare il calendario in lingua italiana, che si dovrà affiggere nelle Dogane, e negli altri luoghi opportuni¹⁰⁹.

Che i Massari delle Scuole ebreë abbiano autorità di decidere colla imposizione di pena, secondo il rito, e modo ebraico, in tutte le differenze, e liti civili, e criminali fra un Ebreo, e l'altro; ma che dette pene non oltrepassino oltra del termine dell'esilio, e relegazione. Niuno ardisca di togliere agli Ebrei alcuno della loro famiglia maschio, o femmina sotto titolo, che voglia farsi Cristiano, se non passano l'età di anni tredici; ma se alcuno Ebreo vorrà abbracciare la Sagrosanta Religione Cattolica, non potrà esigere la leggitima da' loro genitori ancora vivi, nondimeno non potranno privarcelo. Concediamo agli Ebrei di tenere della servitù de' loro Schiavi, purché non sieno Cristiani; e se alcun Turco, o Moro, o Schiavo di essi, si faccia Cristiano, debba porsi in libertà, quando a' loro padroni sarà pagato il leggitimo prezzo. Proibiamo ai macellai di alterare i prezzi soliti fra' Cristiani; e concediamo agli Ebrei, che possano aprire, e tenere un macello per uso proprio.

¹⁰⁹ Ancora oggi le Feste ebraiche si pubblicano sulla Gazzetta Ufficiale. Il calendario delle festività ebraiche è pubblicato anche sul sito del Ministero dell'Interno. Le festività ebraiche relative all'anno 2014 sono state le seguenti:

Tutti i sabati

Lunedì 14 aprile - Vigilia Pesach (Pasqua)

Martedì 15 e Mercoledì 16 aprile - Pesach (Pasqua)

Lunedì 21 e Martedì 22 aprile - Pesach (Pasqua)

Mercoledì 4 e Giovedì 5 giugno - Shavuoth (Pentecoste)

Martedì 5 agosto - Di giugno del 9 di Av

Giovedì 25 e Venerdì 26 settembre - Rosh Hashanà (Capodanno)

Venerdì 3 ottobre - Vig. Kippur (Vigilia di espiazione)

Sabato 4 ottobre - Kippur (Digiuno di espiazione)

Giovedì 9 e Venerdì 10 ottobre - Sukkot (Festa delle Capanne)

Mercoledì 15 e Giovedì 16 ottobre - Sukkot (Festa delle Capanne)

Venerdì 17 ottobre - Simchat Torà (Festa della legge)

Si possano dagli Ebrei fare tutte le arti, ed esercitare mercanzie d'ogni sorta; non possano però andare in giro per la Città, gridando, per comprare le robe vecchie: ma sarà ad essi lecito comprarle e venderle nelle altrui case private, e nelle proprie, e botteghe, e non sieno obbligati a portare alcun segno differente dagli altri: che possano comprare beni stabili, eccettuati i Feudi, o altre specie di diritti autorevoli, e giurisdizionali su de' Cristiani. Concediamo licenza agli Ebrei così trafficanti, come domicilianti, di portare tutte le armi lecite, colla dovuta licenza di coloro, a quali spetta.

In occasione de' litigi pagheranno que' diritti, conforme si pagano dagli altri nostri Sudditi.

Comandiamo a' Capitani, e Soldati di campagna, che debbano eseguire così gli ordini de' Delegati degli Ebrei, come de' Massari, quando si tratta di affari da Ebreo ad Ebreo.

Che possano comprare ove terranno il loro domicilio, uno, o più Campi di terra per seppellire i loro morti, chiusi però da muri.

Soddisfacendo a tutte le Dogane, e Dazj, le loro mercanzie, e le loro persone, sieno franche, sicure.

Non siano tenuti, o aggravati da veruno alloggiamento di Soldati.

Niuno ardisca di dare agli Ebrei alcun fastidio, o molestia sotto pena rigorose.

Nelle loro occorrenze possano dotarsi di Balie Cristiane per nutrire i loro figlioli, purché queste non abitino nelle case degli Ebrei, e nel caso di necessità si ottenga la licenza degli Ordinarij dei luoghi.

Possano gli Ebrei tenere servitori Cristiani, con condizione che se sono maschi, debbono avere l'età d'anni 25 in su¹¹⁰, e le femmine 35 in su, purché non abitino in casa di essi, senza licenza dell'Ordinario.

Concediamo agli Ebrei nelle Dogane l'uso dei magazzini senza pagare pigione alcuna; e non essendo sufficienti per tutte le loro mercanzie, possano prendere fuori altri in affitto, a proprie spese; ed in quelli sotto le chiavi de' Doganieri godere i privilegi de' Porti, e Scale franche, come se fossero rinchiuse nelle Dogane stesse.

Finalmente permettiamo che le loro famiglie debbano comporre il loro consiglio, da esse eleggere il Corpo dei Massari.

¹¹⁰ All'epoca le aspettative di vita non superavano di molto questa soglia.

A conferma di quanto fosse arbitrario il potere dei Governi diciamo che questa concessione del sovrano fu revocata dopo solo sette anni il 30 luglio del 1747¹¹¹.

“16. La dispregievole condotta degli Ebrei è stata sempre l’origine della instabilità della lor fortuna, è il motivo della varietà delle leggi de’ Sovrani ora a favore, ora a danno di una Nazione, che troppo pertinace sulle sue superstizioni non può lungamente vivere senza pregiudizio della istessa umana Società. Gli esempi domestici delle storie di questi Dominj ci mettono in vista ora i reclami di questi Sudditi per l’espulsione degli Ebrei, ora le loro suppliche per la permanenza de’ medesimi.

Un prudente consiglio richiedendo adunque di proporzionare le provvidenze alle vicende, e alle circostanze delle cose, e de’ tempi, perciò sotto il 18 del passato Settembre, in considerazione de’ notorj inconvenienti della perniciosa dimora degli Ebrei al commercio, al buon ordine, alla nostra SS Religione, alla quiete, e all’edificazione dei Cittadini, rivocammo, ed annullammo tutte le grazie, per privilegi, le immunità, le franchigie, ed ogni altra esenzione, accordati alla Nazione Ebreica, e contenuti nel precedente nostro Real Editto de’ 3 Febbraio 1740; ordinando a tutti e singoli Ebrei di qualunque sesso, età, e condizione, di dovere fra lo spazio di nove mesi uscire da’ nostri regni; ed a tutt’i nostri Sudditi di non insultargli, offendergli, o inferir loro ingiuria, o molestia sotto rigorose pene. Ed essendo già decorso l’accennato tempo da Noi prescritto, affinché resti in tutto puntualmente eseguito il nostro Real Ordinamento del 18 Settembre dell’anno prossimo passato, e sia ugualmente manifesto a tutti i nostri Sudditi, vogliamo, e comandiamo, che esso sia esattamente adempiuto, e che si pubblichi nell’uno e nell’altro di questi nostri Regni”.

Aggiungo che l’accusa decisiva a determinare la cacciata degli Ebrei fu il fatto che la regina, Maria Amalia non riusciva ad aver figli né sani né maschi; il 24 novembre 1745 nacque la quinta figlia femmina.

Ricordo per completezza che gli Ebrei erano stati già cacciati dal Regno di Napoli il 29 aprile del 1702 sotto il regno di Filippo V.

¹¹¹ Bisogna però dire che Carlo D’Aragona fu deposto agli inizi di giugno del 1746, in base a una decisione presa circa un anno prima: fu sostituito dal modestissimo Giovanni Fogliani d’Aragona, sostenuto dal partito della regina, e amico dell’arcivescovo di Napoli, Giuseppe Spinelli.

“13 Essendosi considerato da Noi, che non conviene trattenersi più tempo in questa Città e Regno alcuni negozianti Ebrei, che son venuti, benché con licenza, per alcuni negozj; a causa che tal sorta di gente ha procurata sempre d'imbrattare questo regno per l'odio che ave della Religione della nostra Santa Sede; ci è paruto fare il presente bando, col quale ordiniamo a detti Ebrei, che sotto pena della confiscazione di tutt'i loro beni, ed averi, ed anche di carcerazione a nostro arbitrio riservata, debbano uscire dal Regno dentro il termine di giorni 15”.

Stessa sorte accadde loro il 13 marzo 1708 sotto il Regno di Carlo VI¹¹².

Ma la condotta non bastava però perché gli Ebrei non fossero considerati una comunità estranea al territorio (Universalità israelitica) e soggetta però ai principi di diritto pubblico e di ordine generale.

Un esempio di osservanza del diritto comune riguarda il fatto che in Puglia ed in Calabria gli Ebrei furono obbligati a partecipare alle curie. I doveri curiali erano onerosi, e nel tardo impero ogni sforzo fu fatto per mantenere gli uomini all'interno della curia o del consiglio comunale delle varie città¹¹³.

L'Universalità israelitica ebbe origine in verità prima ancora della caduta di Gerusalemme sotto Tito.

Troviamo che ai tempi in Alessandria di Egitto i numerosi Ebrei formavano una potente e regolare Comunione colla loro rappresentanza. A Cirene in Africa il capo della Comunione si chiamava Arconte.

Fu da principio forse unicamente religiosa; poi le si aggregò la giurisdizione civile; quindi ridivenne puramente religiosa.

In Occidente, sino alla fine del quinto secolo e V.¹¹⁴, in Oriente, fino all'undicesimo, si manterrà una specie di gerarchia sotto l'autorità dei rispettivi Patriarchi e Esilarchi.

¹¹² Cfr. A. DE SARIIS, Codice delle leggi del Regno di Napoli, op. cit., p. 7 e 8.

¹¹³ Ce lo ricorda il Codex L. 9.1.9.5. Imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio a Hypatio, Prefetto del Pretorio. *“L'ordine su cui si basano gli ebrei, con il quale è stata concessa la libertà dagli oneri curiali, è annullato”.* Data in Milano 18 aprile del 383.

¹¹⁴ Quando venne abrogato il Patriarcato.

Poi, sciolto ogni legame, ogni Comunione formerà un corpo morale indipendente.

Oltre ai bisogni del culto l'Universalità manterrà un ordine legale indispensabile soprattutto nelle tristissime condizioni del Medio Evo. Tanto che nel secolo XII E.V. a Colonia il Principe pretenderà con scarso successo di dare la conferma alla nomina dei Ministri ufficianti.

Sempre in Germania, nel secolo XV un imperatore vorrà ancora dare a un famoso Rabbino autorità generale su tutti i Rabbini di Germania. La resistenza delle Comunioni sventerà il progetto.

In alcune cronache tedesche il Preside delle Comunioni di Mains, Worms, Spira, sarà chiamato addirittura Vescovo.

In molti luoghi il governo tedesco si riserverà l'appello anche nella civile giurisdizione.

In Polonia quattro Comunioni organizzeranno un sinodo civile e religioso, con annuali raduni; e per lungo tempo avranno grande influenza sugli ebrei di quei luoghi, e si scioglieranno solo alla caduta del regno di Polonia nel 1795¹¹⁵.

¹¹⁵ Cfr. G. LEVI, Op. cit., p. 273.

1c) Le interdizioni

In questo contesto nel diritto romano si consolidarono tristemente alcune interdizioni in capo agli Israeliti che rimasero purtroppo invariate nei secoli a venire.

Ai Giudei venne interdetta la dimora nei luoghi dove risiedevano i cittadini romani: in osservanza di tale divieto si provvide a relegarli in quartieri separati e a dotarli di propri magistrati¹¹⁶.

Per impedire qualsiasi tipo di relazione con i cittadini romani si costrinsero anche a portare segni distintivi che li facessero riconoscere¹¹⁷: a Roma gli uomini dovevano indossare un cappello azzurro e le donne un indumento che fosse del medesimo colore.

Possiamo aggiungere che dopo la diaspora¹¹⁸ gli Israeliti furono obbligati a occuparsi esclusivamente di commercio¹¹⁹.

In conseguenza del fatto che Ebrei potevano fare solo commercio Gregorio Magno, diversi secoli dopo, si trovò ancora ad affrontare un problema spinoso che riguardava il traffico di schiavi che gli Ebrei effettuavano in Africa; ma non poté risolverlo alla radice vietando in assoluto la schiavitù; adottò invece una soluzione di compromesso, ossia vietando che schiavi cristiani rimanessero in possesso di Ebrei. E la ragione era semplice¹²⁰: gli Ebrei catturavano schiavi in Gallia per conto dei re franchi i quali li rivendevano in Italia che era a corto

¹¹⁶ Si pensi che la magistratura dei Consiglieri della Comunione reggerà in Germania sino al 1863. G. LEVI, op. cit., p. 271.

¹¹⁷ C. CATTANEO, *Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti*, op. cit., p. 91.

¹¹⁸ A partire dal 135 E.V. a causa della persecuzione cominciata sotto l'imperatore Adriano (dopo che Tito nel 70 e.V. aveva distrutto il tempio di Gerusalemme) che vietò agli Ebrei di abitare Gerusalemme di cui cambiò pure il nome in *Aelia Capitolina*. Cfr. A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. p. 372 e ss.

¹¹⁹ Il traffico indotto poteva essere anche d'infimo livello. Con Luigi IX (1214-1270) si arriverà a stabilirne l'occupazione solo del commercio degli stracci. L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 47. Tale attività nei secoli successivi divenne fiorente anche a Benevento. Alla stessa professione li limitava una severissima bolla di Paolo IV del 1542. L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 90.

¹²⁰ A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 57.

di manodopera; vietare dunque in senso assoluto il commercio di schiavi in Africa avrebbe danneggiato gravemente il commercio dei regnanti.

Originariamente i Giudei erano invece dediti alla vita dei campi ed i precetti mosaici tendevano ad evitare che si mischiassero agli altri popoli, proprio per impedire che mutassero la loro natura agreste in quella mercantile.

Anche se è indubitabile che a partire da Salomone i commerci ebbero una certa espansione.

Ancora nell'età merovingia in Francia, i Giudei si occupavano di commercio ma vivevano anche in campagna. Gli Ebrei coltivarono la terra anche in Spagna, Africa e Siria¹²¹.

Per effetto dell'imposta attività commerciale si ritenne inutile consentire ai figli d'Israele di coltivare gli studi. Per diversi secoli gli Ebrei non poterono pertanto applicarsi allo studio della filosofia, della matematica e delle scienze.

Lo studio speculativo fu possibile solo in Spagna tanto che si attribuisce ad un ebreo, Mosè Maimonide, l'introduzione della metafisica speculativa che gli Ebrei europei non riuscirono nemmeno leggere se non in lingua ebraica.

S'impedì ai Giudei ancora di possedere beni immobili (beni stabili): a Roma la contrattazione dei beni immobili era inizialmente legata alla celebrazione di solennità religiose che erano interdette agli stranieri.

La mancipazione era una vendita immaginaria propria dei soli cittadini romani che si faceva con cinque testimoni cittadini romani puberi ed un libripende; questi cinque cittadini ricordavano le classi del popolo davanti a cui inizialmente si procedeva alle stipulazioni *calatis comitiis*.

I non cittadini o professanti un diverso culto potevano pertanto appropriarsi a Roma soltanto delle *res nec mancipi*: si trattava dei beni di minore rilevanza economica e sociale che passavano di mano in mano con la semplice *traditio*¹²².

¹²¹ A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. p. 60 e ss.

¹²² V. Codex Lib. I tit. X.

In Atene invece ai non cittadini comunque di stirpe greca poteva essere eccezionalmente garantito il diritto di commercio o di pascolo per cui veniva pagata apposita tassa che però non era commisurata all'attività, ma anche il diritto, sempre eccezionale, di possedere immobili (così anche ai meteci iscritti nella lista del demo). Talvolta veniva concesso anche il privilegio dall'esclusione della rappresaglia (un meccanismo simile si verificherà per gli Ebrei in alcune città d'Italia con il cosiddetto salvacondotto)¹²³.

Inoltre la mentalità degli antichi imponeva che l'attribuzione di una proprietà fondiaria costituisse il riconoscimento di una dignità: e per molti secoli gli Ebrei, nei più differenti luoghi, non ne verranno considerati meritevoli, anche grazie ad una presunzione di infamità e malvagità che la stesse bolle pontificali contribuiranno ad alimentare. Ci furono peraltro diversi pontefici che si mostrarono assai benevoli con gli Ebrei. Citiamo qui Pio IV, ma soprattutto Sisto V.

Quest'ultimo in particolare stabilì nel 1586 una disciplina illuminata: gli Ebrei ebbero libertà di movimento nei domini pontifici, poterono svolgere qualsiasi arte e commercio (eccettuati soltanto le negoziazioni di vino, frumento e animali), intrattenere rapporti di amicizia e di lavoro con i Cristiani, coltivare al meglio i loro riti, prendere in locazione le loro dimore a prezzi calmierati, studiare i loro libri che non fossero in contrasto con la dottrina cattolica, esercitare la medicina nei confronti dei Cristiani, acquistare la terra per le tumulazioni¹²⁴.

Una disciplina simile, l'abbiamo rilevato, riguardò anche il Regno di Napoli seppure per breve tempo.

Si deve segnalare inoltre che diversi Pontefici cercarono di salvare la vita agli Ebrei perché si potesse compiere la profezia di Isaia¹²⁵ secondo cui alla fine dei giorni essi si sarebbero convertiti al Cristianesimo¹²⁶.

Fu soprattutto in conseguenza dell'interdizione alla proprietà della terra che gli Ebrei ricorsero all'arte feneratizia e da tale attività derivò

¹²³ A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, op. cit. p. 87-89.

¹²⁴ G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, op. cit., p. 18-19.

¹²⁵ Richiamata da Paolo nella lettera ai Romani, 9,27 e pure in Matteo, 17.

¹²⁶ MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, op. cit., p. 8.

che fossero considerati malvagi ed usurai¹²⁷: il che ha fatto riflettere a lungo storici ed economisti; la conclusione è stata che se questo divieto di proprietà dei beni stabili non fosse stato imposto, probabilmente la stessa storia del mondo occidentale sarebbe radicalmente mutata, almeno in termini di distribuzione della ricchezza.

La liberalizzazione della possidenza avrebbe potuto calmierare l'economia; l'interdizione fu pertanto anche un grave errore di valutazione economica: a metà dell'Ottocento si stimava, infatti, che il capitale fondiario rendesse al massimo l'interesse del 4%, e che quello mercantile producesse un interesse doppio. Nel giro di cento anni partendo dal medesimo capitale una famiglia di mercanti avrebbe quindi potuto divenire 440 volte più ricca di una famiglia fondiaria. Ma tornando indietro di qualche secolo il rapporto poteva arrivare anche a 1378 volte¹²⁸.

Gli Israeliti furono ancora costretti a non ambire a cariche civili o dignità: Ulpiano riferisce che Antonino e Severo avessero concesso loro onori e dignità; tuttavia tale liberale elargizione, sempre che ci sia stata effettivamente¹²⁹, s'interruppe certamente con Giustiniano che proibì agli Israeliti l'accesso alle magistrature, ad ogni amministrazione¹³⁰ e ad ogni dignità¹³¹: nel contempo però essi

¹²⁷ Nel 1807 si riunì a Parigi un Gran Sinedrio (per volontà francese: il 30 maggio 1806 era stato annesso il Piemonte) che chiese agli Ebrei (decreto del 4 febbraio del Gran Sinedrio) di rinunciare a tali pratiche, ma nel contempo la Francia aveva concesso la possibilità di acquistare beni stabili. C. CATTANEO, *Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti*, op. cit., p. 10; V. L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 130.

¹²⁸ C. CATTANEO, *Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti*, op. cit., p. 44-45.

¹²⁹ C. 1. 9. 1. 9. 1. Imperatore Antonino a Claudio Tryponio.

"Nessuna petizione può essere avanzata per recuperare ciò che Cornelia Salvia lasciò per testamento agli Ebrei dell'università degli Antiochiani". C'è però chi ritiene che detta prescrizione di Caracalla accolta nel Codex riguardasse solo il caso singolo e non fosse un precetto avente carattere generale. Cfr. A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. p. 689.

¹³⁰ Cioè all'esercizio dei pubblici affari. *"Con questa legge da valere per ogni tempo, ordiniamo, che a nessuno dei Giudei cui sono interdette tutte le amministrazioni e dignità*

furono assoggettati a tutti gli obblighi possibili, come ad esempio quello del decurionato¹³², senza però che potessero fruire di quel minimo d'onore connesso alla carica¹³³.

In Piemonte, ancora nel 1582, il Duca Carlo Emanuele concesse loro solo di avere uno stemma gentilizio e di possedere armi. Gli Ebrei non potevano essere dichiarati nobili né cavalieri, né ricevere onorificenze.

In Lombardia invece potevano diventare nobili e cavalieri perché qui gli ordini cavallereschi erano istituti politici e non religiosi¹³⁴.

non concediamo di esercitare nemmeno l'ufficio di difensore di un comune, né averne l'onore di padre;..." C. 1. 9. 18 (19).

¹³¹ "... I Giudei ed i Samariti hanno divieto di avere magistratura e dignità, o amministrare giustizia, o di essere nominati difensori o padri delle città, affinché non abbiano facoltà di vessare o giudicare i cristiani e i vescovi. Del pari è loro vietato il militare eccetto, che se sieno nel novero dei coortalini". C. 1. 5. 12.

¹³² Ossia dell'amministrazione comunale. C. 1.9.5.

¹³³ Non avrà differente tenore l'art. 13 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 (in Gazz. Uff., 29 novembre, n. 264). - Provvedimenti per la difesa della razza Italiana stabilirà che "Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:

- a) le amministrazioni civili e militari dello Stato;
- b) il partito nazionale fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;
- c) le amministrazioni delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti, istituti ed aziende, comprese quelle di trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro consorzi;
- d) le amministrazioni delle aziende municipalizzate;
- e) le amministrazioni degli enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle opere nazionali, delle associazioni sindacali ed enti collaterali e, in genere, di tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;
- f) le amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;
- g) le amministrazioni delle banche di interesse nazionale;
- h) le amministrazioni delle imprese private di assicurazione".

¹³⁴ V. L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 74 e ss.

Il divieto giustiniano di ambire a carica e dignità ebbe risvolti pratici anche in campi insospettabili: in Piemonte esisteva ad esempio l'Avvocato dei poveri che tutelava gratuitamente chi godesse del gratuito patrocinio; ebbene anche in forza del divieto giustiniano di non ambire a cariche dignità si ritenne di negare agli Ebrei che pur possedessero apposita dichiarazione di povertà rilasciata dall'Università ebraica, il gratuito patrocinio nelle cause giudiziarie¹³⁵.

Si impose poi fortemente una volontà politica di controllo delle nascite, intendimento che potremmo definire di durata ultra millenaria.

Basti pensare che dal XII al XVI secolo fu proibito, nella speranza appunto di limitare le nascite, alle donne cristiane di allattare o fare da levatrici per neonati ebrei.

Molte donne ebreë dunque per evitare la morte ai propri figli dovettero dunque cederli a famiglie cristiane interrompendo per sempre i contatti con il loro bene¹³⁶.

Ancora nel 1347 fu arso sul fuoco un tal Giovanni Alard che aveva come colpa quella di avere avuto più figli da una donna giudea¹³⁷.

In Francia nel 1767 si ritenne di disporre l'assurdo principio per cui i figli illegittimi di genitori ebrei dovessero essere educati secondo la religione cattolica, anche nel caso di susseguente e legittimante matrimonio; e ciò perché i figli illegittimi si consideravano appartenenti al sovrano¹³⁸. E chi avesse deciso di riprendere la fede giudaica dopo il battesimo veniva processato e punito per eresia¹³⁹.

¹³⁵ Secondo le conclusioni dell'Ufficio dell'avv. Dei poveri del 12 giugno 1729 confermate con un decreto senatorio. Cfr. L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., pp. 161 e ss.

¹³⁶ C. CATTANEO, *Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti*, op. cit., p. 114.

¹³⁷ CATTANEO, *Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti*, op. cit., p. 97.

¹³⁸ Così come gli Iloti in Sparta appartenevano allo Stato e solo da esso potevano essere liberati.

¹³⁹ Questa era la pena per chi abiurava la fede cattolica dal 1298.

che comportava anche la confisca dei beni e pure nei confronti dei defunti¹⁴⁰.

Sino al 1837 in Piemonte si ritenne in virtù di questa legislazione e della sua evoluzione che matrimoni simili meritassero la pena di morte e che i figli nati da quest'unione dovessero considerarsi come incestuosi e quindi non potessero ereditare né ricevere gli alimenti¹⁴¹. In Roma fu dunque naturale conseguenza della volontà di limitare le nascite stabilire che tra Cristiani ed Ebrei non si stringesse alcun vincolo: non solo i matrimoni erano considerati nulli¹⁴², ma costituivano altresì adulterio (388 E.V.) e venne attribuito ad ognuno lo *ius accusandi*¹⁴³.

Il fatto di considerare il matrimonio misto come adulterio comportava l'applicazione della pena di morte, con il diritto appunto concesso ad ognuno di esercitare l'azione penale; il Cristiano non poteva sottrarsi al giudizio convertendosi all'Ebraismo¹⁴⁴.

Al contrario nel caso in cui fosse stato un Ebreo a sposare una Cristiana e a convertirsi al Cristianesimo sarebbe caduta ogni accusa di adulterio¹⁴⁵.

Prima di tale intervento di Valentiniano, Teodosio e Arcadio anche Costantino aveva emanato un editto nel 329 che vietava all'Ebreo di prendere in moglie una donna del gineceo (l'industria tessile imperiale) pagana o cristiana che fosse¹⁴⁶.

¹⁴⁰ C. CATTANEO, *Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti*, op. cit., p. 112.

¹⁴¹ V. J. SESSA, *Tractatus de Judaeis*, Augusta Taurinorum, 1717, p. 112.

¹⁴² Peraltro anche per il diritto ebraico il matrimonio misto era vietato tranne il caso che il coniuge non ebreo si convertisse all'ebraismo. Cfr. A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. p. 606.

¹⁴³ Cfr. C. L. 9. 1. 9. 6. Imperatori Valentiniano, Teodosio e Arcadio a Cynegio, Prefetto del Pretorio. "*Nessun ebreo sposerà una donna Cristiana, nessun uomo cristiano una donna ebrea. E se qualcuno compirà una cosa del genere, l'atto sarà considerato della natura dell'adulterio, e a chiunque sarà data la libertà di accusa*". Data in Tessalonica il 30 aprile del 388.

¹⁴⁴ A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. p. 746.

¹⁴⁵ Ovviamente ciò era condannato dall'Ebraismo.

¹⁴⁶ C. TH. XVI, 8.6.

Fu la Chiesa spagnola che stabilì il divieto di contrarre matrimoni misti già nel Concilio di Elvira (300-306 E.V.), prima ancora che il Cristianesimo fosse riconosciuto come religione permessa.

La fanciulla che sposasse un ebreo non era punita, ma i suoi genitori venivano allontanati dalla comunione per cinque anni.

Il divieto riguardava il solo Cristiano che peraltro non poteva nemmeno avere una concubina pagana od ebrea perché ciò comportava cinque anni di scomunica¹⁴⁷.

La norma del *Codex Theodosianus* che considerava il matrimonio misto illecito alla stregua di un adulterio poi passò nel *Breviarum Alaricianum* e nella *Lex Romana Burgundiorum*.

La Chiesa in quei frangenti comminava la scomunica a tempo indeterminato, se non si cessava il matrimonio, proprio facendosi forza della legge civile¹⁴⁸.

In Spagna la legislazione fu ancora più aspra perché non si puniva il Cristiano, ma la parte ebraica privandola della patria potestà ed imponendo il battesimo cristiano.

Non si consentì¹⁴⁹ poi agli Ebrei nemmeno il matrimonio secondo le loro usanze (393 E.V.)¹⁵⁰: in particolare venne vietato¹⁵¹ il matrimonio tra zio materno e nipote¹⁵² e pure il levirato, ossia il

¹⁴⁷ A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. p. 497 e 569.

¹⁴⁸ A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. p. 568.

¹⁴⁹ Solo agli Ebrei di Tiro Giustiniano (Novella 139) consentì di ottenere la validità di matrimoni rituali e la legittimità dei figli nati a patto che venissero versate al patrimonio privato dell'Imperatore dieci libbre d'oro. A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. p. 813.

¹⁵⁰ Codex L. 9. 1. 9. 7. Imperatori Valentiniano, Teodosio e Arcadio a Infante, Conte d'Oriente

“Nessun ebreo potrà scegliere il costume della propria gente nel contrarre matrimonio, né contrarre matrimoni diversi allo stesso tempo”. Data a Costantinopoli il 27 febbraio 393.

In merito ai gradi di parentela per cui era proibito il matrimonio la legge ebraica era più liberale del diritto romano: di qui probabilmente la proibizione di legge.

¹⁵¹ I divieti sussistevano già ai tempi di Diocleziano.

¹⁵² Consentito dal diritto biblico e talmudico. Già Costanzo e Costante con una costituzione del 342 stabilirono per il caso la pena di morte. A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. p. 750.

dovere del fratello di sposare la moglie di suo fratello, morto senza discendenza¹⁵³.

Tra Cristiani ed Ebrei fu assolutamente proibito coltivare reciproci sentimenti di amicizia o d'altro genere.

Nel Medioevo si arrivò a vietare le discussioni tra Cristiani ed Ebrei¹⁵⁴.

Ancora nel 1347 la regina Giovanna di Napoli vieterà addirittura agli Ebrei di entrare in un pubblico lupanare.

Gli Ebrei più in generale non potevano frequentare meretrici cristiane ed i Cristiani meretrici ebreë: Giulio Claro, un giurista del XVI secolo, ci racconta che un ebreo fu condannato per questo delitto alla pena di dieci anni di galera¹⁵⁵.

Si inibì inoltre ai Cristiani la partecipazione a feste religiose ebreë¹⁵⁶; e almeno all'origine furono integralmente proibiti i rapporti di lavoro o di servizio (famulato).

Con il Codice Theodosiano viene stabilita la liberazione di uno schiavo pagano o cristiano¹⁵⁷, la perdita dello schiavo e la punizione del padrone che lo avesse fatto ebreo¹⁵⁸, ed in seguito con le Novelle la pena di morte e la confisca dei beni per il padrone ebreo che avesse indotto alla conversione lo schiavo o con la persuasione o con la forza¹⁵⁹.

Già nel 335 Costantino stabilì in primo luogo che se un Ebreo avesse acquistato e circonciso uno schiavo cristiano, o di altra setta, il padrone avrebbe perso il diritto di proprietà sullo schiavo e questi avrebbe ottenuto la libertà.

Con il figlio Costanzo si stabilì la confisca dello schiavo comprato dall'Ebreo e la pena di morte per la circoncisione; se poi lo schiavo

¹⁵³ Usanza questa prevista dal Deuteronomio 25. 4-13.

¹⁵⁴ M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. p. 711.

¹⁵⁵ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 49.

¹⁵⁶ Tuttavia il loro culto fu ammesso anche se veniva definito *superstitio* e gli Ebrei venivano considerati una *secta*. B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, Giuffrè, Milano, 1952, p. 337.

¹⁵⁷ C. Th. XVI, 9.1.

¹⁵⁸ C. Th. III. 1. 5.

¹⁵⁹ Nov. Th. III, 4.

acquistato fosse stato cristiano l'Ebreo poteva perdere il possesso di tutti i suoi schiavi.

Con Teodosio I si facilitò il riscatto dello schiavo cristiano, e con Teodosio II e Onorio si permise in un primo momento di mantenere la proprietà e patto che lo schiavo potesse mantenere la fede cristiana.

Ma nel 417 E.V. gli stessi imperatori ritornarono sul tema prevedendo appunto la pena di morte per chi avesse convertito lo schiavo unitamente alla confisca dei beni.

Il primo concilio di Macon nel 581 renderà poi obbligatoria l'accettazione del riscatto da parte dell'Ebreo per 12 solidi.

Gregorio Magno negherà in assoluto il diritto degli Ebrei di possedere schiavi cristiani e di ottenere indennizzo per il riscatto, a meno che la fede dello schiavo non fosse messa in pericolo.

Con il IV Concilio di Orleans nel 538 si stabilì che lo schiavo cristiano potesse essere riscattato al giusto prezzo per il solo fatto di non voler servire un Ebreo e all'uopo che i fedeli dovessero fare una colletta.

Lo schiavo poteva comunque chiedere il diritto d'asilo nelle Chiese ed il padrone non poteva punirlo per essersi ivi rifugiato.

Con Giustiniano si stabilì che il servo dell'Ebreo¹⁶⁰ che fosse divenuto cristiano avrebbe acquistato *ipso facto* la libertà, senza che ci fosse il bisogno di pagare un riscatto¹⁶¹.

L'imperatore fissa inoltre il principio per cui *"I Giudei saranno condannati alla confisca dei beni e con esilio perpetuo se sarà constatato di aver circonciso un uomo della nostra fede, o dato mandato onde essere circonciso"*¹⁶².

In pratica con Giustiniano nessun padrone (ebreo, eretico o pagano) può essere proprietario o possedere o circoncidere schiavi cristiani. L'Ebreo poteva dunque acquistare solo schiavi ebrei o pagani¹⁶³.

¹⁶⁰ Per l'Ebreo può esserci anche la sentenza capitale (C. 1. 10. 1)

¹⁶¹ C. 1. 10. 1. 2. Cfr. A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. p. 578 e ss. e p. 714; cfr. anche sul punto V. A. DE GIORGI, *Elementi di diritto romano considerati nello storico svolgimento*, G. Franz, Monaco, 1854, p. 334.

¹⁶² C. 1. 9. 16.

¹⁶³ A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. p. 788.

Tale divieto ha avuto un influsso dirompente sulla vita dell'Ebreo nel senso che gli ha fatto abbandonare completamente il lavoro della terra¹⁶⁴: all'epoca nessuna azienda, che non fosse di proporzioni modestissime, poteva mantenersi senza usufruire dell'ausilio di manodopera servile.

Nel 426 Teodosiano II e Valentiniano stabilirono che fosse proibito a genitori o avi ebrei o samaritani diseredare e lasciare fuori dal testamento figli o nipoti che avessero abbracciato il Cristianesimo; se ciò fosse avvenuto il testamento sarebbe stato invalidato e l'erede cristiano avrebbe ricevuto la sua porzione *ab intestato*¹⁶⁵.

La legittima spettava al figlio e al nipote anche se si fossero macchiati di gravi crimini e fossero stati dunque punibili¹⁶⁶.

Anche in tema di educazione l'intervento imperale fu pregnante perché si stabilì che *“Essendovi genitori di diversa fede e religione, la sentenza di colui prevalga, che avrà prescelto di condurli alla fede ortodossa: benché sia anche il padre che si oppone: affinché da ciò, non prendendo occasione di adirarsi, li privi degli alimenti necessari o di qualunque altra spesa necessaria”*¹⁶⁷.

Si giunse inoltre ad interdire l'edificazione di nuove sinagoghe (438 e.V.)¹⁶⁸, la distruzione delle sinagoghe samaritane¹⁶⁹ e ad imporre agli avvocati ebrei che volessero esercitare il giuramento di fede cattolica (468 E.V.)¹⁷⁰.

Lo scopo dichiarato era che nessun Ebreo dovesse esercitare influenza, autorità o potere su Cristiani, e specialmente sui vescovi,

¹⁶⁴ A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. p. 785.

¹⁶⁵ Ossia la quarta parte del patrimonio.

¹⁶⁶ C. Th. XVI, 8. 28. Il principio venne ripreso anche nel Codex (C. 1. 5. 13). E ciò probabilmente contribuì ad alimentare la rivolta degli Ebrei contro l'Imperatore.

¹⁶⁷ C. 1. 5. 12.

¹⁶⁸ Era permesso solo di restaurare le sinagoghe pericolanti.

¹⁶⁹ *“Le sinagoghe dei samaritani son distrutte: e se tentano di farne altre, son puniti”*. (C. 1. 5. 17). Non si sa se questa norma venne composta prima o dopo la rivolta dei Samaritani.

¹⁷⁰ Le leggi razziali del 1938-39 che richiesero ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di cancellare i legali ebrei dall'albo professionale ebbero dunque un ben triste ed antico precedente.

per timore che se ne servissero per nuocere loro o per insultare la fede cristiana¹⁷¹.

Dal 527 al 533 Giustiniano dedicò agli Ebrei ben 11 Costituzioni¹⁷² oltre a quelle che riguardavano i samaritani. A ciò seguirono ben 5 Novelle per gli Ebrei ed una per i Samaritani: a Giustiniano dunque la questione israelitica stava molto a cuore.

Giustiniano proibì dunque la milizia (tale divieto si resse in Francia sino al 17 marzo 1808)¹⁷³ e vietò il professorato¹⁷⁴.

Dichiarò i Giudei inabili a fare testimoni contro un ortodosso¹⁷⁵ e se erano samaritani ad essere testimoni in assoluto¹⁷⁶.

In sostanza la testimonianza dell'Ebreo non era ammessa tra due cristiani (perché avrebbe danneggiato uno dei due) o contro il Cristiano in un processo misto.

Venne invece ammessa quando le parti non fossero cristiane ortodosse o nei processi misti quando fosse a favore di un Cristiano. Libera era invece la testimonianza extragiudiziale (per i Samaritani era invece esclusa anche la extragiudiziale)¹⁷⁷.

Si consideri che ancora nel 1717 autorevole dottrina¹⁷⁸ pensava qualcosa di analogo con riferimento al giuramento: si diceva che l'Ebreo non poteva giurare se non nella causa intervenuta tra Ebreo ed Ebreo, a meno che nel caso di causa mista militasse a favore del Giudeo una prova "*piucché semipiena*", anche se nella pratica forense il giuramento veniva spesso deferito¹⁷⁹.

¹⁷¹ CJ I, 5. 12 del 527; CJ I, 9. 18 (19). Cfr. A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. p. 697.

¹⁷² Cfr. A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. p. 703.

¹⁷³ C. CATTANEO, *Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti*, op. cit., p. 10.

¹⁷⁴ Cod. L. 12.

¹⁷⁵ Prima di lui già i Tribunali ecclesiastici non ammettevano gli Ebrei alla testimonianza di accusa. Cfr. A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. p. 539.

¹⁷⁶ Cod. L. 21.

¹⁷⁷ V. A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 728.

¹⁷⁸ SESSA.

¹⁷⁹ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 158.

Sulla testimonianza invece si mantenevano dei dubbi ancora nell'Ottocento per gli atti pubblici perché gli ebrei sino a che non divennero sudditi venivano in Piemonte considerati stranieri. Si riteneva nulla anche a Genova poi la testimonianza dell'Ebreo contro l'Ebreo quando il primo si fosse convertito al Cristianesimo¹⁸⁰.

Giustiniano ordinò la demolizione delle sinagoghe samaritane e la confisca dei beni di coloro che non fossero battezzati, nonché la punizione e l'esilio¹⁸¹.

Ribadì il trasferimento¹⁸² al fisco di quelle contribuzioni (*aurum coronarium*) che venivano pagate da tutto l'Impero ai Patriarchi¹⁸³.

Negò agli Ebrei che commettessero un reato o che fossero debitori insolventi di poter trovare diritto di asilo in una Chiesa cristiana¹⁸⁴, e ciò anche nell'ipotesi in cui avessero deciso sinceramente di convertirsi¹⁸⁵.

Giustiniano si intromise anche nelle questioni religiose più intime disponendo con la Novella 146 il divieto della lettura della *Mishnà* e l'imposizione lettura della *Torà* nella traduzione dei Settanta o in lingua latina. Impedì anche ai capi comunità di scomunicare coloro che non si fossero comportati secondo i dettami¹⁸⁶.

Stabili invece in favore dei Giudei di poter osservare il sabato e le feste ebraiche, senza dover essere costretti ad apparire in tribunale o a pagare le tasse¹⁸⁷.

Questa norma rimarrà pacifica sino all'Ottocento. Per la verità un editto austriaco del 1763 provò ad invertire il principio nel senso che se una cambiale scadesse di sabato potesse protestarsi il giorno innanzi alla scadenza, ma la dottrina ottocentesca ritenne in

¹⁸⁰ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 159.

¹⁸¹ Cod. L. 10.

¹⁸² Già avvenuto nel 429 (C. Th. 16.8.29).

¹⁸³ C. 1. 9. 17

¹⁸⁴ C. 1. 12. 1.

¹⁸⁵ V. A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 793.

¹⁸⁶ Cfr. A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. p. 814 e ss.

¹⁸⁷ C. 1. 9. 13.

osservanza della norma giustiniana che la scadenza dovesse posticiparsi al lunedì¹⁸⁸.

Un'altra costituzione fu tesa a salvaguardare l'incolumità fisica degli Ebrei - quando essi fossero stati innocenti - e ad evitare offese alla loro dignità; si voleva evitare che fossero bruciate le loro sinagoghe e le loro dimore private. Gli Ebrei a loro volte non debbono offendere i Cristiani. Nel caso di controversia tra un Giudeo ed un cristiano sia un giudice statale a decidere e non la vendetta privata¹⁸⁹: è questa dunque una disposizione che tende a salvaguardare l'ordine pubblico.

Altra disposizione nello stesso senso prevede che *“Ai Cristiani che lo sono veramente, o che si dicono di esserli, diamo ordine speciale, che non ardiscono, abusando dell'autorità della religione, porre mano su Giudei e pagani, che stanno quieti, né tentano turbolenza veruna...”*¹⁹⁰.

Gli atti di violenza personale o contro la proprietà¹⁹¹ oppure di connivenza con i violenti sono puniti per questa ultima disposizione con l'obbligo del risarcimento del danno più una multa del doppio.

¹⁸⁸ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 160.

¹⁸⁹ C. I, 9. 14.

¹⁹⁰ C. I. 11. 6.

¹⁹¹ Con teodosiano la multa era del triplo o del quadruplo. V. A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 789.

1d) L'arte feneratizia e la caccia all'usuraio

Leone l'Iconoclasta costrinse infine gli Ebrei al battesimo e interdisse le eredità ai non ortodossi (ossia ai non cattolici).

Quest'ultima interdizione fu cruciale ed indusse gli Ebrei a dedicarsi all'arte del prestito. Ma in quei tempi colui che gestiva il denaro e ne ricavava anche un lecito interesse era considerato reo di usura; sulla scorta della dottrina aristotelica si pensava, infatti, che la moneta dovesse mantenersi improduttiva e che solo la terra potesse fornire un reddito¹⁹².

Si tenga conto che a livello pratico questa opinione sulla improduttività della moneta si scontrava contro una lunga ed antica prassi contraria: l'interesse mercantile fu stabilito sul tempo del trasporto e quindi non dell'anno proprio dai Greci nel 20-30 per cento per i viaggi di andata e ritorno (peraltro in Grecia l'obbligo di pagare interessi al mutuante era considerato anche nel mutuo civile un elemento naturale del prestito in denaro).

Sin dalla Roma arcaica si distingueva tra usura lucrativa, punitiva e compensatoria.

La prima era assolutamente vietata e veniva definita come la volontà di ricevere oltre il capitale qualche guadagno temporale in causa di mutuo o di prestito.

La punitiva, che consisteva nella pena per il ritardato pagamento, era quella pattuita nel contratto e l'interesse stava in luogo della pena; era considerata illecita se avesse avuto come funzione non quella di recuperare presto la sorte, ma di lucrare.

La compensatoria consisteva invece nel lucro perduto e nel danno sofferto ovvero nell'interesse che si esigeva per il pericolo di una determinata operazione, ed era considerata lecita.

¹⁹² Nel I libro della Politica Aristotele specifica che la destinazione naturale di un bene è il suo uso e non il suo scambio. A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, op. cit., p. 190.

Vi era ancora da considerare l'anatocismo che era illecito e che consisteva nella capitalizzazione della usura a fine anno in modo che si potesse produrre altra usura¹⁹³.

Si trattava dell'operazione più significativa che serviva appunto per violare il limite legale delle usure.

In particolare si distingueva il caso in cui gli interessi scaduti, se non pagati, producessero a loro volta interessi (anatocismo *separatus*) dalla capitalizzazione che si verificava se gli interessi già maturati venissero integrati nel capitale da restituire e sul coacervo si facessero decorrere gli interessi (anatocismo *coniunctus*)¹⁹⁴.

Secondo Tacito il divieto di anatocismo in Roma risale circa al IV secolo BCE; le XII tavole già fissavano un tetto massimo per le usure (tasso *unciarum*)¹⁹⁵.

Nel 342 BCE con il plebiscito Genucio si sarebbe proibito il prestito ad interesse.

Nel 72-70 BCE viene varato dal Licino Luculio per la provincia d'Asia il divieto di anatocismo e di richiedere come interesse il doppio del capitale. Il predetto proconsole fissa il tasso massimo di interessi nella misura della *centesima* (1% al mese, 12% all'anno) e stabilisce che i creditori possono appropriarsi al massimo di un quarto del patrimonio del debitore. Chi avesse posto in essere un anatocismo *coniunctus* poteva essere sanzionato con la perdita del credito.

Il divieto di anatocismo viene esteso poi a Roma forse con Cesare¹⁹⁶.

Nel 51 BCE Cicerone, nella qualità di proconsole della Cilicia, vieta la contrazione di un prestito per onorarne uno precedente e stabilisce il tasso legale nella misura della *centesima*.

Tale intervento non ha grande fortuna pratica perché la classe senatoriale aveva timore che il proconsole volesse aprire la strada alla remissione dei debiti.

¹⁹³ P. VERMIGLIOLI, *Elementi ossia Istituzioni civili di Giustiniano imperatore illustrate e commentate*, volume secondo, edizione seconda, Tipografia di Francesco Baduel, 1830, p. 16.

¹⁹⁴ F. FASOLINO, *Studi sulle usurae*, Bruno Libri, 2006, p. 14.

¹⁹⁵ F. FASOLINO, *Studi sulle usurae*, op. cit. p. 25.

¹⁹⁶ Secondo Mommsen.

Per superare il problema comunque i Romani utilizzavano, tra gli altri strumenti, la *stipulatio* ossia una promessa astratta con cui ci si obbligava a pagare una certa somma, ma non si distingueva quanto fosse dovuto per capitale ed interessi¹⁹⁷.

Sotto l'Imperatore Severo si stabilisce che l'interesse non possa superare il capitale originariamente prestato e che fossero vietati gli interessi su interessi nei limiti appunto del doppio del capitale. Si vieta inoltre la *stipulatio* e si dispone la restituzione dell'interesse¹⁹⁸.

Diocleziano nel 260 commina la sanzione dell'infamia¹⁹⁹ per coloro che facessero prestiti ad interesse applicando tassi oltre il limite consentito e coloro che ricorrevano illecitamente all'anatocismo²⁰⁰; nel 294²⁰¹ lo stesso imperatore dispone che il secondo creditore di un debitore non può esigere l'anatocismo *separatus*.

Nel 313 si stabilisce che gli interessi superiori alla centesima vengano ridotti *ope legis* entro i predetti limiti.

Nel 529²⁰² Giustiniano vieta l'anatocismo sotto qualsiasi forma e quindi pone fuori legge le cosiddette *usurae usurarum* ossia gli interessi su interessi. Per i prestiti di frutti ed altre cose fungibili si considerava addirittura lecito l'interesse del 50 per cento²⁰³.

L'opinione circa la necessaria improduttività del denaro cominciò a mutare a livello teorico tuttavia soltanto nel XIII secolo nelle Università francesi ove si rispolverano le nozioni romanistiche e si parlò dapprima di usura compensatoria ed usura lucratoria²⁰⁴ e poi di danno emergente e di lucro cessante²⁰⁵.

¹⁹⁷ F. FASOLINO, *Studi sulle usurae*, op. cit. p. 19.

¹⁹⁸ F. FASOLINO, *Studi sulle usurae*, op. cit. p. 43-45.

¹⁹⁹ Ciò comportava l'esclusione dalle cariche pubbliche, la perdita della facoltà di essere rappresentati o di rappresentare in giudizio; talvolta l'incapacità di prestare testimonianza

²⁰⁰ F. FASOLINO, *Studi sulle usurae*, op. cit. p. 61.

²⁰¹ C. 1.8. 13. 22.

²⁰² C. 1. 4. 32. 28.

²⁰³ C. CATTANEO, *Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti*, op. cit., p. 45; v. A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, op. cit., p. 155-156.

²⁰⁴ Nel Settecento si riteneva tuttavia che l'usura lucratoria fosse proibita dalle leggi umane e divine, ma che la consuetudine e l'alto dominio del Principe la potessero rendere lecite. V. D. CONCINA, *Esposizione del dogma che la chiesa*

Si consideri che la credenza della improduttività del denaro era diffusa presso altri popoli del mondo: nel IV secolo gli stessi Islamicisti stimavano usura anche la vendita dell'oro e dell'argento da parte dell'orefice, perché veniva corrisposto un prezzo superiore al loro intrinseco²⁰⁶.

Per essere legittimo il prestito di denaro doveva, in altre parole, essere gratuito.

Ciò comportava inevitabilmente che chi avesse un patrimonio in denaro non ne prestasse²⁰⁷ e che chi ne avesse bisogno non potesse che ricorrere agli usurai²⁰⁸ i quali dovendo correre un gran rischio nel prestare denaro, innalzavano sempre più i tassi d'interesse.

L'interesse modico, anche quello legale o disposto con sentenza dal giudice, fu addirittura paragonato alla guerra e all'omicidio; nell'867 Basilio il Macedone dichiarò l'interesse anche minimo "*contrario al diritto umano e divino*"²⁰⁹.

Con il commercio ed il prestito gli Ebrei accumularono sì ingenti fortune²¹⁰, ma non potendo investirle in beni stabili, si trovarono

romana propone a credersi intorno l'usura colla confutazione del libro intitolato Dell'impiego del danaro, Palumbo, 1746, 168 e ss.

²⁰⁵ C. CATTANEO, *Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti*, op. cit., p. 34.

²⁰⁶ Leone Africano p. III. Nella collezione di Ramusio. Lo stesso Corano esprime sull'usura un giudizio netto. Cfr. la Sura II, 275: "Coloro che invece si nutrono di usura resusciteranno come chi sia stato toccato da Satana. E questo è perché dicono: <<Il commercio è come la usura!>>. Ma Allah ha permesso il commercio e proibito l'usura. Chi desiste dopo che gli è giunto il monito del suo Signore, tenga per sé quello che ha ed il suo caso dipende da Allah. Quanto a chi persiste ecco i compagni del fuoco. Vi rimarranno in perpetuo". Il Corano, versione Newton classici a traduzione di Hamza Roberto Piccardo, 2006, p. 63.

²⁰⁷ Questo fu forse anche l'obiettivo di tale impostazione. Sin dall'antichità si volle, infatti, inculcare nei popoli l'idea che il denaro andava conservato perché avrebbe potuto sempre far comodo.

²⁰⁸ Detti capitalisti.

²⁰⁹ Nel secolo X venne considerato usurario l'interesse del 4 per cento ("il terzo della centesima"). Novelle Leone, 83.

²¹⁰ Ancora nella metà dell'Ottocento si stimava che gli Ebrei avessero in mano un ottavo del numerario dell'Europa e dell'America, pur costituendo un centesimo della popolazione europea ed un millesimo di quella americana.

costretti ad inventarsi sempre nuovi modi d'impiego che si rivelassero lucrosi.

In particolare ricordiamo che sostennero con le loro sostanze anche l'Impero di Carlo Magno: per venire incontro alle richieste del sovrano gli Israeliti si dedicarono sino all'828, con il consenso imperiale e della Chiesa, al traffico di schiavi che erano più che altro bambini di povera estrazione e che venivano venduti agli islamici spagnoli, ma svolsero anche il ruolo di mediatori tra Cristiani ed Islamici, e coltivarono la via del commercio, al pari dei Veneti, con l'Oriente²¹¹.

Nel 1009 la violazione del Santo sepolcro da parte islamica venne attribuita indistintamente agli infedeli e ciò comportò una strage di Israeliti che si ridussero, secondo uno scrittore del tempo, ad un piccolissimo numero²¹².

Fatte le debite proporzioni solo con riferimento alla consistenza della popolazione ebraica del tempo, si può affermare che in quell'età buia i Cristiani si abbandonarono a stragi di portata analoga a quelle naziste dello scorso secolo²¹³.

Gli studiosi²¹⁴ ritengono che Hitler abbia fatto uccidere circa sei milioni di Ebrei. Per comprendere sino in fondo le proporzioni e la portata di questo ultimo olocausto si può qui aggiungere che un secolo prima gli Ebrei venivano stimati tra i due ed i sette milioni in tutto il mondo.

Con la morte dei capitalisti – così gli Ebrei erano chiamati – mancarono però le risorse economiche per condurre al compimento qualsiasi attività e gli uomini per sopravvivere dovettero ricorrere anche all'antropofagia.

Del resto gli Ebrei rimasti non erano di sicuro incentivati ad aiutare i poveri ed i loro debitori visto che un po' tutte le legislazioni

²¹¹ C. CATTANEO, *Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti*, op. cit., p. 21 e ss.

²¹² Rodolfo Glabro, *Appo Sism*. Tomo IV.

²¹³ Cfr. C. CATTANEO, *Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti*, op. cit. p. 105.

²¹⁴ BENZ, GILBERT, MARTIN, DAWIDOWICZ, LUCY.

vietavano e vieteranno ai poveri stessi di mostrare all'ebreo benefattore segni di rispetto²¹⁵.

Praticamente ad ogni bando di crociata²¹⁶ chi non potesse raggiungere i luoghi sacri si sfogava, in mancanza di meglio, uccidendo Ebrei²¹⁷, tanto che lo stesso S. Bernardo²¹⁸ inorridito scrisse un'epistola²¹⁹ in cui esortò le moltitudini ad astenersi dagli omicidi, dai furti e dalle rapine e di accontentarsi di cancellare i debiti usurari contratti dai Crociati che si recavano in Terrasanta; ma quando si recò in Francia ad illustrare di persona questo scritto rischiò addirittura la sua incolumità²²⁰.

Al pari dei servi nei tempi medi gli Ebrei furono inoltre considerati oggetto di regalia specie in Germania, e dunque di proprietà dei feudatari, dell'Imperatore o addirittura della Chiesa²²¹.

Gli Ebrei, in quanto erranti, non potevano legarsi per definizione alla terra come i servi della gleba, non si poteva ammettere che appartenessero semplicemente a se stessi.

E così si pensò che appartenessero agli uomini in qualità di cose mobili.

In Germania per questa condizione venivano definiti *leibeigenen*²²² e anche se questa parola oggi viene tradotta con la locuzione "servi della gleba", significava cosa in parte diversa, significava che solo l'Imperatore poteva farne quel che voleva, anche spogliarli ed

²¹⁵ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 50.

²¹⁶ Ad ogni partenza di crociati si faceva una strage di Ebrei. M. D'AZEGLIO, *Dell'emancipazione civile degli Israeliti*, op. cit. p. 14.

²¹⁷ Non vi era, infatti, la capacità di distinguere tra infedele ed infedele.

²¹⁸ 1090-1153.

²¹⁹ *Epistula* 363.

²²⁰ C. CATTANEO, *Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti*, p. 30 e 31. Innocenzo III in seguito minaccerà di scomunica i Cristiani che avessero fatto commercio con gli Ebrei e il Concilio Laterano I (1215) proibisce ai Giudei le sole usure che fossero troppo esagerate. L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 79.

²²¹ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 47.

²²² *O Servi Camerae specialis*.

ucciderli²²³ oppure semplicemente cancellare i debiti che con loro avessero contratto i Cristiani.

Il guaio però era che i signorotti del tempo si curavano poco degli editti dell'Imperatore e si arrogavano dunque le facoltà imperiali²²⁴.

Così fece ad esempio attorno al 1344 il duca Luigi di Baviera: egli impose agli Ebrei di restituire le obbligazioni a favore dei figli del Conte di Wuttemberg; questi aveva contratto con gli Ebrei un debito altissimo e aveva ipotecato i diritti derivanti dalle ducali regalie. Gli Israeliti non restituirono le obbligazioni, ma scoppiata la peste nera, furono uccisi dalla popolazione e quindi non riuscirono ad esigere il credito.

Nel 1348 Carlo IV regalò alcuni *leibeigenen* alla città di Worms. E ogni anno al martedì grasso gli Ebrei, sia i poveri sia i ricchi *leibeigenen*, sostituivano per tre giorni i cavalli per far girare le mole delle macine mentre un aguzzino li frustava. Solo nel 1697 essi riuscirono a riscattarsi con denaro da questo "impegno".

In Francia la condizione degli Ebrei non fu migliore.

A partire da Luigi IX che rimise ai Cristiani un terzo dei debiti che avevano contratto coi Giudei i suoi successori non brillarono per grande considerazione della questione ebraica.

Filippo Augusto s'impadronì di tutte le cose di pregio che i Giudei possedessero e dei loro crediti, confiscò nel 1180 i feudi che essi avevano ricevuto in pegno dai Baroni per le somme ricevute per il viaggio in Terra Santa e li bandì per ben due volte dal suo regno.

Nel 1253 gli Ebrei rientrarono in Francia e furono nuovamente vittime di questa politica: nel 1295 furono nuovamente espulsi dalla Francia e ripararono in Inghilterra.

Filippo il Bello con un editto del 1306 dichiarò delitto d'usura ogni minimo interesse e con un altro legittimò l'interesse per gli Ebrei al 21 per cento. Ospitò gli Ebrei che fuggivano dall'Inghilterra ed in una notte li spogliò di tutto e li cacciò nel 1311 dalla Francia.

²²³ Forse perché, specie al tempo del Barbarossa, i giuristi ritenevano l'Imperatore come Dio in terra.

²²⁴ Cfr. G. LEVI, op. cit., p. 225-226.

Il suo successore Luigi X richiamò gli Ebrei in Francia e a loro permise di citare gli antichi debitori a condizione di cedere a lui due terzi degli incassi ed una percentuale sulle future usure.

Sotto Filippo il Lungo contadini e pastori fanatici compirono molte stragi di Giudei col pretesto di recuperare la Terra Santa e alla fine il re espulse gli Ebrei rimasti: prima però li accusò di aver congiurato con i lebbrosi per avvelenare le acque e compì a sua volta dei massacri.

Anche Carlo VI nel 1395 confiscò tutti i loro beni e li cacciò.

Napoleone più di recente mantenne una politica molto severa contro gli Ebrei: stabili che le cambiali ad essi rilasciate non fossero esigibili se non veniva dimostrato che avessero fornito realmente e senza frode la valuta; li sottopose alla necessità di patenti annuali per esercitare mestieri e traffici; proibì a coloro che non avessero domicilio nei dipartimenti dell'Alto e del Basso Reno di prendervelo e stabili che per fissare il domicilio negli altri dipartimenti fosse necessario abbandonare l'usura e diventare possidenti²²⁵.

Vorrei concludere questo breve e per niente esaustivo paragrafo sulla condizione triste e precaria dei Giudei con un breve stralcio di un'opera²²⁶ del cattolico D'AZEGLIO che così si esprime nel 1848 sull'arte feneratizia ebraica.

"...ammetto che l'usura, la frode nel traffico sia la maggior pecca degli Israeliti. Ma viva Dio, essi non possono possedere, né farsi agricoltori; non possono studiare, esser avvocati, notai, medici, chirurghi; non possono occupare impieghi pubblici; respinti dalla Società, non ne ottengono amministrazioni private, non possono esercitare arti o mestieri se non pochissimi, ed incontrano anche in questi ogni difficoltà per farvisi esperti: tutte le vie sono chiuse per loro, tutti modi negati onde campare onestamente la vita; ed a queste legali esclusive s'è aggiunta sin qui, l'altra più tremenda, dell'anatema e del disprezzo, più o meno aperto o esplicito, de' loro concittadini; contro il quale non è natura d'uomo o di popolo tanto ferrea, tanto intera ed ardita, che non ne fosse fiaccata, resa inerte, incapace d'ogni qual cosa richieda virtù, prontezza ed energia. E dopo che, per colpa nostra,

²²⁵ Cfr. G. LEVI, Op. cit., p. 246.

²²⁶ M. D'AZEGLIO, *Dell'emancipazione civile degli Israeliti*, op. cit. p. 37-38.

sono gl'Israeliti ridotti a queste tristi ed abbiette condizioni; dopo che per non morire letteralmente di fame, una sola via vien loro lasciata, quella del commercio e del giro del denaro; ci vorremmo stupire che non fossero intemerati e scrupolosi fautori della più rigida onestà, che non avessero gelosa cura di non ledere i nostri interessi ne' contratti stretti coi loro persecutori? Ma la verità del fatto che nelle contrattazioni sieno più sleali gli Israeliti dei Cristiani, è perlomeno molto dubbio ”.

2. Gli Ebrei in Piemonte sino al XVIII secolo

Il modello romanistico descritto e la condizione ora esposta si protrassero nei tempi seguenti in modo più o meno marcato nelle diverse città e luoghi; secondo i testi dell'Ottocento il trattamento in Italia fu però complessivamente più mite²²⁷ rispetto a quello che gli Ebrei ricevettero purtroppo in Francia, in Germania²²⁸ in Spagna²²⁹ e Portogallo.

Possiamo affermare in generale e con buona approssimazione che almeno nella seconda metà dell'Ottocento c'erano in Italia località favorevoli all'insediamento degli Israeliti (Lombardia, Parma, Venezia, Pisa e Livorno²³⁰), luoghi dove la legislazione era più mite (tra cui Genova, lo Stato Pontificio²³¹, il Regno delle Due Sicilie²³², il Ducato di Parma²³³) e dove invece era in vigore una normativa più severa (Ducato di Modena²³⁴)²³⁵.

Stimo di particolare rilievo quanto avvenne in Piemonte nei secoli precedenti perché la dottrina ottocentesca (nel particolare

²²⁷ M. D'AZEGLIO, *Dell'emancipazione civile degli Israeliti*, op. cit. p. 21.

²²⁸ All'opposto furono molto tolleranti la Polonia e l'Olanda. In Polonia erano consentiti i matrimoni misti ed in entrambe i paesi si poteva abbandonare la fede cattolica per abbracciare quella giudaica. Cfr. G. LEVI, *Op. cit.*, p. 294-295.

²²⁹ Durante il Regno di Isabella e Ferdinando il Torquemada espulse dal Regno dopo averli depredati 80.000 Ebrei che furono per lo più condannati a morire di fame o a diventare schiavi. Solo Genova li accolse benevolmente. In Siviglia in quel mentre si giunse a violare i cimiteri ebraici per cercare oggetti preziosi. M. D'AZEGLIO, *Dell'emancipazione civile degli Israeliti*, op. cit. p. 16.

²³⁰ A Livorno gli Ebrei non potevano essere molestati per debiti o delitti anteriori alla presa del domicilio (cosiddetta Livornina), né potevano essere attaccati dall'Inquisizione per eresia, nemmeno se prima di abbracciare l'ebraismo fossero stati cristiani.

²³¹ Le leggi pontificie assicuravano il godimento dei diritti civili.

²³² Di cui abbiamo già parlato.

²³³ Qui potevano essere soldati, avvocati, impiegati pubblici e consiglieri municipali. M. D'AZEGLIO, *Dell'emancipazione civile degli Israeliti*, Le Monnier, Firenze, 1848, p. 23.

²³⁴ Qui ancora nel 1831 gli Israeliti pagavano un tributo per rimanere nel Ducato e dovevano usare come segno distintivo un nastro giallo.

²³⁵ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 8.

D'AZEGLIO) considerava la legislazione sabauda come la più dura e le pagine che seguiranno ne daranno debito conto.

Sull'insediamento degli Ebrei in Piemonte non si sono rinvenute molte notizie; è probabile che molti fossero profughi dalla Francia a cominciare dal 1180.

Filippo Augusto, come abbiamo già detto, per far fronte ai costi delle Crociate aveva, infatti, confiscato agli Ebrei tutti i beni immobili ed i preziosi e li aveva cacciati dalla Francia.

Abbiamo notizia che nel 1300 i Giudei pagarono alla monarchia sabauda lire 3481, 16 soldi e 6 danari viennesi.

E nel 1344 gli Ebrei dello Stato del Conte di Savoia pagavano l'annuo censo di 116 fiorini d'oro di Firenze alla fine di ogni mese.

Ciò accadde perché i Giudei nei tempi medi per entrare in un dato territorio, per dimorare su terra o prestare su pegno dovevano pagare al Principe un tributo annuo detto *stagio* che inizialmente era individuale e poi divenne collettivo. Si calcolava in ogni caso sempre per testa e i capi famiglia dovevano corrispondere una somma maggiore.

In paesi diversi dal Piemonte esistevano anche le decime ed un'imposta detta *pretatico* che l'universalità israelitica doveva pagare ai parroci limitrofi al ghetto.

In Toscana si pagava una tassa per l'esenzione dal servizio militare; nel Ducato di Modena una tassa sulla tolleranza.

In Germania si pagavano anche le tasse di abitazione, pigione e protezione che saranno abolite solo nel XVIII secolo.

Quando poi gli Ebrei ricchi morivano, onde evitare noie alla progenie, facevano dei legati al Principe oppure effettuavano in vita ricchi donativi quando il Principe li richiedeva²³⁶: non acconsentire, infatti, comportava la persecuzione, il tormento, il bando e la confisca.

Anche se in Piemonte l'arbitrio fu limitato: abbiamo notizia che dal 1430 sino almeno al 1848 gli Ebrei furono sottoposti soltanto al *tasso regio* ed a un donativo che doveva effettuarsi al rinnovamento della

²³⁶ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 93 e ss.

condotta, ai tributi e gabelle comunali che andavano pagati al Podestà ed al Vescovo per la tolleranza della Santa Sede, a donativi *una tantum*²³⁷ ai magistrati (primo magistrato ed avvocato fiscale della provincia) e alle Università per evitare che gli studenti li molestassero nell'esercizio del commercio e del prestito.

Il Tasso regio era ad esempio a Torino di 17 mila lire antiche di Piemonte, e non poteva variare per tutto il tempo della condotta, mentre l'importo del donativo era variabile.

Però certamente nel 1714 potevano godere del sussidio di povertà di 250 franchi dopo il dodicesimo figlio, sempre che il parroco redigesse certificato di moralità²³⁸.

Gli Ebrei erano poi soggetti ancora nell'Ottocento al pagamento ad ogni Università di una imposta sul patrimonio presunto²³⁹.

Ogni Giudeo era tenuto a formare un inventario delle sue sostanze ogni 3 anni e poi ogni 5 e doveva pagare presso l'Università di suo domicilio una tassa proporzionale che variava secondo la qualità e quantità del patrimonio.

Chi frodava l'Università o si sottraeva al contributo incorreva nella scomunica che veniva irrogata nella sinagoga e comportava una pubblica affissione: il contributo versato da ognuno rimaneva segreto, ma non per l'intendente e l'esattore nel caso l'inventario venisse ritenuto inventario; il debitore contribuente che avesse voluto opporsi al ruolo avrebbe però comunque dovuto pagare la metà della quota attribuita²⁴⁰.

²³⁷ In occasione del Natale. Vennero aboliti solo nel 1822, perché in quanto sudditi gli Ebrei non dovevano omaggiare più nessuno.

²³⁸ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 98. E ciò grazie alle regie patenti del 15 dicembre del 1603 (*"Né parimenti che possano essere astretti a far prestiti di denaro per cause di sussidio meno per spontanea volontà loro..."*)

²³⁹ Era pure riscossa una tassa di fogaggio che veniva pagata da tutti gli individui ad eccezione dei rabbini e dei poveri, nel caso in cui non fosse possibile determinare l'effettivo patrimonio.

²⁴⁰ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 140 e ss.

Nel 1348 durante il periodo della peste nera alcuni Giudei furono accusati come peraltro in Spagna, Francia e Germania²⁴¹, di avvelenare le acque ed impiccati²⁴².

Nel 1358 Amedeo IV, detto il Conte Verde, concedette loro di fare dimora in Bressa²⁴³.

Sappiamo che nel 1424 furono ammessi a stabilirsi in Torino perché prestavano il denaro a tassi d'interesse ritenuti convenienti e qui poterono, oltre a vivere in mezzo i Cristiani, anche esercitare la professione di beccaio (macellaio). Ma il Comune nel 1457 li costrinse a dimorare in luogo appartato²⁴⁴.

Il primo nucleo corposo di norme di cui gli studiosi hanno rinvenuto traccia è costituito dagli *Statuta Sabaudiae*, due decreti²⁴⁵ del duca Amedeo VIII²⁴⁶ del 17 giugno 1430 da cui apprendiamo peraltro che

²⁴¹ Parecchie migliaia furono in questi paesi bruciati vivi. Clemente VI allora li ospitò ad Avignone per sottrarli al massacro.

²⁴² E ciò perché morivano in pochi di peste: ma ciò era dovuto al fatto che gli Ebrei vivevano lontano dagli altri, avevano per religione una scelta più accurata dei cibi e delle bevande (bevevano il vino solo se era prodotto da loro) e conducevano una vita sobria.

Si pensa che la credenza fu alimentata anche dal fatto che gli Ebrei usavano lavarsi le mani anche nelle acque pubbliche dopo aver accompagnato i defunti al cimitero: e ciò perché le Sacre Scritture ritenevano impuro il contatto con il corpo dei defunti. Cfr. G. LEVI, op. cit., p. 23-24. Cfr. Mishnà, VI ordine (Tahoròt) ed in particolare il trattato secondo Ohalòt ed il trattato undicesimo Jadàim. A.M. RABELLO, *Introduzione al diritto ebraico, Fonti, Matrimonio e Divorzio, Bioetica*, op. cit. p. 32-33.

²⁴³ V. L. CIBRARIO, *Origini e progresso delle istituzioni della Monarchia di Savoia: specchietto cronologico*, Stamperia Reale, Torino, 1855.

²⁴⁴ V. L. CIBRARIO, *Storia di Torino*, vol I, Alessio Fontana, Torino, 1846, p. 592.

²⁴⁵ Divisi in cinque libri perché vi si raffigurassero le principali virtù; nel primo le tre cardinali; nel secondo la prudenza; e nei tre ultimi la temperanza. V. F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, volume secondo, Unione-Tipografico-Editrice, Torino, 1863, pp. 194 e ss.

²⁴⁶ Bisogna dire che questo Duca prima di emanare i decreti (1426), su consiglio del provinciale dei domenicani, e del ministro dei Francescani di Chamberi, perseguì dapprima i Giudei, ne fece ardere i libri, e ne costrinse un buon numero ad abiurare. L. CIBRARIO, *Origini e progresso delle istituzioni della Monarchia Savoia*, op. cit., p. 419 e ss.

diversi predecessori²⁴⁷ avevano a loro volta concesso agli Ebrei privilegi, indulti e statuti.

Nel primo libro del decreto si prescrivono in particolare i limiti della tolleranza in funzione dei quali si lasciavano risiedere gli Ebrei negli Stati del Duca.

Si vieta pertanto la comunanza degli Ebrei e Cristiani: si proibiscono in particolare i rapporti tra Ebrei e Cristiani nei giorni festivi e negli altri si considera lecito soltanto il commercio, non si permette la coabitazione nemmeno per ragioni di lavoro; s'impone la segregazione nel ghetto; si vieta l'esercizio dell'usura, e si stabiliscono le regole con cui i convertiti dal giudaismo debbano essere trattati, riconoscendosi però nello stesso tempo il principio per cui nessuno può essere convertito forzatamente al Cristianesimo²⁴⁸.

Si proibisce ancora la costruzione di nuove sinagoghe; il canto a voce alta nelle funzioni religiose; si minacciano pene severissime contro i bestemmiatori; si interdice l'uscita dal ghetto negli ultimi giorni della settimana santa²⁴⁹.

La maggior parte di questi principi che provengono dal diritto giustiniano si ritroveranno, come vedremo, anche nella legislazione dell'Età dei Lumi.

Come in età romana la vita degli Ebrei era regolata da condotte²⁵⁰ che duravano in media dieci anni: gli Ebrei non erano, in altre parole, sudditi dei Savoia, ma si consideravano appartenenti a colonie di una nazione nomade a cui veniva accordato dal sovrano il diritto temporaneo a soggiornare in un dato territorio alle condizioni che il potere riteneva più vantaggiose.

Tale situazione cesserà solo con il Codice civile sardo del 1837 con cui si stabilì (art. 18) che “Ogni suddito gode dei diritti civili, salvo che per

²⁴⁷ Il conte Edoardo nel 1319 ad esempio fece emanare alcune norme per correggere il vizio dell'usura.

²⁴⁸ V. F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, op. cit., pp. 194 e ss.

²⁴⁹ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 13.

²⁵⁰ L'utilizzo delle condotte rimase praticato sino al 1814. L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 13.

proprio fatto ne sia decaduto. I non cattolici ne godono secondo le leggi, i regolamenti e gli usi che li riguardano. Lo stesso è degli Ebrei”.

Quest’ultima norma è di sommo rilievo perché con essa viene a cessare in Piemonte l’autonomia ebraica (universalità ebraica)²⁵¹ e l’impossibilità di diventare proprietari di beni stabili²⁵², ma ciò non conferirà agli Israeliti i diritti politici strettamente collegati presso i Savoia con la religione dello Stato che era al tempo quella cattolica: quindi essi non potevano comunque concorrere ad impieghi pubblici o professare in pubblico il loro culto.

Il che è, si fa per dire, comunque un salto di qualità se si pensa che un secolo prima ci si domandava tra i giuristi se chi uccidesse un Ebreo dovesse o meno essere soggetto alle pene ordinarie per omicidio e si considerava ancora presunzione legale la condizione di malvagità in capo agli Ebrei²⁵³.

Le opinioni antiebraiche in seno ai giureconsulti sono risalenti: già nel 1555 il giureconsulto reggiano Gherardo Mazzoli scrive: *“Da costoro, come nemici della fede cristiana, non v’è da aspettarsi altro che male, e quanto più saranno, tanto maggiore ne sarà la peste in questa città, poiché quando molti infetti accorrono in un luogo, vi si fa di giorno in giorno più spesso il contagio. Morbida facta pecus totum corrumpit ovile. Gli Ebrei non si affanno mai bene ci Cristiani; anzi, gran pregiudizio arreca alla nostra fede il conviver con essi”*²⁵⁴.

E dopo tre secoli un illustre giurista, già collaboratore di Napoleone e membro del Corpo Legislativo francese durante l’Impero, considerava il giudaismo come un morbo asiatico, *“come la peste bubonica ed il vaiuolo entrato una volta in Europa, non fu più possibile spegnere quel germe, né si poté far altro che limitare l’espansione e moderarne la malignità”*²⁵⁵ e a metà del secolo si sottolineava²⁵⁶ che fosse

²⁵¹ Gli Ebrei da questa data non sono più tali, ma sudditi piemontesi, genovesi ecc.

²⁵² Impossibilità che era stata ribadita con una legge del 1822.

²⁵³ Così per J. SESSA, *Tractatus de Judaeis*, Augusta Taurinorum, 1717.

²⁵⁴ A. BALLETTI, *Gli Ebrei e gli Estensi*, Reggio Emilia, 1930, p. 158.

²⁵⁵ F. GAMBINI, *Della cittadinanza giudaica*, 1834, Tipografia di Giuseppe Pomba & C., Torino, p. 17 e 22.

²⁵⁶ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 32.

credenza generalmente ammessa anche se contrastata, che il Talmud fosse contro natura²⁵⁷ e avesse finalità anticristiane e antisociali²⁵⁸.

²⁵⁷ JEWS, *Dissertazione sopra il commercio, usure, e condotta degli Ebrei nello Stato pontificio*, Tipografia Perego Salvoniana, Roma, 1826, p. 3.

²⁵⁸ G.B. DE-ROSSI, *Dizionario storico degli autori Ebrei e delle loro opere*, v. voce Talmud, Vol II, Della Reale Stamperia, Parma, 1802, p. 138 e ss.

3. La condizione degli Ebrei nelle Leggi e Costituzioni del 1729 di Sua Maestà Vittorio Amedeo II

Nel 1723 venne messa a punto una compilazione di Costituzioni ma fu ravvisata imperfetta, ed un'altra se ne promulgò nel 1729, ovvero quella che si commenterà qui di seguito.

Le Costituzioni²⁵⁹ sono divise in sei libri; il primo riguarda l'osservanza del culto cattolico e le soggezioni imposte agli Ebrei ed è propriamente oggetto del presente contributo; il secondo attiene alla giurisdizione dei magistrati supremi e dei tribunali inferiori; il terzo riguarda il procedimento da tenersi nelle cause civili; il quarto le leggi penali ed il procedimento in materia criminale; il quinto investe varie materie speciali, come le successioni, i fidecommessi, le tutele, le subastazioni²⁶⁰ e le gride per le vendite dei beni, le enfiteusi, le prescrizioni, il privilegio per l'ampliamento delle fabbriche ed il passaggio delle acque, le transazioni, la celebrazione e la conservazione degli atti notarili; il sesto investe in ultimo la giurisdizione camerale, i feudi, i diritti regali, i privilegi fiscali e la legge d'Ubena²⁶¹.

Queste Costituzioni all'epoca non potevano considerarsi leggi generali; ma costituivano eccezione al sistema del diritto romano, che formava la base della legislazione del paese.

All'epoca si osservavano ancora come leggi particolari gli statuti locali approvati dal sovrano, e le decisioni dei magistrati.

Si vietava invece severamente agli avvocati di citare nelle loro allegazioni i pareri della dottrina²⁶².

Le disposizioni che commenteremo rimasero in vigore per secoli a partire almeno dal 1430²⁶³, senza contare il fatto che sono per la

²⁵⁹ *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà*, Tomo I, Torino, nell'Accademia Reale MDCCXXIX, Appreffo GIO. BATTISTYA CHAIS Stampatore di S.S.R.M.

²⁶⁰ I procedimenti di vendita all'asta.

²⁶¹ Essa prevedeva, derogando alle leggi generali, che si potesse disporre per testamento dei propri beni a favore degli stranieri e che succedessero i vicini di sangue in caso di successione *ab intestato*.

²⁶² V. F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, volume secondo, op. cit., p 450.

²⁶³ Si consideri che le prime norme in tutto rispettose del popolo ebreo giungeranno in Italia solo con la Legge 8 marzo 1989, n. 101 (in Supplemento

maggior parte di derivazione romanistica: alcune verranno sostituite con discipline di analogo tenore da quelle codicistiche civili e penali emanate per il Regno di Sardegna tra il 1837, il 1839 ed il 1859 e transiteranno poi nella codificazione post-unitaria: la differenza più marcata tra le Costituzioni e le norme codicistiche risiede forse nel fatto che queste ultime non si riferivano ad una determinata etnia, ma regolavano solo una fattispecie a prescindere da chi la ponesse in essere: e ciò perché nell'Ottocento gli Ebrei divengono sudditi di Sua Maestà e nel 1848 con lo Statuto Albertino ottengono la pienezza dei diritti civili e politici.

Alcune disposizioni delle Costituzioni al contrario verranno specificamente e tristemente riprese dalle leggi razziali in epoca fascista, proprio con riferimento agli Ebrei: si pensi alle disposizioni sul divieto di famulato e sulla proprietà dei beni stabili.

Il Titolo VIII del Libro I delle *Leggi e costituzioni di Sua Maestà* del 1729 è intitolato “*Degli Ebrei*”.

Il Titolo I Capo I è a sua volta intitolato “*Della segregazione degli Ebrei da' Cristiani*”.

Il paragrafo 1 stabilisce che “*Nelle città, nelle quali fono tollerati gli Ebrei, fi ftabilirà un Ghetto feparato, e chiufo per l'abitazione di effi, e quelle famiglie, che si trovano fparfe negli altri luoghi, dovranno un anno dopo la pubblicazione delle prefenti andar' ad abitare nelle dette Città, proibendo loro d'introduffi fenza noftra licenza in quelle, nelle quali non fono per anco ftati ammeffi*”.

Gli Ebrei dovevano abitare obbligatoriamente in un ghetto che però non si trovava in tutte le città, ma solo in quelle ove gli Ebrei fossero tollerati; gli Ebrei che si trovassero in altri luoghi avrebbero dovuto recarsi entro un anno dalla pubblicazione delle Costituzioni, nei ghetti delle città ove erano appunto tollerati. La norma era già presente negli Statuti Sabaudi del 1430.

La parola ghetto deriva dalla parola ebraica *ghuoter* che suona in italiano chiostro, o forse dai termini *ghuazara* o *ghurororet* che si possono tradurre con il vocabolo congrega.

ordinario alla Gazz. Uff., 23 marzo, n. 69). - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane.

La consuetudine già romana di assegnare case separate ai Giudei venne adottata anche nello Stato pontificio dal pontefice Paolo IV²⁶⁴ in Roma ove una zona chiamata propriamente ghetto, ossia una strada separata, ma contigua alla città presso il Teatro di Marcello, venne istituita dal Pontefice il 26 luglio 1556 e Pio V provvede poi nel 1566 all'assegnazione delle case che stavano in quel perimetro²⁶⁵: la disposizione fu ripetuta da tutti i Papi sino a Pio IX che nel 1847 riaperse le porte di Roma agli Israeliti.

Regole simili si trovavano nella legislazione di Modena²⁶⁶ ed in quella Toscana.

La *ratio* della segregazione stava nel fatto che si voleva evitare che i Cristiani abitando con gli Ebrei venissero a contaminarsi dei loro errori²⁶⁷.

Durante la notte gli Ebrei dovevano restare dentro al Ghetto pena una multa ovvero otto giorni di carcere²⁶⁸, salvo il caso di incendio²⁶⁹ sopravvenuto.

²⁶⁴ A dire la verità la Chiesa stabilì che i Giudei dovevano essere rinchiusi nel Ghetto in due concili del 694 tenuti in Toledo (il XVII ed il XVIII); per la precisione si dichiarò che gli Ebrei dovevano essere ridotti in schiavitù, rinchiusi nei ghetti, spogliati di ogni privilegio, soggetti alla confisca di ogni bene e messi nella condizione di non poterne più acquistare. *JEWES, Dissertazione sopra il commercio, usure, e condotta degli Ebrei nello Stato pontificio*, op. cit. p. 6.

²⁶⁵ V. G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, p. 38.

²⁶⁶ V. il Titolo IX del Codice estense del 26 aprile 1771. In particolare a Modena la segregazione nel Ghetto avviene a partire dal 1638. Cfr. A. ZANARDO, *Gli Ebrei negli Stati estensi*, in *Atti del convegno Lo stato di Modena una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa*, Modena, 25-28 marzo 1998. A cura di Angelo Spaggiari e Giuseppe Trenti, Ministero per i beni e le attività culturali direzione generale per gli archivi, 2001.

²⁶⁷ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 119.

²⁶⁸ A Modena la multa era di 25 scudi (Tit. IX par. II del Codice estense del 26 aprile 1771).

²⁶⁹ Il paragrafo 2 delle Leggi e costituzioni del 1729 parimenti presente nel 1430 recita: "Non usciranno dal Ghetto dal cadere fino al forgere del fole, fe per avventura non fi fvegliasse in effo, o nelle di lui vicinanze qualche improvviso incendio, o che altra fimile giufta caufa non li coftringeffe ad ufcire, fotto pena di lire venticinque per ogni uno, e per ciafcuna volta, e non avendo da pagarle, di giorni otto di Carcere".

A Modena erano invece più “liberali” perché l’uscita era consentita in occasione di pubblici, o privati spettacoli, urgenze di traffico, e altri casi di necessità”²⁷⁰.

Gli Israeliti dovevano inoltre tenere le porte chiuse e sotto la stessa pena non potevano far entrare o ricevere Cristiani²⁷¹.

A Modena addirittura nessun Ebreo poteva avere porta o finestra da cui si potesse uscire dal ghetto, a meno che la stessa apertura non fosse custodita con chiave da portinaio cristiano.

Le finestre che avessero il prospetto fuori dal ghetto dovevano avere la ferrata oppure essere alte da terra almeno sette od otto braccia.

Ogni Università doveva predisporre un’abitazione vicina al ghetto ove potesse risiedere il portinaio cristiano che doveva chiudere i portoni pubblici al tramontar del sole e ad certi orari sigillare tutte le porte particolari²⁷².

Quanto alla ricezione di cristiani invece essa si riteneva possibile in Modena se fossero stati “medici, chirurghi, o levatrici in caso di bisogno, o altri assistenti in casa di malattia...”²⁷³

Nessun ebreo in Piemonte poteva abitare fuori del ghetto o prendervi bottega, pena una multa anche in capo all’affittuario²⁷⁴: il divieto non varrà però durante le pubbliche fiere e nei dieci giorni precedenti e successive ad esse²⁷⁵.

²⁷⁰ Tit. IX par. VII del Codice estense del 26 aprile 1771.

²⁷¹ Il paragrafo 3 inasprisce la segregazione: “*Nel predetto tempo, che resta ad effi proibito il poter ufcire dal Ghetto. Dovranno tenerne le Porte chiufe, e non ardiranno introdurvi, o ricever’ alcun Uomo, o Donna Criftiana, sotto la pena fuddetta*”.

²⁷² Tit. IX par. V-VI del Codice estense del 26 aprile 1771.

²⁷³ Tit. IX par. VIII del Codice estense del 26 aprile 1771.

²⁷⁴ Il paragrafo 4 è attribuito a Rex Vitt. Amed.: “*Non potrà verun’ Ebreo prendere fasa, o Bottega fuori del Ghetto, nè verun Criftiano potrà loro affittare, o fubaffittarne, sotto pena per gli uni, e per gli altri di Scudi dieci d’oro*”.

²⁷⁵ Il paragrafo 5 pone dunque un’eccezione al paragrafo 4: “*Ne’ luoghi però, ne’ quali fi faranno le pubbliche Fiere, potranno i Padroni delle Cafe dare, e gli Ebrei prender’ in affitto Cafe, e Botteghe fuori del Ghetto senza incorso di pena alcuna per il tempo che dureranno effe Fiere, a anche per dieci giorni prima, che comincino, e dopo che faranno quelle terminate*”.

Illustre dottrina annoterà nel 1834 che le regole sull'abitazione e sulle attività economiche erano insufficienti perché non si vietava agli Ebrei di dimorare o di aprire bottega nelle campagne²⁷⁶.

Questa triste condizione muterà in parte solo in seguito. Le regie patenti del 24 maggio 1743 stabiliranno tuttavia che si potessero affittare terreni per porvi filature e locare stanze fuori dal ghetto per riporvi granaglie²⁷⁷.

Un regolamento napoleonico stabilirà poi che un Ebreo debba avere *“un negozio stabile ed aperto o che altrimenti non eserciti una professione”*, pena il bando o la chiusura in una casa di lavoro a spese della università ebraica sino a che egli non abbia imparato un mestiere che gli consenta di mantenersi²⁷⁸.

L'art. 5 delle Regie Patenti 1° marzo 1816 disposero che *“È agli Ebrei permesso di uscire per lo esercizio della mercatura e delle arti o dei mestieri, dai rispettivi ghetti, anche di notte tempo, con che però debbano rientrarvi prima delle ore nove di sera ed abbiano a munirsi perciò di una carta di permissione”*²⁷⁹ dell'Ufficio di Vicariato... da spedirsi loro gratuitamente”²⁸⁰.

Il Capo II è intitolato *“Che non poffano gli Ebrei fabbricare nuove Sinagoghe, né alzare la voce nelle loro Uffizature.”*

Ancora nel 1848 si riteneva che il mosaismo fosse un culto tollerato. Si considerava tollerato un culto di cui non era lecito l'esercizio in pubblico, ma che si permetteva perché ciò consentiva di evitare maggiori danni.

Così dove non c'erano sinagoghe si permetteva che gli Ebrei potessero raccogliersi in case private²⁸¹: ciò corrispondeva del resto ad

²⁷⁶ F. GAMBINI, *Della Cittadinanza giudaica*, op. cit. p. 87.

²⁷⁷ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 91.

²⁷⁸ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 56-57.

²⁷⁹ Che ricorda tristemente l'attuale permesso di soggiorno per gli extracomunitari.

²⁸⁰ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 120.

²⁸¹ Il paragrafo 3 riprende analoga norma emanata da Carlo Emanuele I il 15 dicembre del 1603: *“Gli Ebrei, che abiteranno in quelle Città, nelle quali non abbiano Sinagoga, potranno recitare nel modo di sopra i loro Uffizi nelle Case da essi abitate, ma*

un uso antico, visto che sino al III secolo e.V. non esistevano le sinagoghe in quanto edifici.

Ma questo permesso era concesso a patto che non partecipassero alle cerimonie Cristiani o Cristiane.

L'interdetto relativo ai Cristiani affonda le sue ragioni nel Concilio di Antiochia convocato da Costantino nel 341 e.V.

Nacque dall'intento di impedire che la comunità giudaica di Antiochia che era una delle tre comunità ebraiche maggiori del mondo antico, potesse continuare ad attrarre i Cristiani.

All'epoca questi ultimi si rivolgevano al tribunale della sinagoga perché ritenuto più giusto; pronunciavano giuramenti nella sinagoga perché li ritenevano maggiormente vincolanti.

Gli Ebrei erano ritenuti abili medici ed esorcisti. Le cerimonie ebraiche erano accompagnate dalla musica, incenso e cerimonie di grande effetto che avevano presa sui Cristiani i quali sostanzialmente si recavano nella sinagoga come se andassero a teatro.

I Cristiani partecipavano anche ai digiuni ebraici e mangiavano il pane azzimo²⁸².

Sia il concilio di Antiochia, sia quello di Laodicea impongono la scomunica per chi partecipa a pratiche giudaiche o alle feste degli Ebrei²⁸³.

Siccome poi gli Ebrei dovevano rispettare il sabato, accadeva spesso che i Cristiani accendessero i lumi in questo giorno nella sinagoga o nelle case ebraiche, cosa che la Chiesa non poteva tollerare tanto che li considerò gesti di superstizione²⁸⁴ che comportavano l'allontanamento dalla Comunione.

Già nel Concilio di Nicea del 325 si era peraltro stabilito il divieto di celebrare la Pasqua con gli Ebrei²⁸⁵.

In virtù di queste tradizioni e precetti il paragrafo 3 del CAPO II dispone: *“Gli Ebrei, che abiteranno in quelle Città, nelle quali non abbiano*

non avranno libertà di introdurre, sì nelle Sinagoghe, che nelle dette Case verun Cristiano, o Cristiana per il tempo, che tali esercizi dureranno, sotto pena di Scudi dieci d'oro”.

²⁸² A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. p. 520 e 534.

²⁸³ A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. p. 550.

²⁸⁴ A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. p. 535.

²⁸⁵ A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. p. 529.

Sinagoga, potranno recitare nel modo di fopra²⁸⁶ i loro Uffizi nelle Cafe da effi abitate, ma non avranno libertà di introdurre, sì nelle Sinagoghe, che nelle dette Cafe verun Criftiano, o Criftiana per il tempo, che tali efercizi dureranno, fotto pena di Scudi dieci d'oro".

Chi però turbasse e impedisse l'esercizio del rito in Piemonte poteva essere multato o nei casi più gravi incarcerato (art. 169 Codice penale sardo).

Nemmeno la forza pubblica poteva arrestare gli Ebrei durante il culto o comunque in sinagoga (così stabiliva lo Statuto ligure).

Ma il furto nelle Sinagoghe non poteva godere dell'aggravante per ragione del luogo²⁸⁷: questa regola avrebbe fatto storcere il naso ai Romani che consideravano le sinagoghe *loca religiosa* e dunque il furto di oggetti sacri era considerato sacrilego sin dal tempo di Cesare e di Augusto; alcune sinagoghe sino a che non venne riconosciuto alle Chiese dagli imperatori cristiani, mantennero anche il diritto di asilo.

Nel diritto romano giustiniano invece le Sinagoghe non erano considerate cose sacre, sante o religiose: vigeva il solo divieto di bruciarle e ai soldati di acquartierarsi in esse²⁸⁸: la mentalità sabauda era avvicinata alla giustiniana perché la religione di stato era quella cattolica; del resto ed in prospettiva storica quelli sulle sinagoghe sono stati insieme agli interventi sulle dignità e sul divieto della leva militare, i primi provvedimenti con cui la dottrina cristiana entra nel diritto romano.

C'è da aggiungere però che i governi in generale quando le casse erano vuote, specie dopo la Rivoluzione francese, non si facevano

²⁸⁶ Ossia senza alzare la voce e recitando in tono modesto e sommesso (v. par. secondo)

²⁸⁷ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 56-57.

²⁸⁸ Codex. L. 9. 1.9.4. Imperatori Valentiniano e Valente a Remigio, Maestro di cerimonie.

"Devi comandare che chi entra in una Sinagoga ebraica come se si sistemasse per acquartierarsi, si abitui per questa ragione ad entrare in case private, e non in luoghi di culto".

Data a Trieste il 6 maggio del 365 o 370 o 373. La disposizione è stata ripresa anche nel Codex Theodosianus (7.8.2).

soverchio scrupolo a requisire sia gli argenti e gli ori non destinati al culto della Chiesa, sia gli argenti presenti nelle Sinagoghe: ne è un solare esempio quanto accadde nella Repubblica Ligure nel 1798²⁸⁹.

Aggiungiamo qui ancora qualcosa sugli ufficiali del culto per quanto le norme delle Costituzioni non se ne occupino.

I rabbini erano gli ufficiali del culto: quelli delle università maggiori avevano un potere gerarchico sui rabbini delle università minori comprese nel circolo delle maggiori.

Il titolo di rabbino si conferiva da un collegio di professori di teologia rabbinica, dopo opportuna frequentazione universitaria, anche se il rabbino doveva essere nominato ed approvato dal Regio Governo ed essere suddito, salvo eccezioni approvate, di Sua Maestà.

Mentre in Francia, almeno dal 1831, potranno godere anche di pubblica pensione e il pubblico tesoro si farà carico anche delle spese per la scuola rabbinica, non così avveniva in Piemonte che stipendiava solo i ministri dei culti protestanti e quindi le spese del culto venivano sopportate dalla Corporazione israelitica.

Il rabbino era inoltre rimovibile per giusta causa dall'università israelitica. Nel 1837 diventerà anche ufficiale dello Stato civile. Poteva infliggere la scomunica e ciò, abbiamo detto, si verificava di sicuro se non veniva pagata l'imposta sul reddito presunto.

La Costituzioni piemontesi prevedevano dunque il divieto di costruire nuove sinagoghe, restando possibile il solo restauro.

Il paragrafo 1 Capo II riprende la regola degli Statuti Sabaudi del 1430: *“Non potranno gli Ebrei edificare, né in veruna forma fondare nuove Sinagoghe, o ampliare, quelle, che aveffero, ed in ogni cafo contrario gli Uffiziali Noftri far demolire fubito quanto si foffe ampliato, e nuovamente edificato, permettendo loro nondimeno di riftaurare, e riparare quelle, che si trovano in effere”*.

È Teodosio II nel 438 e.V.²⁹⁰ a stabilire il divieto di costruire nuove sinagoghe o di abbellirle: in caso di trasgressione la sinagoga era trasformata in chiesa e a ciò si sommava un'ammenda di 50 libbre²⁹¹.

²⁸⁹ Cfr. A. RONCO, *Storia della Repubblica Ligure 1797-1799*, Fratelli Frilli editori, 2005, p. 264.

²⁹⁰ Novella 3 del 31 gennaio.

Anche Giustiniano riprese il principio “...ordiniamo che alcuna giudaica sinagoga non sorga per novella fabbrica: dato il permesso di rifare le antiche che minacciano ruina”²⁹².

Le sinagoghe dovevano apparire in altre parole trasandate, vecchie, repellenti²⁹³, in stridente contrasto con la maestosità e la bellezza delle chiese.

Chi al tempo di Giustiniano avesse costruito nonostante il divieto una sinagoga, avrebbe lavorato in realtà a favore della Chiesa cattolica, venendo adibito il manufatto a chiesa, anziché a sinagoga; e chi non si fosse limitato a riparare una sinagoga preesistente sarebbe stato privato dell'edificio e punito con una multa di 50 libbre²⁹⁴.

Sino al 423 E.V. per la verità non poteva mutarsi la destinazione delle sinagoghe né in senso pagano, né in senso cristiano e lo stesso Giustiniano poi deciderà di mutare personalmente la destinazione a due sinagoghe.

Il divieto di edificazione nella storia non è stato però così rigido perché con il permesso del Papa o del Re era stata possibile anche la fondazione.

Si provvedeva all'edificazione per gli stessi motivi per cui ciò avvenne nella Palestina giustiniana: se gli Ebrei in un dato luogo erano molti e se soprattutto si potevano permettere l'edificazione.

Dato che si trattava di culto tollerato non si poteva alzare strepitosamente la voce durante il culto.

Il paragrafo 2 del Capo II limita in altre parole le modalità dei loro riti.

“Si guarderanno d'alzare ftrepitoicamente le voci nell'efercizio de' loro Riti, ma faranno obbligati ad efercitarli con tuono modefto, e sommeffo”.

Già Gregorio Magno riteneva che fosse lecito occupare le sinagoghe quando l'eco dei canti si sentisse nelle Chiese vicine²⁹⁵.

²⁹¹ Anche se si poteva ricostruire la sinagoga distrutta (C.TH. XVI. 8. 25 e 27 del 423 e.V.) e rinforzare quella che stava per crollare (con Teodosio II e Valentiniano nel 39. C. I. 9. 18)

²⁹² C. I. 9. 18. (19)

²⁹³ A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 783.

²⁹⁴ C. I. 9. 18. (19)

²⁹⁵ A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 691.

La legislazione che regge in casa sabauda a distanza di più di mille e trecento anni cercava dunque pur sempre di rendere la religione ebraica poco allettante e di spingere i Giudei ad abbracciare non più il culto dell'Imperatore, ma comunque la religione cattolica²⁹⁶.

Questi principi che vigevano anche a Genova domineranno ancora la legislazione dell'Ottocento che richiamava gli usi ed i regolamenti sotto i quali l'osservanza del culto era tollerato²⁹⁷.

Agli Ebrei in Genova si vietava però di partecipare ai culti cristiani in forza di una Bolla di Clemente XI del 1703, ma in Piemonte non vigeva tale osservanza²⁹⁸.

Inoltre in osservanza delle prescrizioni del Consiglio di Trento si riteneva che gli Ebrei potessero avere diritto di asilo nelle chiese cattoliche, nei casi in cui ciò fosse concesso ai Cristiani²⁹⁹.

Il Capo III è intitolato "*Che non poffano gli Ebrei Acquistare Beni stabili*".

Sua Maestà Vittorio Amedeo II non desiderava che gli Ebrei acquistassero beni immobili, sotto pena in contrario della confisca; se per caso ne venissero in possesso perché il loro debitore non fosse solvibile dovevano rivenderli entro un anno a persone capaci di acquisto³⁰⁰.

Il paragrafo 2 del Capo III stabilisce inoltre che “

²⁹⁶ A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 40.

²⁹⁷ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 57.

²⁹⁸ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 61.

²⁹⁹ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 62.

³⁰⁰ Il paragrafo 1 stabilisce che “Non farà lecito agli Ebrei di far acquisto de' Beni stabili ne' Noftri Stati, sotto pena della confiscazione di effi, e se in occasione di qualche efecuzione sopra i Beni del Debitore saranno afretti a prenderne in pagamento, vogliamo, che paffatto il termine del rfcatto, fieno tenuti alienarli a Perfone capaci un'anno dopo, sotto la medefima pena”.

Saranno altresì sotto la fteffa pena tenuti ad alienare que' Beni, che presentemente poffedono un'anno dopo spirate, che fieno le loro rifpettive condotte"³⁰¹.

Abbiamo detto che i rapporti col potere erano regolati da una condotta che era a tempo determinato e dunque questa norma conferma l'idea che gli Ebrei stanziati sul territorio dovessero continuare ad essere considerati stranieri.

Già presso i Romani il divieto di possedere beni stabili dipendeva dal fatto che esclusivamente il cittadino che godesse dei pieni diritti civili e politici poteva appropriarsene.

I popoli delle invasioni barbariche ritenevano poi che solo l'*arimano*, ossia l'uomo libero (e giammai la donna) potesse possedere beni immobili.

Con l'affermarsi delle grandi Monarchie che si basavano sul feudalesimo e sulla teocrazia, si ritenne che la proprietà fondiaria potesse acquistarsi solo con una investitura data dalla pubblica autorità; la padronanza assoluta del territorio in capo al sovrano era principio del diritto pubblico.

Poi si corresse un poco il tiro per evitare l'arbitrio, e si considerò in capo al Principe il solo dominio eminente³⁰², ma esso bastava allo stesso per concedere o negare discrezionalmente agli stranieri la facoltà di possedere terreni od altri beni immobili nel suo territorio.

I sovrani sabaudi peraltro addussero anche una ragione insuperabile per non concedere il possesso di beni immobili ai Giudei: essi restavano stranieri e non potevano diventare cittadini perché non osservavano la religione di Stato che era quella cattolica.

E non potevano avere diritti perché non possedevano beni immobili. Come appartenenti ad una nazione nomade estranea alla società cristiana, anche quando divennero sudditi, ebbero sempre diritti

³⁰¹ Meno rigoroso era il re di Sardegna Carlo Felice con riferimento alla Liguria aveva fissato nelle Regie Patenti del 1816 un termine quinquennale per la restituzione. Cfr. *Gazzetta di Genova* n. 20 di Sabato 22 marzo 1822.

³⁰² Facoltà di far uso e di disporre del territorio, ma non in modo vietato dalla legge.

limitati come la plebe o i *clientes* romani che seppure considerati membri dello Stato non possedevano alcuni diritti³⁰³.

Solo con un editto del 1572 venne concesso agli Ebrei di possedere beni immobili nei domini sabaudi, ma poi questa facoltà venne ristretta ai soli Ebrei di Nizza e poi anche tra loro solo ad alcune famiglie³⁰⁴.

Si tenga però presente che l'interdizione dall'acquisto dei beni stabili non valeva per la categoria dell'Ebreo di Corte (*hoffjude*) e ciò rientra nella mentalità che appunto conservava al Principe discrezionalità sul concedere o meno beni stabili. Benché l'Ebreo di corte appartenesse per sangue, per convinzione e per confessione al genere ebreo, formava tuttavia una specie a parte e assai distinta.

L'*hoffjude* poteva, infatti, abitare ovunque vi fossero ebrei, comprare case d'abitazioni, vendere merci all'ingrosso e al minuto, formare con altri una Comunione, scegliere il rabbino, avere Sinagoga e cimitero: tutte facoltà che per gli altri ebrei erano sottoposte a mille ostacoli e inceppate da mille restrizioni. L'*hoffjude* inoltre era dispensato di portare sugli abiti il distintivo imposto agli altri ebrei³⁰⁵.

Il divieto di acquisto e l'obbligo in ogni caso di rivendita verranno confermati con le leggi e le Costituzioni di Sua maestà del 1770, con le leggi patenti del 1° marzo 1816³⁰⁶ e 15 febbraio 1822³⁰⁷ e con l'art. 28 del Codice civile sardo del 1837.

La ragione ottocentesca del divieto di acquisto risiederà nel fatto che i sovrani temevano il potere economico degli Ebrei, e che in

³⁰³ Non quelli di cittadinanza attiva, né il *connubium*.

³⁰⁴ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 100 e ss.

³⁰⁵ G. LEVI, Op. cit., p. 267.

³⁰⁶ Che estese a cinque anni il termine per la rivendita dei beni ipotecati

³⁰⁷ Con cui si dispose che i beni immobili rimasti rivenduti al 1824 (ossia acquistati durante il dominio francese) dovevano consegnarsi allo Stato perché li mandasse all'incanto. Le prescrizioni del 1816 e del 1822 invece non si estenderanno alla Liguria perché si trattava di leggi reali e quindi del territorio del solo Piemonte.

In Liguria, infatti, il territorio da occupare era così trascurabile che sarebbe stato sciocco preoccuparsi degli acquisti ebraici.

particolare avrebbero potuto acquistare buona parte del territorio determinando uno squilibrio sociale.

La regola inerente la rivendita del bene immobile ipotecato venne posta invece perché i proprietari che ricorrevano all'usuraio sapendo di non poter rimborsare il debito preferivano lasciarli incolti e quindi ne scapitava l'economia e del resto gli Ebrei, non sapendo quanto tempo sarebbero rimasti su un dato territorio, non avevano alcun incentivo a far coltivare beni di possesso precario ³⁰⁸.

Sta di fatto che ancora nel 1848 i Giudei piemontesi non potevano acquistare beni immobili pena per alcuno la nullità ³⁰⁹ del contratto e comunque la confisca ³¹⁰ trascorso il termine per la rivendita.

Era però loro lecito ricavare dagli immobili l'usufrutto, i diritti di albergo, avere l'investitura dei diritti enfiteutici, effettuare locazioni ³¹¹ perpetue o trentennali, acquistare diritti reali (ipoteca) ³¹², redigere compromessi di vendita perché esso non trasferisce né il possesso, né il dominio ed acquistare ³¹³ ai pubblici incanti beni immobili in nome e per conto di altri con dichiarazione per persona da nominare.

³⁰⁸ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 82.

³⁰⁹ Secondo questa dottrina non poteva però essere invocata dalle parti contrattuali, ma solo dal Fisco perché vi era una lesione di un principio di ordine pubblico. Tuttavia né nelle Regie Costituzioni, né nella normativa successiva vi è qualche riferimento alla nullità.

³¹⁰ C. CATTANEO, *Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti*, op. cit., p. 15. Peraltro il principio era così radicato anche negli altri paesi che ancora nel 1836 gli Ebrei dimoranti in Svizzera che avessero voluto acquistare un terreno in Basilea avevano come unica scelta quella di diventare cittadini francesi.

³¹¹ Si aggiunge però che siccome i Cristiani non potevano abitare nel ghetto dovevano locare gli immobili di cui eventualmente fossero proprietari in esso agli Ebrei stessi.

³¹² Dai beni stabili andavano distinti i diritti stabili che erano di libera appropriazione per gli Ebrei, così si potevano ottenere le piazze dei farmacisti o dei caudicci. L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 107. In Modena era invece possibile acquistare i siti per i cimiteri e filatoi per lavorare la seta. Tit. IX par. XVII del Codice estense del 26 aprile 1771.

³¹³ Per la dottrina, ma non per la giurisprudenza.

Agli Ebrei si riconosceva infine il diritto di *kasagà* in base a cui il padrone di una casa affittata ad un ebreo non era libero di locare ad altri israeliti. Ciò però poteva portare ad abusi ed allora ad un certo punto si ritenne solidalmente responsabile l'università locale ebraica per le pigioni che l'ebreo non avesse voluto corrispondere dopo aver impedito al padrone una successiva locazione³¹⁴.

Meno di cent'anni dopo con l'art. 10 del regio decreto 17 novembre 1938, n. 1728³¹⁵ Vittorio Emanuele III, ribadirà tristemente lo stesso divieto di acquisto e decreterà che *"I cittadini Italiani di razza ebraica non possono... d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila; e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743>>".*

Inascoltata fu dunque la invocazione della dottrina ottocentesca che nel 1848 prendeva come modello Pio IX perché aveva emancipato gli Ebrei dalle antiche interdizioni³¹⁶ e che si augurava che Carlo Alberto avesse da preparare all'Italia più splendide sorti³¹⁷.

Del resto anche l'Inghilterra aveva concesso agli Ebrei in quegli anni di diritti politici e la stessa Prussia era sulla buona strada: quindi c'era ottimismo.

L'unità della nazione era considerata cosa necessaria poiché solo in *"un patto di Concordia che produce l'UGUAGLIANZA avanti la legge tra i cittadini, sta il RISORGIMENTO d'ITALIA"*³¹⁸.

Il capo IV delle Costituzioni titola *"Del segno da portarfi dagli Ebrei"*.

³¹⁴ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 121 e ss.

³¹⁵ In Gazz. Uff., 29 novembre, n. 264). - Provvedimenti per la difesa della razza Italiana. Il decreto verrà abrogato dall'articolo 1 del R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25.

³¹⁶ Il papa aveva stabilito che potessero vivere nei rioni contigui al ghetto e che potessero anche far parte della Guardia cittadina.

³¹⁷ "Ora l'astro di Carlo Alberto e di Pio IX è sull'orizzonte". L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 170.

³¹⁸ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 167.

Questo Capo era destinato ad impedire che Ebrei e Cristiani avessero tra di loro rapporti.

Il paragrafo 1 delle Costituzioni che riprende analoga norma emanata da Carlo Emanuele I il 15 dicembre del 1603³¹⁹ prevede che *“Tutti gli Ebrei, ed Ebrei, toftoché faranno giunti all’età di anni quattordici, dovranno portare fcopertamente tra’ il petto, e braccio deftro un fegno di color giallo dorato di feta, o di lana, e di lunghezza un terzo di rafo, talmente ché poffano manifestamente diftinguerli da’ Criftiani, fotto pena di lire venticinque per ciafcuno, e per ogni volta, che contravverranno”*.

Il paragrafo 2 pone un eccezione al precedente. *“Saranno però difpenfati dall’obbligo di portar il detto Segno in tempo, che fi ritroveranno per viaggio, finchè non ritornino alla loro abitazione”*.

Abbiamo visto che le origini dei segni distintivi sono romanistiche, ma trovarono nuovo vigore a seguito di alcune vicende avvenute in Oriente³²⁰.

Nell’831 e.V. il califfo Ali al Wathek divenne nemico degli Ebrei, a causa delle fraudolente pratiche di cui furono riconosciuti colpevoli nella gestione delle finanze, durante il regno del suo predecessore, e in seguito al loro rifiuto di ricevere il Corano come vera ed autentica rivelazione.

Tutto ciò determinò che fossero pesantemente tassati e obbligati a pagare grandi somme all’erario.

Il califfo Motavel, che gli successe nell’845 e.V. fu ancora più severo: li costrinse ad indossare cinture di cuoio a titolo di distinzione, comandò loro di andare solo su asini e muli con staffe di ferro, e li privò di tutti i loro onori, titoli e uffici.

Il suo editto si diffuse in tutti i luoghi soggetti al dominio turco e di qui all’Europa³²¹.

³¹⁹ Il paragrafo 1 verrà abolito solo con la legge 1 marzo 1816.

³²⁰ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 48.

³²¹ W. F. MAVOR, *Universal history, ancient and modern: from the earliest records of time, to the general peace of 1801, Volume 13, The history of dispersion of the Jews*, Hopkins and Seimour, New York, 1804, p. 28.

Le leggi venete del XIV secolo richiesero un segno distintivo perché gli Ebrei potessero essere riconosciuti ed espulsi dalle adunanze dei Cristiani.

A Venezia sin dal 1396 gli Ebrei dovevano portare sul petto una “O” gialla grande come un pane che successivamente si mutò in una berretta gialla, poi in un cappello rosso ed infine in una tela nera cerata³²².

Nel Regno pontificio Innocenzo III richiese agli Ebrei di portare un qualche segno distintivo³²³; nel 1464 dovevano indossare un mantello rosso: ne erano esentati soltanto i medici³²⁴.

A Napoli sotto il Regno di Ferdinando III il Cattolico³²⁵ si stabilì³²⁶ che i maschi ebrei e le femmine dai dieci anni in su, portassero in petto un panno rosso³²⁷.

“10 Considerando quanto sia appartato il Santo Battesimo dalla pravità Giudaica, e quanto sia conveniente che i Giudei così come sono appartati nelle opere dalla vera fede Cattolica da’ Cristiani, così etiam sieno divisi da loro, e conosciuti per Giudei: per evitare ogni inconveniente che ne potesse succedere, per tanto ordiniamo espressamente, che da ora in avanti tutt’i Giudei commoranti³²⁸ in qualsivoglia Città, Terra, Castello, e luogo di questo Regno, tanto maschi, come femmine da dieci anni in su, debbano portare il segno di panno rosso in petto, acciocchè sieno conosciuti per Giudei, e così tenuti, e reputati, e non altrimenti, sotto pena di un’oncia d’oro per ogni volta, che alcuno si trovasse senza detto segno”.

³²² Annali di Statistica Serie Terza volume 9, Tipografia dei fratelli Bencini, 1884, p. 170.

³²³ G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, p. 14.

³²⁴ Per concessione del pontefice Paolo II. Cfr. G. LEVI, *op. cit.*, p. 204.

³²⁵ Il papa Giulio II, che temeva che gli appetiti territoriali di Ferdinando lo portassero a conquistare parte degli stati pontifici, gli confermò il titolo di Re Cattolico, esteso anche alla moglie Isabella.

³²⁶ Il 12 gennaio 1509 da parte de *El Conde Lungartienente general*.

³²⁷ *Considerat pr. I. t. 73 De expulsiōe Hebraeorum sive Judaeorum*. Cfr. A. DE SARIIS, *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, Op. cit., 1796, p. 6.

³²⁸ Dimoranti.

Il 10 novembre 1539 l'Imperatore Carlo V istituì in Napoli il ghetto³²⁹, come luogo provvisorio dove dimorare prima della cacciata, e dunque la separazione degli Ebrei dai Cristiani fu sancita sedici anni prima che a Roma³³⁰.

Nello stesso anno Carlo V prescrisse agli uomini di indossare un cappello giallo o rosso e una fascia di tela gialla o rossa alle donne³³¹.

“11. E perché la conversazione, e il mescolamento de' perfidi Giudei co' Cristiani è pericoloso, e produce per lo più fatti indecenti, essendo inconveniente che uno non si distingua dall'altro; Perciò, per servizio di Dio, e del ben pubblico, comandiamo che si scaccino gli Ebrei dal regno di Napoli, e fino a che si esegua il comando, si assegni a' medesimi tanto in Napoli, che nel Regno ove dimorino, un luogo, e piazza separati, in cui possano abitare segregati da' Cristiani; ed acciocchè possano facilmente discernersi, si obblighino i maschi a portare in testa cappello, o berretta di colore giallo o rosso, e le donne una fascia del medesimo colore, sotto pena della confiscazione de' loro beni. E per la esatta osservanza ne incarichiamo l'esecuzione al Nostro Luogotenente generale del Regno”.

Il 17 luglio del 1572 sotto il regno di Filippo II si stabilì che se i Giudei volevano partecipare a pubbliche fiere dovevano indossare una berretta di panno giallo³³².

“Per i molt'inconvenienti, scandali e mali esempj che danno i Giudei, i quali praticano co' Cristiani uomini e donne, in disservizio del Nostro Signore Iddio, e di S.M, per non sapersi se sono Giudei o Cristiani. Volendo sopra ciò provvedere per quello conviene alla Religione Cristiana, e al buon governo, comandiamo, che in avanti non sianvi Giudei, che vengano in questo regno nelle Fiere, che si fanno, nelle quali è lecito poter venire, se non vengano, o stiano per lo tempo, che ci possono stare, con berretta di panno giallo, e non altrimenti, acciò sieno conosciuti da tutti per Giudei, come sono, sotto pena di cinque anni di galea, o altra pena corporale a nostro arbitrio riservata”.

Le Costituzioni di Sua Maestà del 1770 imporranno identicamente a quelle del 1729 di portare scopertamente tra il petto ed il braccio

³²⁹ Et quia pr. 2. D.t.

³³⁰ Con la bolla Cum nimis absurdum che è del 12 luglio 1555.

³³¹ Simile a quello delle meretrici che però era di colore bianco.

³³² Philippus pr. 3 d.t. Cfr. A. DE SARIIS, *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, op. cit., p. 7.

destro un segno di color giallo dorato di seta di seta o di lana, e di lunghezza un terzo di raso.

Nel Codice estense del 1771³³³ viene comandato, con poche esenzioni, ai maggiori di dodici anni di portare nel cappello un nastro rosso alto un dito.

E l'elenco potrebbe purtroppo continuare.

Il Capo IV verrà abolito in Piemonte solo nel 1816 e così accadrà anche per lo Statuto Genovese e nelle Leggi toscane, ma restrizioni simili erano ancora in vigore nel Ducato di Modena nel 1848.

Il Capo V è intitolato "*Delle cofe proibite a comprarfi, a negoziarfi dagli Ebrei*".

I ceti dominanti nell'antichità utilizzavano gli schiavi per le operazioni di bassa manovalanza, allo stesso modo decisero che le arti che danno lustro alle persone fossero solo a loro riservate.

Così gli Ebrei furono esclusi dalle Corporazioni di arti e mestieri che pur costituendo nei Municipi un corpo autonomo con propri magistrati erano comunque compenstrate dal Cristianesimo tanto che erano una specie di confraternita mercantile.

Gli stessi Ebrei costituivano una corporazione a parte che però viveva dei diritti al lavoro che i Principi decidevano di concedere.

Il diritto al lavoro era, infatti, un diritto feudale e signorile, o dei re o delle altre corporazioni.

A Venezia nel XV secolo agli Israeliti fu proibito insegnare suono, canto, danza, dottrina e gioco e non poterono nemmeno stampare libri (1566).

Fu interdetto agli Ebrei la laurea in giurisprudenza anche perché sarebbe stato inutile visto che le magistrature non erano accessibili e che come giureconsulti non avrebbero avuto alcun credito, essendo tagliati fuori dalla pratica forense; ma era vietato loro pure il conseguimento della laurea in medicina ed i malati che si fossero rivolti ad un medico ebreo sarebbero stati puniti per aver utilizzato un mezzo illecito di guarigione³³⁴.

³³³ Tit. IX par. XV del Codice estense del 26 aprile 1771.

³³⁴ C. CATTANEO, *Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti*, op. cit., p. 89 e ss.

In Lombardia era possibile agli Ebrei la pratica dell'avvocatura, ma non quella della farmacia³³⁵.

In Toscana accadeva l'esatto contrario: gli Ebrei potevano dedicarsi alla farmacia³³⁶ e conseguire una laurea in legge, ma non potevano patrocinare.

Nel Ducato di Genova gli Ebrei potevano studiare e praticare da avvocati, medici, farmacisti e sensali.

Nel Ducato di Modena c'era una multa di venticinque scudi per gli Ebrei che tenessero scuole o insegnassero scienze ai Cristiani ed inoltre i Giudei non potevano leggere, fare conti, cantare, suonare, ballare e cose simili senza la licenza del Principe³³⁷.

In Germania, perlomeno nel 1848, si erano fatti passi avanti ancora più evidenti dato che non solo gli Ebrei furono ammessi alle pubbliche scuole ma vennero anche abilitati all'insegnamento e ciò comportò che venissero considerati tra i primi cittadini³³⁸.

Negli Stati Sardi nel 1648 si permise agli Ebrei di addottorarsi in medicina e chirurgia col consenso dell'Arcivescovo di Torino e nelle lauree minori oltre che all'accademia di Belle Arti. Si permise inoltre ai fanciulli lo studio negli Istituti tecnici perché destinati al commercio.

La storia del rapporto tra gli Ebrei e la medicina fu assai variegata a seconda dei luoghi: sotto il dominio islamico assunsero grande rilievo i lavori dei medici ebrei, tanto che gli Israeliti furono considerati a buon diritto gli intermediari della scienza medica tra Oriente ed Occidente.

In Europa i medici nel Medioevo erano soprattutto monaci, ma nell'XI secolo si interdì loro lo studio della medicina e quindi aumentarono i medici ebrei.

³³⁵ E ciò perché la piazza di farmacista era considerata bene immobile.

³³⁶ Forse perché la laurea era in fisica, medicina, chirurgia e farmacia e quindi chi diventava fisico diventava anche medico e farmacista. L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 72.

³³⁷ Tit. IX par. XV del Codice estense del 26 aprile 1771.

³³⁸ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 68-69.

I Concili e l'interpretazione di grandi giuristi (ad es. BARTOLO da Sassoferrato) non permettevano in Italia ai medici ebrei di praticare la medicina sui Cristiani, ma diversi Papi³³⁹ avevano medici israeliti³⁴⁰ e non vi fu principe da Carlo Magno a Carlo V che non avesse medici ebrei³⁴¹.

Con le regie Patenti del 1816 si concesse ai Giudei non solo l'esercizio della mercatura, ma di qualunque arte e mestiere a condizione che ne osservassero le regole; il 14 agosto 1844 vennero abrogate anche le corporazioni di arti e mestieri e quindi gli ebrei ne ebbero indiretto giovamento³⁴².

Sicuramente dal 1829 gli Ebrei poterono svolgere la professione di librai e stampatori e tenere scuole di danza, musica e ballo.

Tuttavia si riteneva ancora nel 1848 che gli Ebrei fossero sudditi, ma non cittadini e quindi che non potessero svolgere le professioni connesse con i diritti politici che presupponevano la fede cattolica: non il soldato, il magistrato, il notaio, le alte cariche del Governo, il professore o l'istitutore, l'avvocato patrocinante³⁴³, il procuratore legale³⁴⁴.

Nel campo commerciale la convinzione comune era che un ebreo non potesse possedere la buona fede necessaria al traffico, che mancasse di fede ai patti e di moderazione nei guadagni e che si

³³⁹ Tra gli altri Bonifacio IX, Giulio III, Giulio II, Leone X, Innocenzo VII, Giovanni XXII, Benedetto XIII, Paolo III, Pio IV.

³⁴⁰ Altri invece gli furono nemici: Eugenio IV, Niccolò V e Calisto III.

³⁴¹ Si ricordano qui Ferdinando I di Napoli, Galeazzo Maria Sforza e Guglielmo Gonzaga di Mantova. Cfr. G. LEVI, *op. cit.*, p. 199 e ss. G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, p. 14.

³⁴² L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, *op. cit.*, p. 91.

³⁴³ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, *op. cit.*, p. 70. La laurea in legge era preclusa ancora nel 1848.

³⁴⁴ Perché gli Ebrei erano considerati infami per diritto canonico e quindi non potrebbero diventare nobili come è successo ad alcuni procuratori. Tuttavia era possibile esercitare davanti al Tribunale mercantile perché permesso dall'art. 670 del cod. di commercio. J. SESSA, *Tractatus de Judaeis*, *op. cit.*

vendicasse duramente contro chi fosse considerato oppressore nelle contrattazioni³⁴⁵.

La presunzione in capo agli Ebrei di pravità determinava dunque una certa regolazione dei rapporti commerciali. Ancora in una decisione senatoria del 2 dicembre 1729 si stimavano gli Ebrei pravi e tristi.

Il Re franco Clotario adottò la soluzione radicale del Concilio V di Parigi per cui nessun ebreo poteva intentare giudizio contro un Cristiano³⁴⁶.

Napoleone stesso riprenderà la legislazione di Clotario e imporrà ai contadini di fare con gli Ebrei solo contratti d'immediata esecuzione e per l'effetto farà considerare non valevole in giudizio qualsiasi titolo di credito contro la gente di campagna³⁴⁷.

Inoltre preciserà che debbano essere messe a carico della università ebraiche *“oltre le multe pecuniarie tutte le spese di processo, custodia, manutenzione ed indennizzazione per delitti di fraude e d'inganno che da' suoi membri ed amministrati si commettano”*³⁴⁸.

Già Riccardo Cuor di Leone³⁴⁹ stabilì che ogni loro contratto si facesse in pubblico, in presenza di testimoni, e se ne stendessero tre copie: una per il rappresentante del fisco, l'altra per un proboviro, la terza per l'Ebreo creditore: tale sistema era deputato a far sì che l'Ebreo non potesse alterare il contenuto della scrittura.

Lo stesso Statuto di Genova del 1752 stabilisce che il contratto venga registrato in apposito libro oppure che intervenga un sensale cristiano³⁵⁰.

Il Codice estense del 1771 prevede che *“Ne' libri de' loro negozii non dovranno gli ebrei scrivere in lingua ebraica, ma bensì in lingua comune, che*

³⁴⁵ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 54.

³⁴⁶ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 86.

³⁴⁷ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 87.

³⁴⁸ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 88.

³⁴⁹ 1157-1199.

³⁵⁰ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 53.

possa essere intesa da ognuno sotto la suddetta pena di scudi venticinque in caso di contravvenzione".

Le Costituzioni ordinano agli Ebrei di tenere un libro in cui i contratti di vendita o di prestito fossero registrati³⁵¹ e di darne nota ogni mese alla segreteria del Tribunale di loro residenza³⁵² che dovrà provvedere a registrare ogni mese le operazioni in un libro "darà intiera fede tanto in giudizio, che fuori"³⁵³; vietano inoltre agli Ebrei di ricever o comperar o permutare cose di sorta dai minori³⁵⁴.

Già il senatoconsulto Macedoniano³⁵⁵ concesse il rimedio pretoreo dell'*exceptio* ai *filii familias* (i sottoposti all'autorità e al potere del *pater familias*) attraverso il quale essi potevano annullare le pretese dei

³⁵¹ Il paragrafo 4 stabilisce che "Dovranno gli Ebrei notar' in un Libro i Contratti di Compra, Pegno, ed altri, che faranno co' Cristiani, descrivendo il nome, e cognome delle Perfone, con specificazione delle cose contrattate, sotto la pena, che sopra".

³⁵² Al paragrafo 5 era sancito un altro obbligo che riprende analoga norma emanata da Carlo Emanuele I il 19 ottobre del 1620. "Di mese in mese sotto la stessa pena dovranno dare la nota al Segretario del Tribunale, ove dimoreranno, delle suddette Compere, e de' Pegni, esprimendo chiaramente tutte le circostanze, sopra le quali avranno convenuto".

³⁵³ Il paragrafo 6 dispone per la precisione che "I suddetti Segretarij faranno tenuti di ricevere dette Confegne ogni volta che loro si presenteranno, e quelle fedelmente registreranno, sotto la pena di Scudi venticinque d'oro, in un Libro a ciò destinato che dovrà da essi di mese in mese sottoscrivere, ed al quale si darà intiera fede tanto in giudizio, che fuori". La giurisprudenza ci mise un po' ad adattarsi a questa disposizione tanto che nel 1729 una sentenza stabilì che i libri dei mercanti ebrei fanno fede in giudizio "provata la buona reputazione del mercante". L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 159.

³⁵⁴ Il paragrafo 3 prevede che "Sarà ad essi interamente proibito di comprare, permutare, o pigliare Pegni dalle Perfone Minori, o da Figliuoli di famiglia, che non vivano separatamente dal Padre, sotto la detta pena di Scudi venti cinque d'oro".

³⁵⁵ L. 4. Cod. "Derivò questo Senato Consulto da un tal Macedone infame usurajo il quale solea somministrare denaro a figli di famiglia, e giungendo il tempo della restituzione, né avendo modo di farla insidiavano la vita, e macchinavano la morte dei Genitori per succedere nei loro beni, e così pagare. Teofilo lo deduce da un tal Macedone quale essendosi caricato di grandissimi debiti sulla speranza di pagarli cessato di vivere il Padre, ma questi menando una lunga vita, e non avendo il figlio come sbarazzarsi dai debiti contratti uccise il Padre". P. VERMIGLIOLI, *Elementi ossia Istituzioni civili di Giustiniano imperatore*, volume primo, edizione seconda, Francesco Baduel, Perugia, 1830, p. 175-178.

creditori che avevano prestato loro denaro a mutuo senza il consenso del *pater*.

Fu in sostanza proibito dare in prestito danari ai figli di famiglia e ad altri discendenti soggetti al patrio diritto sotto pena di perderli e colla privazione al mutuante di ogni azione per ripeterli ancorché divenuto il figlio di famiglia di pieno suo diritto, o per l'emancipazione, o per la morte del padre, essendo una tale eccezione perpetua per esser nullo dal suo principio il contratto.

Il Senatoconsulto vietava però solo il prestito in contanti, non già in altra specie come grano, vino, olio ed altre cose, che consistono in peso e misura.

Giovava al padre e al fideiussore. Il figlio di famiglia non poteva rinunciare al beneficio di questo Senatoconsulto, perché non tutelava tanto il figlio, ma era stato emesso anche in odio dei creditori ed usurai per favorire il rinunciante ma pure il genitore e la pubblica utilità.

La morte del *pater* era ininfluyente e così il conseguimento da parte del figlio di una qualche dignità.

Diversa però era l'ipotesi in cui il debito fosse stato contratto dopo aver conseguito una dignità che scioglieva dal patrio diritto.

Il soldato generalmente poi non poteva godere di tale beneficio. E così per il figlio che abitando separatamente dal padre esercitasse un'attività economica indipendente, oppure se sciolto dal vincolo paterno, avesse riconosciuto il suo debito, si fosse nuovamente obbligato, avesse pagata parte del debito ovvero dato un pegno.

Il Senatoconsulto non valeva ancora se il figlio di famiglia pur avendo contrattato all'insaputa del padre, avesse ottenuto da lui ratifica dell'affare tacita od espressa; del pari se l'affare fosse stato trattato col consenso paterno; se infine il figlio avesse ricevuto denari che il padre avrebbe dovuto somministrare per esempio inerente a libri per gli studi, per gli alimenti, vestiario, ed altro necessario.

La prescrizione che viene ripresa dalle Costituzioni verrà sostituita nel Codice sardo del 1837 dalla disciplina degli articoli 1919-1925 che ha tenore analogo al senatoconsulto Macedoniano³⁵⁶.

³⁵⁶ "1919. Il mutuo fatto ad un figlio di famiglia, benché maggiore, senza partecipazione e consenso del padre od altro ascendente alla cui podestà sia soggetto, è nullo, quantunque

Le Costituzioni vietano poi agli Ebrei di contrattare, permutare, impegnare o trafficare oggetti che siano stati utilizzati per il culto divino³⁵⁷ o di acquistare e vendere beni da persone sconosciute o sospette³⁵⁸. Queste disposizioni vennero sostituite dall'art. 688 C.p. del 1839.

Gli si impone nel caso di smarrimento di pagare il pegno secondo il valore indicato dal compratore³⁵⁹, di non poterlo trasferire, salvo che nel caso di guerra o di peste e manifestando comunque il tutto in anticipo e con una pubblica grida³⁶⁰.

Non a tutti gli Ebrei era poi concesso di tenere banchi di prestito con pegno, ma solo ad alcuni con autorizzazione regia, sebbene tutti gli Ebrei potessero esercitare il mestiere dell'usura³⁶¹.

l'obbligazione siasi palliata sotto l'apparenza di un altro contratto, o siasi in altro modo fatta frode alla presente legge".

³⁵⁷ Il paragrafo 1 è risalente ad Amedeo VIII. *"Non farà permesso a verun' Ebreo di contrattare a titolo di Vendita, permuta, o pegno, nè in altro modo trafficare Mobili di veruna sorta, ori, o argenti, che abbiano fervito al culto Divino, o delle Chiefe, sotto pena di Scudi venti cinque d'oro, e del doppio valore della roba contrattata, oltre alla restituzione da farfi gratis delle robe, che aveffero ricevute in pegno, permutato, o contrattato".*

³⁵⁸ Il paragrafo 2 attribuito a Rex Vitt. Amed. riguarda anche i beni extra commercium. *"Non ardiranno gi Ebrei, sotto pena del Furto³⁵⁸, di comprare Vafi, o Arredi d'oro, o d'argento, o Gemme, o Veftimento, o qualunque altra sorta di robe, che ad effi fi vendano, o si diano per vendere da Perfone tanto non conofciute, che fopette, o quando convenir anno d'un prezzo affai minore di quello, che comunemente fi venderebbero".*

³⁵⁹ Il paragrafo 7 già vigente dal 15 dicembre 1603, inerisce il caso di smarrimento del pegno. *"Occorrendo, che gli Ebrei perdeffero qualche Pegno, dovranno pagarlo fecondo il di lui valore, e non potendofi fufficientemente verificare per altre prove, fi ftarà al giuramento del Padrone di effo".*

³⁶⁰ Il paragrafo 8 del capitolo V disciplina gli spostamenti dei beni pignorati. *"Non potranno portar' i Pegni a loro confegnati fuori dei Stati noftri, e fe per accidente di Guerra, o di peste (che Dio non voglia) foffero neceffitati di trasferirfi dall'una all'altra terra delle noftre Città, e Terre, sarà permeffo ai medefimi di feco trasportarli, manifestando però otto giorni avanti la partenza con pubblica Grida quefta loro rifoluzione, acciocchè, fe alcuno de' Proprietarij voleffe rifcoterli, abbia il tempo di farlo".*

³⁶¹ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 84. Il paragrafo 9 disciplina in particolare l'attività dei banchieri come già da Carlo Emanuele I il 19 ottobre del 1620. *"I Banchieri Ebrei, a' quali è da Noi conceffo di poter preftare danari fopra il Pegno, dovranno fotto la fteffa pena dare il rifcontro a quelli, che vorranno far' i Pegni con un Bullettino, in cui farà notato in lingua volgare il Giorno, Mefe, ed Anno, col Nome, e Cognome di chi gli avrà impegnati, e vi fi*

Il paragrafo 10 del titolo V disciplina ancora la sorte dei pegni non riscattati.

“Spirato, che fia il termine ftabilito per il rfcatto de’ Pegni, potranno i Banchieri fuddetti divenire³⁶² all’Incanto de’ medefimi, e per ciò efeguire, fi porteranno fopra le Piazze in que’ giorni, e tempi, che fono per la vendita de’ Pegni Giudiziarj ftabiliti, ed ivi fi procederà all’incanto, e deliberamento³⁶³ di effi nella forma per gli altri prefcritta”³⁶⁴.

Queste disposizioni verranno abolite, ma solo per essere sostituite da altra analoga ed ingombrante disciplina dettata dal Codice penale sardo nel 1839³⁶⁵ e ribadita nel 1859 (art. 611 C.p.), per poi approdare nel Codice penale del regno d’Italia all’art. 641 c.p.³⁶⁶

Il prestito concesso dagli Ebrei era così diffuso che nel 1789 a seguito di Viglietto Regio la prefettura di Acqui vietò a loro di comparire in

defcriverà diftintamente la cofa, che farà rimeffa in Pegno, la fua vera qualità, e quantità, il pefo, o numero, o la mifura rifpettivamente di effa”.

³⁶² Addivenire.

³⁶³ Aggiudicazione.

³⁶⁴ Il paragrafo 11 del capitolo V dispone la disciplina che reggerà la registrazione dei pegni che non fossero stati comprati all’incanto: *”Dei Pegni, che refteranno ai banchieri, per non effere comparfo alcun ‘Offerente, fe ne darà da effi una nota ai predetti Segretarij, efprimendovi con chiarezza la qualità del Pegno, la Stima, che è ftata fatta dall’Efperto, la quantità loro dovuta tra Intereffe, e Capitale, e fe avanza o no fomma veruna, e mancando di ciò fare, incorreranno per ciafcuna volta nella pena fovr’efpreffa”.*

³⁶⁵ Art. 690. *“I gioiellieri, orefici, oriuloi e qualsivoglia persona che attende alla compra e vendita di gioie, ori e argenti, gli ottonai, stagnaiuoli, calderai, rigattieri, ferrivecchi dovranno fare al Segretario del Giudice locale e in difetto a quello del Comune ed in assenza di questo al Sindaco o ad altra autorità a ciò destinata, una distinta e circostanziata consegna di tutta le cose che compreranno o riceveranno in pegno, pagamento o permuta, oppure per vendere, esprimendone la quantità, qualità ed altri connotati ed il prezzo per cui avranno quelle avute, indicando altresì il nome, cognome, patria e condizione delle persone che gliele avranno vendute o rimesse. Tale consegna debb’essere fatta entro 24 ore dopo che avrà avuto luogo la vendita o la remissione. In caso di trasgressione le persone suddette sono punite con multa estensibile a lire 100 e se fossero recidive col carcere per mesi tre e colla sospensione dall’esercizio della loro professione. Saranno però eccettuate dall’obbligo della consegna le robe che saranno comprate nei fondachi e negozii aperti>>”.*

³⁶⁶ Discipline simili le rinveniamo nel Codice penale austriaco, nel Regolamento punitivo della Toscana, nel Codice estense ed in quello di Parma.

pubblico nei giorni festivi per evitare che il popolo fosse distolto dall'andare in Chiesa³⁶⁷.

Mentre le leggi ecclesiastiche proibivano a chiunque di prestare a mutuo con interessi³⁶⁸, i Principi (e solo i Principi) vendevano agli Ebrei il diritto di fare il commercio di banca coi loro sudditi (v. il già citato paragrafo 9 del capitolo V) e di esercitare nei loro Stati il commercio delle monete.

In sostanza i Principi a corto di denaro imponevano agli Ebrei, al principio di ogni condotta, enormi tributi e per compenso gli permettevano di esigere gravosi interessi. Quando il popolo si lamentava i Principi provvedevano a confiscare i loro beni e li cacciavano dal territorio e quindi l'alto rischio per esercitare l'arte feneratizia doveva essere compensato da un lucro sempre più elevato. Più l'usura era odiata, più era pericolosa da esercitarsi; più era pericolosa e più era cara³⁶⁹.

Prima del 1603 i Savoia consentivano un interesse del 33 per cento e da questa data il limite consentito si attestò al 18 per cento³⁷⁰.

Solo nell'Ottocento il Codice civile prima (art. 1936) ed il Codice penale (art. 516-517) imposero agli Ebrei il rispetto del tasso legale³⁷¹.

Le Regie Costituzioni vietano all'Ebreo di essere sensale di prestiti o di altri contratti da cui derivasse un prestito: la pena era la nullità del contratto e la perdita del denaro in capo ai Cristiani mutuanti³⁷².

³⁶⁷ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 54.

³⁶⁸ I fedeli che ricorressero al prestito erano passibili di scomunica. Però già il concilio Laterano I aveva vietato solo le usure troppo esagerate e quindi la Chiesa stessa arrivò a legittimare le usure moderate. L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 79.

³⁶⁹ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 80.

³⁷⁰ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 79 nota 2.

³⁷¹ V. Sentenza del Regio Consolato di Torino 24 gennaio 1845.

³⁷² Il paragrafo 12 vieta alcune condotte di interposizione da parte degli Ebrei. "Proibiamo agli Ebrei di preftar' il loro Nome, o d'effere Mediatori di Prestiti, o altri Contratti fra Cristiani, e Cristiani, o fra cristiani, ed Ebrei, ne' quali il Cristiano riceva il Pegno, ed efiga intereffe, o vi partecipi, sotto pena, oltre la nullità del Contratto, della

Già Carlo V³⁷³ aveva in una sua legge condannato “i cessionari dell'iniquità degli Ebrei”, a perdere i loro crediti.

Questa prescrizione legata e alla presunzione di pravit  dell'Ebreo, ma anche al fatto che i Cristiani non potevano esercitare l'arte feneratizia³⁷⁴, verr  meno solo nell'Ottocento quando l'usura verr  vietata a tutti.

Gli Ebrei a partire dagli anni '40 poterono dunque far da mediatori di prestiti tra Cristiani o tra Cristiani ed Ebrei senza essere per ci  solo soggetti ad una pena³⁷⁵.

Il Capo VI del Libro I delle Costituzioni si intitola “*Della pena per gli Ebrei, che beftemmiano Dio, ed i Santi*” ed   composto da un solo paragrafo che cos  recita: “*Se alcun' Ebreo di qualfivoglia seffo foffe cos  temerario, ed ardito, che prorompesse infamemente in qualche beftemmia, o maldicenza contro 'l Salvator noftro, o la di lui Santiffima Madre, o contro veruno dei Santi, o le loro Sagrofante Immagini, far  punito con la pena della morte*”.

perdita della fomma rifpetto ai Criftiani, che imprefteranno 'l danaro, ed altrettanta per gli Ebrei, che ne faranno mediatori”.

³⁷³ 1500-1558.

³⁷⁴ Il Libro IV Tit. XXXIV, posto al paragrafo 1 il divieto generale di attiv  usuraria, al paragrafo 2, risalente al 1430, per  specifica che “*Il frutto permesso agli Ebrei ne' loro privilegj per il danaro, che daranno ad imprestito, solamente si intender  per que' Banchieri Ebrei riconosciuti come tali dal Consolato*³⁷⁴, e per i soli danari loro proprj, e non per quelli, che ricevessero da' Cristiani con patto tacito, o espresso di negoziali in comune”. Il paragrafo 1 prevedeva la confisca dei beni anche nel caso in cui si scopra dopo la morte che il defunto era usuraio.

I Cristiani per aggirare questa norma cedevano agli Ebrei le loro azioni contro i creditori. Questa pratica verr  meno soltanto nel 1837 quando l'art. 1694 del Codice civile stabilir  il perfezionamento della cessione del credito soltanto con il documento che individuava il prezzo convenuto e lo stesso possesso del credito ceduto si trasferiva con tale documento. Al paragrafo 2 si vieta in generale il prestito dai Cristiani agli Ebrei. “*Verificandosi, che alcun Cristiano imprestasse, o in qualsivoglia modo desse danari ad Ebrei per avere parte certa, o incerta in quell'utile, che ad essi   permesso, s'avranno gli uni, e gli altri per Usuraj, e si proceder  contro di essi nel modo sopraprescritto*”.

³⁷⁵ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 84.

La pena qui prevista è più dura di quelle corporali previste dagli Statuti di Amedeo VIII.

La pena per un cristiano bestemmiatore poteva invece andare da un anno di carcere ad un tempo proporzionato alla gravità dell'atto. La morte era disposta solo per chi calpestasse, macchiasse o corrompesse l'Immagine di Dio della Vergine e dei Santi³⁷⁶.

Di qui anche il divieto di dipingere o rappresentare immagini rimandanti al culto in luoghi ove si potessero calpestarle³⁷⁷.

L'art. 162 del Codice penale sardo del 1839 mitigherà la prescrizione per i bestemmiatori e stabilirà il carcere o la reclusione o i lavori forzati, a secondo della gravità degli atti.

Era, infatti, entrata nell'opinione del tempo che la terra non potesse arrogarsi il diritto di vendicare gli interessi del Cielo e che quindi fosse considerata come semplice offesa ai diritti della società³⁷⁸.

Il Capo VII attiene alla libertà di movimento nei giorni della Passione di Cristo e si intitola "*Che ne' giorni della paffione di Crifto gli Ebrei debbano ftare rinchiuft*".

Gli Ebrei non potevano uscire dal ghetto nella settimana santa dal mercoledì al sabato e dovevano dimorare nelle loro case o botteghe tenendo chiuse le porte e finestre³⁷⁹.

Durante questi giorni non potevano nemmeno danzare o suonare³⁸⁰. Queste norme erano dettate a protezione degli Ebrei. La legislazione piemontese si mostra qui per fortuna contraria ad esempio a quella francese.

³⁷⁶ Lib. IV Tit. XXXIV, Capo 1, paragrafi 1-4. Così sarebbe stato punito un tempo chi a Roma durante recenti disordini ha osato mutilare una sacra effigie della Vergine.

³⁷⁷ Lib. I, Tit. VI, paragrafi 1-3.

³⁷⁸ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 63.

³⁷⁹ Il paragrafo 1 del capitolo VII risale al 1430 e stabilisce che "*Non farà lecito agli Ebrei d'ufcire in pubblico fuori del loro Ghetto in tempo della Paffione di Crifto, cioè dall'ora nona del mercoledì fin dopo il fuono della Campana del Sabato Santo, obbligandole a dimorare nelle loro Cafe, e Botteghe a Porte, e Fineftre, che riguardano le Contrade, chiuft, fotto pena di carcere per tre giorni continui col digiuno in pane ed acqua*".

³⁸⁰ Il paragrafo 2 specifica: "*Non potranno gli Ebrei ne' giorni fopradetti efercitare nelle loro cafe fuoni, o balli fotto pena della pubblica fufstigazione*".

A Tolosa ad esempio gli Ebrei il venerdì santo dovevano mandare un loro rappresentante alla porta della Cattedrale a ricevere uno schiaffo da chiunque entrasse³⁸¹.

Forse il primo che impose il principio del divieto di uscita è Childeberto, re di Parigi, con un'ordinanza del 554 e.V. in cui si vietava di festeggiare con ebbrezza, canti e scurrilità, le notte delle domeniche e delle feste, compresa Pasqua e Natale.

Le disposizioni in commento verranno meno solo nel 1816 quando il Ministero dell'Interno autorizzerà l'uscita purché non nell'ora in cui si celebrino le Sacre funzioni³⁸².

Anche nel Ducato di Modena c'era in materia una disciplina piuttosto rigida ed articolata, seppure probabilmente dettata dallo stesso spirito di protezione: *"Nel tempo della settimana santa dal mezzogiorno del giovedì fino al mezzodì del sabbato non sarà lecito ad alcuno ebreo, o ebrea uscire dal ghetto, o trattenersi alle finestre, che abbiano prospetto fuori di esso sotto la suddetta pena di scudi venticinque per ogni volta, che contravverranno. Sarà però permesso al loro deputato portarsi accompagnato dal macellajo cristiano ai macelli nelle solite forme, e per gli usi consueti; come altresì ai suddetti ebrei in casi di urgente necessità l'andare a chiamare medici, chirurghi, o altri, sempre però con la scorta, o compagnia di persona, che dovrà essere loro accordata dal suddetto segretario di Stato, a cui dovranno ricercarla i massari dell'Università con attestare dell'esposta necessità.*

XIV. *In caso poi che alcuno venisse a morte nel giovedì, o venerdì della settimana santa sarà loro lecito di accompagnare il cadavere alla sepoltura in numero di dieci di loro; e per ovviare ad ogni inconveniente, dovranno in tal caso essere scortati da guardie, che a richiesta de' massari dovranno loro essere accordate dal Nostro Governo, che presterà loro ogni assistenza per la loro sicurezza, come dovranno fare con la dovuta proporzione i governatori, i Giudicanti delle altre città, e luoghi dello Stato, e massime di quelli, ove non è formato il ghetto per la loro abitazione*³⁸³.

³⁸¹ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 48.

³⁸² L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 62.

³⁸³ Tit. IX par. XIII e XIV del Codice estense del 26 aprile 1771.

Il Capo VIII delle Costituzioni è destinato a tutelare il credo ebraico e si intitola “*Che gli Ebrei non debbano effere tirati per forza alla nofra Santa Fede*”

Il testo di questo Capo deriva da diverse costituzioni pontificie tra cui quella del Pontefice Clemente XI del 5 marzo 1703. Il primo pontefice che espresse il principio fu S. Gregorio I³⁸⁴.

Si prevede che debba considerarsi illecita la forzatura a ricevere il battesimo³⁸⁵ e che nemmeno si possano battezzare i bambini contro la volontà dei genitori³⁸⁶.

Queste disposizioni nel 1828 furono estese al Ducato di Genova³⁸⁷.

Sono innovative rispetto a quanto prevedeva la legislazione francese e spagnola che invece non ammetteva la libertà religiosa.

La prima legislazione favorevole agli Ebrei in merito si ritrova in Toscana alla fine del 1500 ove si prevedeva che non si potesse battezzare un bambino minore di 13 anni senza il consenso del genitore, a meno che non fosse in pericolo di vita³⁸⁸.

Nell'Ottocento ci si chiedeva però che cosa succedesse se contrariamente ai principi il bambino venisse battezzato. Si prevedeva quindi che per il neofito dovesse essere impedito il pericolo di perversione e che quindi non dovesse rimanere presso l'infedele³⁸⁹; ciò valeva del resto anche per l'Ebreo che manifestasse il

³⁸⁴ G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, op. cit., p. 13.

³⁸⁵ Il paragrafo 1 del Capo VIII già presente nel 1430 stabilisce: “*Non vogliamo che fia lecito a veruno di coftringere alcun' Ebreo di qualunque feffo fi fia, e violentarlo a ricevere per forza il Santo Battefimo, fotto pena di fcudi cinquanta d'oro, ed in diffetto di pagamento, del bando dai Stati per anni tre rispetto agli Uomini, e della carcerazione per sei mesi riguardo alle Donne*”.

³⁸⁶ Il paragrafo 2 del Capo VIII, attribuibile a Rex Vitt. Amedeo, precisa: “*Nemmeno fi battezzeranno contro la volontà dei Genitori i loro figlioli, che non fieno capaci dell'uso della ragione, eccettuati i cafi, né quali foffe ciò dai Sacri Canoni permeffo fotto la pena che sopra.*” La disposizione rilevando un'eccezione fa riferimento all'ipotesi in cui i bambini che siano in pericolo di vita possono lecitamente essere battezzati anche di nascosto.

³⁸⁷ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 44.

³⁸⁸ Conformemente alla dottrina di S. Tommaso.

³⁸⁹ Ma la persuasione del genitore ebreo alla consegna doveva in prima battuta compiersi con buone maniere. Se ciò non bastasse l'Autorità ecclesiastica poteva

desiderio di essere battezzato dato che si doveva togliere dal ghetto e consegnare ai Cristiani.

In ordine a questi paragrafi e alla legislazione successiva furono affrontate alcune questioni che pare interessante riportare qui: a) che professione di fede deve abbracciare il bambino quando uno solo dei due genitori è cattolico: fino a sette anni prevale il culto cattolico, successivamente c'è bisogno del consenso del bambino³⁹⁰; b) che professione di fede seguono i figli illegittimi di madre ebrea e di padre cattolico che non possano legittimare o riconoscere la prole³⁹¹: quella della madre³⁹² ossia il mosaismo; c) che professione di fede seguono i figli illegittimi di madre ebrea e di padre cattolico che possano provvedere al riconoscimento: la religione cattolica³⁹³; d) se il testatore possa prevedere con una clausola che l'erede non cambi religione: ciò per l'opinione del tempo era possibile soltanto nel caso in cui il testatore si riferisse alla fede cattolica; ma era comunque inibita una clausola in cui si richiedesse di convertirsi al cattolicesimo; e) se il padre ebreo possa diseredare il figlio che si converta al cristianesimo³⁹⁴: solo per fatti successivi alla conversione da cui si ricavi ingratitudine e sempre che tale diseredazione sia espressa nel testamento³⁹⁵; l'apostasia della religione ebraica di per sé non può comportare la diseredazione.

Il capo IX riguarda la tutela dell'incolumità fisica, della celebrazione dei riti e in ultimo le pene a fronte di comportamenti ingiuriosi. Si intitola "Che gli ebrei non fi offendano."

chiedere alla polizia di intervenire. L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 165.

³⁹⁰ Parere dell'Avvocato Generale presso il Senato di Piemonte del 26 maggio 1816.

³⁹¹ Il caso è quello in cui l'Ebreo non fosse cittadina piemontese successivamente al 1836.

³⁹² Peraltro all'epoca non si poteva indagare la paternità.

³⁹³ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 44.

³⁹⁴ Un padre cristiano poteva diseredare il figlio per apostasia del cristianesimo. E quindi ci si chiedeva se dopo l'entrata in vigore del Codice Sardo che abrogava le costituzioni, si potesse applicare la norma anche agli Ebrei.

³⁹⁵ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 45-46.

Il paragrafo 1 già presente nel 1430 stabilisce: "*Non ardirà chi che fia ammazzare, ferire, o percuotere qualunque Ebreo, nè di turbare in qualsivoglia forma i loro riti, o efigere da effi violentemente, o con minaccia, qualche sorta di fervizio, nè di rompere, o fconvolgere i loro fepolcri, o da effi difotterrare i cadaveri*".

Con Giustiniano si stabilisce³⁹⁶ che se alcuno ebreo avesse osato lapidare un altro ebreo che si fosse rivolto al culto di Dio, la pena sarebbe stato il rogo: ma qui si tutelava la Fede.

Un'assisa di Bretagna del 1239 vietava di procedere contro chi avesse ucciso un Ebreo e non fu l'unica norma, tanto che Gregorio IX nel 1235 dovette addirittura con una bolla scomunicare coloro che si facessero rei di omicidio³⁹⁷.

Il Sessa nel 1717³⁹⁸ si chiedeva se 1) si debba punire e come il Cristiano che offenda un ebreo; 2) gli Ebrei si presumano tristi, ladri e ricettatori di ladri; 3) si debba punire e come un Ebreo che offenda un altro Ebreo; 4) il Cristiano che uccide un Ebreo debba essere punito con la pena ordinaria della legge *Cornelia de Sicariis*³⁹⁹; 5) se il Cristiano o l'Ebreo che mandi con denaro ad uccidere un Ebreo possa essere punito con la pena ordinaria di un assassinio.

La protezione dei sepolcri risale al diritto romano che individuava dei luoghi protetti dagli insulti popolari.

Lo stesso Codice penale sardo stabilirà in seguito (art. 567) per i violatori di sepolcri ebrei la reclusione o col carcere o con la multa sino a lire 300 secondo la minore e maggiore gravanza.

Anche la legislazione sabauda prevedeva dei luoghi ove si potessero seppellire le salme e a titolo gratuito.

³⁹⁶ C. 1.9.3.

³⁹⁷ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 51.

³⁹⁸ V. J. SESSA, *Tractatus de Judaeis*, cit., p. 112.

³⁹⁹ Questa legge fatta votare nell'81 da Silla prevedeva la pena capitale per l'omicidio doloso, ma escludeva che tale pena si applicasse all'omicidio di un servo, a quello perpetuato dal *pater familias* in base al suo diritto di vita e di morte sui discendenti o a chi uccideva un uomo ricompreso in una lista di proscrizione. B. SANTALUCIA, *Studi di diritto penale romano*, L'ERMA di BRETSCHNEIDER, 1994, Roma, p. 118 e ss.

Per stabilire un cimitero non serviva l'autorizzazione sovrana ma quella del Municipio e del Senato; il terreno poteva inoltre considerarsi opera di pubblica utilità e quindi godere dell'esproprio⁴⁰⁰.

Le Costituzioni si preoccupano poi che gli Ebrei non siano offesi e che le loro abitazioni non siano oggetto di sassaiole⁴⁰¹.

Gli stessi Ebrei peraltro ricorrevano alla lapidazione⁴⁰² sin dai tempi di Costanzo Augusto nei confronti di coloro che abiuravano la fede ebraica.

Si tenga conto che quella di lanciare sassi era pratica diffusa per i Cristiani: nella francese Beziers in Linguadoca sin dal XIII secolo lo stesso Vescovo eccitava il popolo dal giorno degli Ulivi alla Pasqua a lanciare sassi contro gli Ebrei⁴⁰³.

A Trieste nel 1525 fu emesso un editto appunto contro chi tirava sassi contro la casa degli Ebrei⁴⁰⁴.

Questa abitudine di colpire coi sassi gli Ebrei si trova ancora radicata nella Roma del 1938⁴⁰⁵.

⁴⁰⁰ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 58.

⁴⁰¹ Il paragrafo 2 introdotto il 20 Ottobre 1610 prevede: "Si proibisce ancora ad ogni persona d'offendere in fatti, o in parole alcun Ebreo, o scagliare sassi nelle porte, e finestre delle cafe, ove abitano tanto di giorno, che di notte, sotto pena pecuniaria, o corporale proporzionata alla qualità dell'ingiuria".

⁴⁰² Codex, I, L. 9 1.9.3. Imperatore Costanzo Augusto ad Evagrio, Prefetto del Pretorio

"Vogliamo che ai Giudei e ai Celicoli, ed ai maggiori e patriarchi sia intimato, che se qualcuno osasse, dopo l'entrata in vigore della presente legge, assalire, con pietre o con altro genere di furore - cosa che oggi sappiamo sia avvenuta - le persone che hanno abbandonato la loro empia setta per rivolgere gli occhi al culto di Dio, insieme con tutti i loro complici, dovranno essere subito condannate alle fiamme e bruciate".

Dato a Mugillo il 18 ottobre del 315. La disposizione è stata ripresa anche nel Codice Theodosianus (16.8.1).

Cfr. in generale sulla lapidazione operata dagli Ebrei, *Dizionario delle origini, invenzioni e scoperte nelle arti, nelle scienze, nella geografia, nel commercio, nell'agricoltura*, Bonfanti, 1831, p. 1384-1385.

⁴⁰³ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 48.

⁴⁰⁴ G. TODESCHINI, *Il mondo ebraico*, Edizione Studio Tesi, 1991, p. 218.

Il Capo X riguarda alcune interdizioni: *"Che i Convertiti dall'Ebraismo alla Fede non debbano converfare con gli Ebrei"*.

A commento di questo capo si devono distinguere le nozioni di neofito e catecumeno.

Il neofito era colui che avesse abbracciato da meno di un anno il Cristianesimo, mentre il catecumeno era colui che si stava istruendo per prendere il battesimo, ma non lo aveva assunto.

Alcune legislazioni (ad esempio quelle genovese e toscana) prevedevano che i catecumeni potessero essere visitati dai loro parenti durante il periodo precedente il battesimo, sia pure con il permesso dei protettori e comunque in presenza di un Cristiano; le norme della Costituzione non se ne occupano e riguardano invece il neofito a cui si vieta di incontrare segretamente o comunque di colloquiare confidenzialmente con Ebrei⁴⁰⁶, anche se fossero catecumeni⁴⁰⁷.

Il Capo XI riguarda la tutela dei beni dei Neofiti. *"Che gli Ebrei convertiti alla fede non debbano effere privati de' loro beni"*.

La legislazione civile in questo caso si adegua al contenuto di una Bolla del Pontefice Clemente XI del 5 marzo 1703⁴⁰⁸.

Il caso della spoliazione non era infrequente. Si tenga ad esempio conto che l'antipapa Anacleto II, assorto al soglio pontificio in

⁴⁰⁵ F. TAGLIACOZZO, *Gli ebrei romani raccontano la "propria" Shoah*, Casa Editrice Giuntina, 2010, p. 81.

⁴⁰⁶ Il paragrafo 1 riguarda il divieto di comunicazioni segrete e colloqui confidenziali ed era già in vigore nel 1430. *"Niffun Neofito, o Convertito dal Giudaismo alla Santa nofra Fede avrà ardire di comunicare fegretamente con Ebrei, e con effi tenere confidenziali colloquj fotto qualunque titolo, o colore, ed avendo neceffità d'abboccare con effi, ciò farà in prefenza di qualche onefto, e fedel Criftiano, acciocchè la loro partecipazione non lo cimentaffe a ritornare alla primiera perfidia"*.

⁴⁰⁷ Il paragrafo 2 del Capo X attribuito a Rex Vitt. Amed. prevede: *"I Neofiti, o Convertiti che fegretamente parteciperanno cogli Ebrei, incorreranno nella pena di un mefe di carcere, ed in quella di mefi tre gli Ebrei, che ardiffere comunicare co' Catecumini, ancorché loro Congiunti, fenza licenza"*.

⁴⁰⁸ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 42.

contrapposizione ad Innocenzo II nel 1130, era figlio di un ricchissimo ebreo convertito, tal Pietro Leone Romano⁴⁰⁹.

I neofiti conservavano tutti i diritti di famiglia, i loro beni⁴¹⁰, potevano obbligare i loro parenti a dar loro la legittima oppure gli alimenti⁴¹¹ ovvero la dote⁴¹² e se restavano indigenti la bolla di Clemente XI prevedeva che vivessero con i redditi della Chiesa; si riteneva inoltre che sui beni sopravvenuti spettanti ai neofiti non si costituisse un usufrutto dei parenti ebrei⁴¹³ e che dopo la morte di questi ultimi i neofiti potessero rivendicare il supplemento della porzione di eredità che a loro sarebbe spettata in mancanza di testamento⁴¹⁴.

⁴⁰⁹ G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, p. 13.

⁴¹⁰ Il paragrafo 1 del Capo XI, già di Amedeo VIII, stabilisce "Gli Uffiziali, e Castellani de' nostri Stati, nella giurisdizione de' quali accaderà convertirsi alla Santa nostra Fede qualche Giudeo, procureranno, che tali convertiti non fieno esclusi da' loro Patrimonj, effetti, e porzioni d'eredità, o in alcuna forma sopra d'effi perturbati, eccettuando però la restituzione delle ufure a favore de' Danneggiati, che giustificaffero il discapito (lo svantaggio), avantichè riceveffero il Santo Battefimo."

⁴¹¹ Il paragrafo 2 del Capo XI, già di Rex Vitt. Amed., prevede: "Gli Ebrei, che abbracceranno la Santa Fede Cattolica potranno, fecondochè effi eleggeranno, costringere quelli, che naturalmente fra i loro Congiunti fossero obbligati, a foccorrerli co' dovuti alimenti a misura delle forze, che si troveranno, o detrarre la legittima, che a' medefimi si deve sopra i beni degli Afcendenti, fubitochè avranno ricevuto il Santo Battesimo".

Il principio dell'anticipazione della legittima non si ritrova in Toscana né nel Ducato di Genova che riconosceva soltanto il soccorso degli alimenti.

⁴¹² Il paragrafo 3 del Capo XI inerisce le doti delle neofite. "I Genitori dovranno pure consegnare alle loro figlie convertite la dote a proporzione della loro facoltà, tanto per la monacazione, quanto per il matrimonio, fubitochè faranno in grado di monacarfi, o maritarfi, e frattanto faranno provviste de' condecanti alimenti largamente, intefsi fecondochè sopra si è detto".

⁴¹³ Il paragrafo 6 del Capo XI regola la sorte dei beni sopraggiunti. "Spettaranno di piena ragione a' medefimi Convertiti i beni avventizj di qualsivoglia sorta, dimodochè li loro Afcendenti non poffano più pretendere in effi alcun' usufrutto, o comodità sotto pretesto di potestà paterna, di cui faranno privati fin tanto, che rimarranno Ebrei."

Il problema grosso di questo paragrafo è se esso indichi una perdita della potestà paterna sul figlio convertito: la dottrina dell'Ottocento era per la negativa.

⁴¹⁴ Il paragrafo 4 del Capo XI attiene all'eventuale supplemento nel caso di morte ab intestato. "Oltre agli alimenti, o la legittima, che conseguiranno, come sopra, al tempo della loro conversione, avranno di più, morendo i loro Afcendenti, il supplemento di quella

Al momento del passaggio al Cristianesimo per evitare frodi a danno del convertito era d'uopo fare un inventario del patrimonio⁴¹⁵.

Il paragrafo 7 è una sorta di norma di chiusura. *“S'avranno inoltre come fe fossero nativi di quella Città, o Luogo, in cui fi convertiranno, ad effetto di goder' i privilegi, l'efenzioni, ed altre cofe, delle quali godono i veri nativi per cagione della loro origine, e natività, falvo nel refso le altre prerogative a tali Convertiti di ragione competenti, e le difposizioni del prefente capo riguarderanno anche i casi paffati, purché si tratti 'eredità, che non fia deferita”*⁴¹⁶.

Le norme suesposte trattano del caso in cui un Ebreo decida di abbracciare il cattolicesimo.

Le costituzioni non fanno riferimento invece al caso contrario in cui un Cristiano decida di apostatare in favore dell'ebraismo⁴¹⁷, se non limitatamente al caso del neofito che non deve comunicare segretamente con gli Ebrei per evitare che ritorni *“alla primiera perfidia”* (capo X, par. 1); ciò probabilmente perché veniva lasciata alla punizione della Chiesa o a quella del Tribunale di Famiglia che decideva in arbitrato.

Si tenga però presente che Costantino sottopose il caso a pena arbitraria, Costanzo aggiunge a tale prescrizione la confisca dei beni,

porzione d'eredità, che loro spettarebbe ab intestato, non oftante qualunque difpofizione, che veniffe ad effere fatta in contrario.”

⁴¹⁵ Il paragrafo 5 del Capo XI si occupa dell'inventario susseguente alla conversione. *“Per afficurare questo noftro religioso fentimento, fubitochè un figlio di famiglia, o figlia si ritirerà dal Giudaifmo, fi farà dall'Ordinario del Luogo un fedel', e diligente inventario di tutti i mobili, e crediti di quello, che può effere tenuto alle cofe soprad dette, e cofi anche alla morte di effo, acciocchè poffa con chiarezza fempre conofcerfi la verità, e giuftizia, e sia rimoffa ogni fraude, che fopra ciò poteffe commetterfi.”*. Cfr. L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 163-165.

⁴¹⁶ Si tratta del caso in cui l'erede *ex testamento* o *ab intestato* muore senza aver accettato o rinunciato all'eredità: in tal caso i suoi discendenti potevano accettare, a loro volta, l'eredità deferita, entro un anno dal giorno in cui il loro antecessore avesse avuto notizia della delazione.

⁴¹⁷ Solo l'art. 738 del Codice civile sardo prevede e dal 1836 la possibilità di diseredazione del figlio che apostata la fede cattolica non vi sia tornato prima della morte del testatore oppure che abbia rinunciato alla fede cristiana se professata dal testatore.

Teodosio proibì all'apostata di testare e ricevere per testamento, Giustiniano estese le pene afflittive sino a ricomprendervi la morte.

L'apostata inoltre non poteva pentirsi ed essere perdonato. Chi consigliava l'apostasia perdeva il capo e gli averi⁴¹⁸.

Nel Medioevo gli apostati venivano lapidati. E un Giudeo battezzato che ritornasse alla Sinagoga veniva sottoposto ad una pena nota come *rejusaidatio*: gli si radeva il capo che si immergeva nell'acqua corrente e gli si spuntavano le unghie delle mani e dei piedi sino al vivo, in modo che ne uscisse sangue.

Il Capo XII regola i rapporti economici tra Ebrei e Cristiani. "*Quali servizj poffano da' Criftiani preftarfi agli Ebrei, e in qual tempo, e luogo*".

Gli Ebrei non potevano coabitare⁴¹⁹ con i Cristiani anche se questi ultimi fossero a servizio dei primi, né gli era consentito commerciare con loro nelle festività⁴²⁰.

Ancora nel 1839 l'art. 168 considerava la violazione delle feste dei Cristiani da parte di un Ebreo come reato di misto foro: poteva cioè essere punito anche dall'autorità ecclesiastica.

Gli Ebrei erano peraltro tenuti a partecipare alla processione del *Corpus Domini* stendendo arazzi ed ornando le proprie case. Anche nel Ducato di Modena vigeva la stessa regola⁴²¹.

Si consentiva agli Ebrei di lavorare o servire in famiglie cristiane a patto che non nutrissero i figli cristiani⁴²².

⁴¹⁸ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 64.

⁴¹⁹ Il paragrafo 1 del Capo XII è risalente ad Amedeo VIII e proclama il divieto di coabitazione. "*Non farà lecito ad alcun Criftiano di qualunque feffo fi fia di coabitare con veruno degli Ebrei, tanto sotto pretefto di fervirli, quanto per qualfivoglia altra caufa*".

⁴²⁰ Glorioso Martire S. Maurizio, S. Giuseppe, l'Immacolata, l'8 settembre (voto del re), Annunciazione, Natività (9 settembre), 4 di maggio (festa della Sindone) e tutte le altre Feste comandate dalla Chiesa. Libro I Tit. II, paragrafi 2 e 3.

Il paragrafo 2 del Capo XII proibisce appunto le contrattazioni in giorni festivi. "*Non faranno i Criftiani alcun trattato di vendita, o compra con detti Ebrei, nè altri negozj di mercatura ne' giorni della Domenica, o delle altre Fefte folenni, nelle quali fi è fopra proibito l'efercitare Fiere, o Mercati*".

⁴²¹ Tit. IX par. XI del Codice estense del 26 aprile 1771.

⁴²² Il paragrafo 3 del capo XII riguarda i giorni di servizio autorizzati già da Carlo Emanuele il 2 luglio 1673. "*Non farà proibito negli altri giorni, che non sono feftivi, di*

Già un canone del Concilio di Elvira (300-306 e.V.)⁴²³ vietava di consumare pasti con un ebreo, forse per evitare che un non ebreo si dovesse trovare ad osservare i precetti ebraici di purità rituale dei cibi (*casherut*)⁴²⁴.

Gli Ebrei erano considerati, come già detto, “pravi e tristi”: era convinzione comune quindi che se una cristiana avesse prestato servizio in caso di Ebrei essi di certo l'avrebbero violentata, le avrebbero impedito le pratiche del culto e l'avrebbero convinta a lasciare la religione cattolica.

Tale pregiudizio si era alimentato soprattutto durante il regno di Carlo Magno quando gli Ebrei potevano legalmente rapire i Cristiani e rivenderli in Spagna.

Tuttavia già nel 1582 il servizio ai Cristiani fu concesso perché non si erano mai verificati gli inconvenienti sopra lamentati.

Ma le Regie costituzioni ritennero evidentemente di tornare ai vecchi principi e quindi di disporre che le serve ebree non potessero nutrire i figli dei cristiani. Nelle costituzioni del 1770 per rafforzare anche il divieto di coabitazione si aggiungerà “né la natura dei servizi richiede una lunga permanenza ovvero esiga pernottare nelle loro case”.

Il paragrafo IV del Capo XII delle Costituzioni del 1729 precisa in generale⁴²⁵, a prescindere dalle festività, che nemmeno i Cristiani che lavorino per conto degli Ebrei in modo che ciò determini una collaborazione continua o comunque un pernottamento.

Con l'art. 12 del regio decreto 17 novembre 1938, n. 1728 Vittorio Emanuele III, decreterà sulla falsa riga dei predetti principi che “*Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini Italiani di razza ariana. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila*”.

lecitamente prestare l'opere, e lavorare per detti Ebrei, o in altra forma trafficare con effi, purchè non fi nodrificano i loro figlj, né dentro, né fuori delle cafe de' medefimi”.

⁴²³ In questo Concilio si stabilì anche che il giorno santo per la Chiesa fosse la domenica.

⁴²⁴ A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, op. cit. p. 500.

⁴²⁵ Riprendendo un principio già emanato da Carlo Emanuele II il 2 luglio del 1673.

Il paragrafo 5 del Capo XII delle Costituzioni si occupa delle pene per le violazioni dei divieti precedenti ed è legge da Rex Vittorio Amedeo. *“La pena per qualunque cafo delle fopradette proibizioni farà di Scudi dieci d’oro, e in difetto di effa, di un mefe di carcere”*⁴²⁶.

Il Capo XIII conclusivo del Libro I attiene invece alla giurisdizione. *“Della giurisdizione, a cui fono sottopofti gli Ebrei”*.

Interessante è il paragrafo I che specifica i tratti di una giurisdizione che è ferma dal 1430. *“Faranno sottopofti gli Ebrei tanto civilmente, che criminalmente alla Giurisdizione de’ Giudici ordinarj dei Luoghi, dove avranno il loro domicilio, e dove contratteranno, o delinqueranno, a forma delle Nostre Coftituzioni, e della Legge comune”*.

⁴²⁶ L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, op. cit., p. 52.

Indice bibliografico

- A.A.V.V., *Nuovo dizionario storico*, Tomo XXVII, Michele Morelli, Napoli, 1794.
- Annali di Statistica Serie Terza volume 9*, Tipografia dei fratelli Bencini, 1884,
- P. BARINETTI, *Diritto romano, parte generale*, Vallardi Editore, Milano, 1864.
- A. BALLETTI, *Gli Ebrei e gli Estensi*, Reggio Emilia, 1930.
- B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, Giuffr , Milano, 1952.
- A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, Giuffr , Varese, 1982.
- A. BUTTURA – A. M. RENZI, *Dictionnaire g n ral italien-fran ais*, Baudri, Paris, 1861.
- C. CATTANEO, *Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti*, Galleria De Cristoforis, Milano, 1836.
- L. CIBRARIO, *Origini e progresso delle istituzioni della Monarchia di Savoia: specchio cronologico*, Stamperia Reale, Torino, 1855.
- L. CIBRARIO, *Storia di Torino*, vol I, Alessio Fontana, Torino, 1846.
- D. CONCINA, *Esposizione del dogma che la chiesa romana propone a credersi intorno l'usura colla confutazione del libro intitolato Dell' impiego del danaro*, Palumbo, 1746.
- IL CORANO, versione grandi tascabili Newton classici a traduzione di Hamza Roberto Piccardo, 2006.
- M. D'AZEGLIO, *Dell'emancipazione civile degli Israeliti*, Le Monnier, Firenze, 1848.
- G.B. DE-ROSSI, *Dizionario storico degli autori Ebrei e delle loro opere*, v. voce Talmud, Vol II, Della Reale Stamperia, Parma, 1802.
- F. FASOLINO, *Studi sulle usurae*, Bruno Libri, 2006.
- F. GAMBINI, *Della cittadinanza giudaica*, 1834, Tipografia di Giuseppe Pomba & C., Torino.
- A. DE GIORGI, *Elementi di diritto romano considerati nello storico svolgimento*, G. Franz, Monaco, 1854.
- JEWS, *Dissertazione sopra il commercio, usure, e condotta degli Ebrei nello Stato pontificio*, Tipografia Perego Salvoniana, Roma, 1826.
- G.R. LEVI, *L'educatore israelita*, Anno primo edizione seconda, Tipografia e Litografia Degaudenzi, Vercelli, 1853.

- G. LEVI, *Cristiani ed Ebrei nel medio evo, quadro di costumi con un'appendice di ricordi e leggende giudaiche della medesima epoca*, Le Monnier, Firenze, 1866.
- W. F. MAVOR, *Universal history, ancient and modern: from the earliest records of time, to the general peace of 1801, Volume 13, The history of dispersion of the Jews*, Hopkins and Seimour, New York, 1804.
- G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, voce *Ebrei*, Tipografia Emiliana, Venezia, 1843.
- A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani*, Giuffrè, Milano, 1988.
- A. M. RABELLO, *Introduzione al diritto ebraico, Fonti, Matrimonio e Divorzio, Bioetica*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2002,
- A. RONCO, *Storia della Repubblica Ligure 1797-1799*, Fratelli Frilli editori, 2005, p. 264.
- B. SANTALUCIA, *Studi di diritto penale romano*, L'ERMA di BRETSCHNEIDER, 1994, Roma.
- A. DE SARIIS, *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, Libro I, Napoli, 1796.
- A. SCHMIDT, *Nuova Enciclopedia sessuale*, ottava edizione, Curcio Editore, Roma, 1954.
- V. F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, volume secondo, Unione-Tipografico-Editrice, Torino, 1863.
- J. SESSA, *Tractatus de Judaeis*, Augusta Taurinorum, 1717.
- F. SOAVE, *Storia del popolo ebreo*, Tipografia Malatesta di C. Tinelli & C., Milano, 1830.
- N. SPATA, *Monumenti storici di Sicilia tratti dall'epistole di Platone ecc.*, Stabilimento Poligrafico di Fr. Lao, Palermo, 1852.
- F. TAGLIACOZZO, *Gli ebrei romani raccontano la "propria" Shoah*, Casa Editrice Giuntina, 2010.
- G. TODESCHINI, *Il mondo ebraico*, Edizione Studio Tesi, 1991.
- P. VERMIGLIOLI, *Elementi ossia Istituzioni civili di Giustiniano imperatore*, volume primo, edizione seconda, Francesco Baduel, Perugia, 1830.
- P. VERMIGLIOLI, *Elementi ossia Istituzioni civili di Giustiniano imperatore illustrate e commentate*, volume secondo, edizione seconda, Tipografia di Francesco Baduel, 1830.

L. VIGNA - V. ALIBERTI, *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*, Tipografia Favale, Torino, 1848.

A. ZANARDO, *Gli Ebrei negli Stati estensi*, in *Atti del convegno Lo stato di Modena una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa*, Modena, 25-28 marzo 1998. A cura di Angelo Spaggiari e Giuseppe Trenti, Ministero per i beni e le attività culturali direzione generale per gli archivi, 2001

F. WALTER, *Storia del diritto di Roma sino a Giustiniano*, vol. 1 parte prima, Cugini Pomba e Comp. Editori, Torino, 1851.

Estratto dalle

Leggi e Costituzioni di Sua Maestà, Tomo I, Torino, nell'Accademia
Reale MDCCXXIX, Appreffo GIO. BATTISTYA CHAIS
Stampatore di S.S.R.M.
Libro I Tit. VIII Capi I-XIII

L E G G I,
E
COSTITUZIONI
DI SUA MAESTÀ
TOMO PRIMO.

L O I X,
ET
CONSTITUTIONS
DE SA MAJESTÉ.
TOME PREMIER.



TORINO, nell' Accademia Reale MDCCXXIX.
Appreffo GIO. BATTISTA CHAIS Stampatore di S.S.R.M.

TITOLO VIII

Degli Ebrei.

CAPO I.

Della Segregazione degli Ebrei da' Cristiani.

I.

Nelle città, nelle quali fono tollerati gli Ebrei, fi ftabilirà un Ghetto feparato, e chiufo per l'abitazione di effi, e quelle famiglie, che si trovano fparfe negli altri luoghi, dovranno un anno dopo la pubblicazione delle prefenti andar' ad abitare nelle dette Città, proibendo loro d'introdurfi fenza nofta licenza in quelle, nelle quali non fono per anco ftati ammeffi.

2.

Non ufciranno dal Ghetto dal cadere fino al forgere del fole, fe per avventura non fi fvegliaffe in effo, o nelle di lui vicinanze qualche improvifo incendio, o che altra fimile giufta caufa non li cofttingeffe ad ufcire, fotto pena di lire venticinque per ogni uno, e per ciafcuna volta, e non avendo da pagarle, di giorni otto di Carcere”.

3.

Nel predetto tempo, che refta ad effi proibito il poter ufcire dal Ghetto. Dovranno tenerne le Porte chiufe, e non ardiranno introdurvi, o ricever' alcun Uomo, o Donna Criftiana, sotto la pena fuddetta.

4.

“Non potrà verun' Ebreo prendere fasa, o Bottega fuori del Ghetto, nè verun Criftiano potrà loro affittare, o fubaffittarne, fotto pena per gli uni, e per gli altri di Scudi dieci d'oro”.

5.

Ne' luoghi però, ne' quali fi faranno le pubbliche Fiere, potranno i Padroni delle Cafe dare, e gli Ebrei prender' in affitto Cafe, e Botteghe fuori del Ghetto fenza incorfo di pena alcuna per il tempo che dureranno effe Fiere, a anche per dieci giorni prima, che comincino, e dopo che faranno quelle terminate.

CAPO II

Che non poffano gli Ebrei fabbricare nuove Sinagoghe, né alzare la voce nelle loro Uffizature.

I.

Non potranno gli Ebrei edificare, né in veruna forma fondare nuove Sinagoghe, o ampliare, quelle, che aveffero, ed in ogni cafo contrario gli Uffiziali Noftri far demolire fubito quanto si foffe ampliato, e nuovamente edificato, permettendo loro nondimeno di riftaurare, e riparare quelle, che si trovano in effere.

2.

Si guarderanno d'alzare ftrepitosamente le voci nell'efercizio de' loro Riti, ma faranno obbligati ad efercitarli con tuono modefto, e fommeffo.

3.

Gli Ebrei, che abiteranno in quelle Città, nelle quali non abbiano Sinagoga, potranno recitare nel modo di fopra i loro Uffizi nelle Cafe da effi abitate, ma non avranno libertà di introdurre, sì nelle Sinagoghe, che nelle dette Cafe verun Criftiano, o Criftiana per il tempo, che tali efercizi dureranno, fotto pena di Scudi dieci d'oro.

CAPO III

*Che non poffano gli Ebrei
Acquiftare Beni ftabili.*

I.

Non farà lecito agli Ebrei di far acquifto de' Beni ftabili ne' Noftri Stati, fotto pena della confifcazione di effi, e se in occafione di qualche efecuzione fopra i Beni del Debitore faranno afretti a prenderne in pagamento, vogliamo, che paffato il termine del rifeatto, fieno tenuti alienarli a Perfone capaci un'anno dopo, fotto la medefima pena.

2.

Saranno altresì sotto la stessa pena tenuti ad alienare que' Beni, che presentemente possiedono un'anno dopo spirate, che fieno le loro rispettive condotte.

CAPO IV

Del segno da portarsi dagli Ebrei.

I.

Tutti gli Ebrei, ed Ebree, tosto che faranno giunti all'età di anni quattordici, dovranno portare scopertamente tra' il petto, e braccio dextro un fegno di color giallo dorato di feta, o di lana, e di lunghezza un terzo di rafo, talmente che possano manifestamente distinguerli da' Cristiani, sotto pena di lire venticinque per ciascuno, e per ogni volta, che contravverranno.

2.

Saranno però dispensati dall'obbligo di portar il detto Segno in tempo, che si ritroveranno per viaggio, finchè non ritornino alla loro abitazione.

CAPO V

Delle cose proibite a comprarsi, a negoziarsi dagli Ebrei

I.

Non farà permesso a verun' Ebreo di contrattare a titolo di Vendita, permuta, o pegno, nè in altro modo trafficare Mobili di veruna sorta, ori, o argenti, che abbiano fervito al culto Divino, o delle Chiese, sotto pena di Scudi venti cinque d'oro, e del doppio valore della roba contrattata, oltre alla restituzione da farsi gratis delle robe, che avessero ricevute in pegno, permutato, o contrattato.

2.

Non ardiranno gli Ebrei, sotto pena del Furto, di comprare Vasi, o Arredi d'oro, o d'argento, o Gemme, o Vestimenta, o qualunque

altra sorta di robe, che ad effi fi vendano, o si diano per vendere da Perfone tanto non conofciute, che fofpette, o quando convenir anno d'un prezzo affai minore di quello, che comunemente fi venderebbero.

3.

Sarà ad effi interamente proibito di comprare, permutare, o pigliare Pegni dalle Perfone Minori, o da Figliuoli di famiglia, che non vivano feparatamente dal Padre, sotto la detta pena di Scudi venti cinque d'oro.

4.

Dovranno gli Ebrei notar' in un Libro i Contratti di Compra, Pegno, ed altri, che faranno co' Criftiani, defcrivendo il nome, e cognome delle Perfone, con fpecificazione delle cofe contrattate, fotto la pena, che fopra.

5.

Di mefe in mefe fotto la fteffa pena dovranno dare la nota al Segretario del Tribunale, ove dimoreranno, delle fuddette Compere, e de' Pegni, efprimendo chiaramente tutte le circostanze, fopra le quali avranno convenuto.

6.

I fuddetti Segretarj faranno tenuti di ricevere dette Confegne ogni volta che loro fi prefenteranno, e quelle fedelmente regiftreranno, fotto la pena di Scudi venticinque d'oro, in un Libro a ciò deftinato che dovrà da effi di mefe in mefe fosfriversi, ed al quale fi darà intiera fede tanto in giudizio, che fuori.

7.

Occorrendo, che gli Ebrei perdeffero qualche Pegno, dovranno pagarlo fecondo il di lui valore, e non potendofi fufficientemente verificare per altre prove, fi ftarà al giuramento del Padrone di effo.

8.

Non potranno portar' i Pegni a loro confegnati fuori dei Stati noftri, e fe per accidente di Guerra, o di pefte (che Dio non voglia) foffero neceffitati di trasferirfi dall'una all'altra terra delle noftre Città, e Terre, sarà permeffo ai medefimi di feco trasportarli, manifefando però otto giorni avanti la partenza con pubblica Grida quefta loro rifoluzione, acciocchè, fe alcuno de' Proprietarj voleffe rifeoterli, abbia il tempo di farlo.

9.

I Banchieri Ebrei, a' quali è da Noi conceffo di poter preftare danari fopra il Pegno, dovranno fotto la fteffa pena dare il rifcontro a quelli, che vorranno far' i Pegni con un Bullettino, in cui farà notato in lingua volgare il Giorno, Mefe, ed Anno, col Nome, e Cognome di chi gli avrà impegnati, e vi fi defcriverà diftintamente la cofa, che farà rimeffa in Pegno, la fua vera qualità, e quantità, il pefo, o numero, o la mifura rifpettivamente di effa.

10.

Spirato, che fia il termine ftabilito per il rifcatto de' Pegni, potranno i Banchieri fuddetti divenire all'Incanto de' medefimi, e per ciò efeguire, fi porteranno fopra le Piazze in que' giorni, e tempi, che fono per la vendita de' Pegni Giudiziarj ftabiliti, ed ivi fi procederà all'incanto, e deliberamento di effi nella forma per gli altri prefcritta.

11.

Dei Pegni, che refteranno ai banchieri, per non effere comparfo alcun 'Offerente, fe ne darà da effi una nota ai predetti Segretarj, efprimendovi con chiarezza la qualità del Pegno, la Stima, che è ftata fatta dall'Efperto, la quantità loro dovuta tra Intereffe, e Capitale, e fe avanza o no fomma veruna, e mancando di ciò fare, incorreranno per ciafcuna volta nella pena fovr'efpreffa.

12.

Proibiamo agli Ebrei di preftar' il loro Nome, o d'effere Mediatori di Preftiti, o altri Contratti fra Criftiani, e Criftiani, o fra criftiani, ed Ebrei, ne' quali il Criftiano riceva il Pegno, ed efiga intereffe, o vi partecipi, fotto pena, oltre la nullità del Contratto, della perdita della fomma rifpetto ai Criftiani, che imprefteranno 'l danaro, ed altrettanta per gli Ebrei, che ne faranno mediatori.

CAPO VI

Della pena per gli Ebrei, che beftemmiano Dio, ed i Santi.

I.

Se alcun' Ebreo di qualfivoglia feffo foffe così temerario, ed ardito, che prorompeffe infamemente in qualche beftemmia, o maldicenza contro 'l Salvator noftro, o la di lui Santiffima Madre, o contro

veruno dei Santi, o le loro Sagrofante Immagini, farà punito con la pena della morte”.

CAPO VII

Che ne' giorni della paffione di Crifto gli Ebrei debbano ftare rinchiufi.

I.

Non farà lecito agli Ebrei d'ufcire in pubblico fuori del loro Ghetto in tempo della Paffione di Crifto, cioè dall'ora nona del mercoledì fin dopo il fuono della Campana del Sabato Santo, obbligandole a dimorare nelle loro Cafe, e Botteghe a Porte, e Finestre, che riguardano le Contrade, chiufe, fotto pena di carcere per tre giorni continui col digiuno in pane ed acqua.

2.

Non potranno gli Ebrei ne' giorni fopradetti efercitare nelle loro cafe fuoni, o balli fotto pena della pubblica fufstigazione.

CAPO VIII

Che gli Ebrei non debbano effere tirati per forza alla noftra Santa Fede.

I.

Non vogliamo che fia lecito a veruno di coftringere alcun' Ebreo di qualunque feffo fi fia, e violentarlo a ricevere per forza il Santo Battefimo, fotto pena di fcudi cinquanta d'oro, ed in diffetto di pagamento, del bando dai Stati per anni tre rispetto agli Uomini, e della carcerazione per sei mesi riguardo alle Donne.

2.

Nemmeno fi battezzaranno contro la volontà dei Genitori i loro figlioli, che non fieno capaci dell'ufo della ragione, eccettuati i cafi, né quali foffe ciò dai Sacri Canonì permeffo fotto la pena che sopra.

CAPO IX

Che gli ebrei non fi offendano.

I.

Non ardirà chi che fia ammazzare, ferire, o percuotere qualunque Ebreo, nè di turbare in qualsivoglia forma i loro riti, o efigere da effi violentemente, o con minaccia, qualche sorta di fervizio, nè di rompere, o fconvolgere i loro fepolcri, o da effi difotterrare i cadaveri.

2.

Si proibifce ancora ad ogni perfona d'offendere in fatti, o in parole alcun Ebreo, o scagliare faffi nelle porte, e fineftre delle cafe, ove abitano tanto di giorno, che di notte, sotto pena pecuniaria, o corporale proporzionata alla qualità dell'ingiuria.

CAPO X

Che i Convertiti dall'Ebraifmo alla Fede non debbano converfare con gli Ebrei

I.

Niffun Neofito, o Convertito dal Giudaifmo alla Santa nofta Fede avrà ardire di comunicare fegretamente con Ebrei, e con effi tenere confidenziali colloquj fotto qualunque titolo, o colore, ed avendo neceffità d'abboccare con effi, ciò farà in prefenza di qualche onefto, e fedel Criftiano, acciocchè la loro partecipazione non lo cimentaffe a ritornare alla primiera perfidia.

2.

I Neofiti, o Convertiti che fegretamente parteciperanno cogli Ebrei, incorreranno nella pena di un mefe di carcere, ed in quella di mefi tre gli Ebrei, che ardiffero comunicare co' Catecumini, ancorché loro Congiunti, fenza licenza.

CAPO XI

Che gli Ebrei convertiti alla fede non debbano effere privati de' loro beni.

I.

Gli Uffiziali, e Castellani de' nostri Stati, nella giurisdizione de' quali accaderà convertirsi alla Santa nostra Fede qualche Giudeo, procureranno, che tali convertiti non fieno esclusi da' loro Patrimonj, effetti, e porzioni d'eredità, o in alcuna forma sopra d'effi perturbati, eccettuando però la restituzione delle ufure a favore de' Danneggiati, che giustificassero il discapito, avantchè riceveffero il Santo Battefimo.

2.

Gli Ebrei, che abbracceranno la Santa Fede Cattolica potranno, fecondochè effi eleggeranno, costringere quelli, che naturalmente fra i loro Congiunti fossero obbligati, a foccorrerli co' dovuti alimenti a misura delle forze, che fi troveranno, o detrarre la legitima, che a' medefimi fi deve sopra i beni degli Ascendenti, subitochè avranno ricevuto il Santo Battesimo.

3.

I Genitori dovranno pure consegnare alle loro figlie convertite la dote a proporzione della loro facoltà, tanto per la monacazione, quanto per il matrimonio, subitochè faranno in grado di monacarsi, o maritarsi, e frattanto faranno provviste de' condecanti alimenti largamente, intefsi fecondochè sopra fi è detto.

4.

Oltre agli alimenti, o la legitima, che conseguiranno, come sopra, al tempo della loro conversione, avranno di più, morendo i loro Ascendenti, il fupplemento di quella porzione d'eredità, che loro spettarebbe *ab intestato*, non oftante qualunque difpofizione, che veniffe ad effere fatta in contrario.

5.

Per afficurare questo nostro religioso fentimento, subitochè un figlio di famiglia, o figlia si ritirerà dal Giudaifmo, fi farà dall'Ordinario del Luogo un fedel', e diligente inventario di tutti i mobili, e crediti di quello, che può effere tenuto alle cose sopradette, e così anche alla morte di effo, acciocchè poffa con chiarezza fempre conoscerfi la verità, e giustizia, e sia rimossa ogni fraude, che sopra ciò poteffe commetterfi.

6.

Spettaranno di piena ragione a' medefimi Convertiti i beni avventizj di qualfivoglia sorta, dimodochè li loro Afcendenti non poffano più pretendere in effi alcun' ufufritto, o comodità fotto pretefto di potestà paterna, di cui faranno privati fin tanto, che rimarranno Ebrei.

7.

S'avranno inoltre come fe foffero nativi di quella Città, o Luogo, in cui fi convertiranno, ad effetto di goder' i privilégj, l'efenzioni, ed altre cofe, delle quali godono i veri nativi per cagione della loro origine, e natività, falvo nel refte le altre prerogative a tali Convertiti di ragione competenti, e le difposizioni del prefente capo riguarderanno anche i casi paffati, purché si tratti 'eredità, che non fia deferita.

CAPO XII

Quali servizj poffano da' Criftiani preftarfi agli Ebrei, e in qual tempo, e luogo.

I.

Non farà lecito ad alcun Criftiano di qualunque feffo fi fia di coabitare con veruno degli Ebrei, tanto sotto pretefto di fervirli, quanto per qualfivoglia altra caufa.

2.

Non faranno i Criftiani alcun trattato di vendita, o compra con detti Ebrei, nè altri negozj di mercatura ne' giorni della Domenica, o delle altre Fefte folenni, nelle quali fi è fopra proibito l'efercitare Fiere, o Mercati.

3.

Non farà proibito negli altri giorni, che non sono feftivi, di lecitamente preftare l'opere, e lavorare per detti Ebrei, o in altra forma trafficare con effi, purchè non fi nodrificano i loro figlj, né dentro, né fuori delle cafe de' medefimi.

4.

Non intraprenderanno i Criftiani opera alcuna, o fervizio in pro di detti Ebrei, per cui fieno obbligati a fare appreffo di effi una continua permanenza, o pernottare nelle Cafe dei medefimi.

5.

La pena per qualunque cafo delle fopradette proibizioni farà di Scudi dieci d'oro, e in difetto di effa, di un mefe di carcere.

CAPO XIII

Della giurisdizione, a cui fono sottopofti gli Ebrei.

I.

Faranno sottopofti gli Ebrei tanto civilmente, che criminalmente alla Giurisdizione de' Giudici ordinarj dei Luoghi, dove avranno il loro domicilio, e dove contratteranno, o delinqueranno, a forma delle Nostre Coftituzioni, e della Legge comune.

FINE DEL PRIMO LIBRO

